RELATÓRIO DA ANÁLISE DA DEFESA DO ESTADO NA ABERTURA DE VISTA

- Processo nº 1210489 -







2025

Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão do Estado (CFAMGE)

TCEMG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

PROCESSO N. 1210489

NATUREZA: Balanço Geral do Estado

RESPONSÁVEL: Excelentíssimo Senhor Romeu Zema Neto

EXERCÍCIO: 2025

RELATOR: Conselheiro Gilberto Diniz

I – INTRODUÇÃO

Trata-se do Balanço Geral do Estado, referente ao exercício de 2025, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Romeu Zema Neto, Governador do Estado de Minas Gerais à época. A Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado – Cfamge, em seu relatório inicial (Peça 4), apontou potenciais inconsistências nas contas apresentadas, bem como solicitou esclarecimentos referentes a diversos pontos identificados no Balanço Geral, em consonância com o acompanhamento realizado durante o exercício e de conhecimento do Estado. Além disso, foram analisadas, no Relatório Técnico, as recomendações e determinações de exercícios anteriores e, por fim, elencadas sugestões de recomendações e determinações a serem direcionadas ao Poder Executivo Estadual pelo Plenário desta Corte.

Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, houve a citação e abertura de vista ao Governador para apresentação de defesa (Peça 6). Devidamente citado (Peça 7), o Estado apresentou manifestação (Peça 24) por intermédio da Advocacia-Geral do Estado – AGE, acompanhada de documentos e informações produzidos por diversos órgãos e entidades do Estado (Peças 24 a 155), pugnando, ao final, pela emissão de parecer pela regularidade das contas do exercício de 2025. Na oportunidade, o Estado também apresentou manifestação quanto às sugestões de recomendação e determinação feitas pela unidade técnica no relatório inicial, motivo pelo qual também serão objeto de análise.

Feitas as considerações iniciais, a Cfamge passa à análise das respostas e dos esclarecimentos trazidos pelo Governo.

II – PRELIMINARES E PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

Na manifestação apresentada (Peça 24), a AGE suscitou três questões preliminares relativas aos itens 35, 38 e 41 da citação e formulou pedido de sobrestamento em relação ao item 8. No tocante ao item 41[1] da citação, referente à contratação de serviço de elaboração de roteiro para vídeo institucional de apresentação da InvestMinas, a defesa alegou a perda parcial de objeto do apontamento. Argumentou que, em razão de contingenciamento orçamentário, não houve avanço para as etapas de produção, edição e veiculação do vídeo, tampouco sua exibição ao público externo. Com relação ao item 35[2] da citação, a defesa sustentou, por pressuposto processual, que a matéria não deve ser objeto de análise no presente Balanço Geral do Estado, tendo em vista que o procedimento de recomposição da Conta Única do Tesouro Estadual relacionado ao Acordo do Rio Doce somente passou a ser adotado no exercício de 2026. Sendo assim, a AGE argumentou que não houve aplicação dessa sistemática em 2025 e que as questões a ela relacionadas deverão ser apreciadas no Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2026.

[1] Manifestar-se acerca da ausência de publicação, nos gastos com publicidade, das informações relativas ao público estimado, à finalidade da campanha e à avaliação dos resultados alcançados.

[2] Manifestar-se acerca da adequação da utilização dos rendimentos financeiros dos recursos vinculados ao Acordo do Rio Doce para recomposição da Conta Única do Tesouro Estadual, conforme descrito na Nota Técnica nº 3/SEF/STE-SCAF/2026, à luz do disposto no art. 8º, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que tais rendimentos integram os próprios recursos vinculados, possuem a mesma destinação do principal e devem ser aplicados exclusivamente nas finalidades previstas no acordo;

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Quanto ao item 38[3] da citação, relativo à ausência de informações sobre gastos com publicidade da Assembleia Legislativa, a AGE argumentou que a questão deve ser examinada no processo de prestação de contas do Poder Legislativo. Com esse fundamento, suscitou a inadequação da via eleita para análise da matéria nestes autos, citando precedente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a competência dos Tribunais de Contas para julgar as contas prestadas pelas Mesas Diretoras dos órgãos legislativos. Em relação ao item 8[4] da citação, referente à classificação de empresas com características de dependência como independentes, a defesa requereu o sobrestamento da análise da matéria até o trânsito em julgado do Processo 1.188.127, relativo ao Balanço Geral do Estado do exercício de 2024. Argumentou que a matéria já é objeto de discussão nas contas de 2024, razão pela qual a apreciação do apontamento deveria ser postergada até a conclusão do referido feito.

É importante ressaltar que as questões preliminares e o pedido de sobrestamento foram examinados nos tópicos específicos dedicados à análise dos respectivos apontamentos. Embora os fundamentos constem dos tópicos próprios, registram-se, em síntese, as conclusões da análise realizada. Quanto ao pedido de sobrestamento formulado em relação ao item 8, propõe-se sua rejeição, uma vez que não foi demonstrado que a apreciação da matéria nas contas de 2025 dependa da prévia conclusão do Processo 1.188.127, permanecendo necessária a análise do apontamento à luz dos fatos verificados no exercício em exame.

Com relação à preliminar suscitada quanto ao item 35, propõe-se seu acolhimento, por se tratar de sistemática cuja implementação, segundo informado pelo próprio Estado, ocorreu apenas a partir do exercício de 2026, devendo eventual análise de mérito ser realizada no âmbito do respectivo Balanço Geral do Estado.

Quanto à preliminar relativa ao item 41, propõe-se o seu acolhimento, tendo em vista que a ausência das informações relativas ao público estimado e à avaliação dos resultados decorreu da não veiculação da peça publicitária referente ao vídeo institucional da InvestMinas. Conforme esclarecido pela defesa, a contratação restringiu-se à elaboração do roteiro, não tendo havido produção, edição ou divulgação do material em razão de contingenciamento orçamentário. Desse modo, considerando que tais informações pressupõem a efetiva veiculação da campanha ao público-alvo, configura-se a perda parcial de objeto suscitada pelo Estado.

Relativamente à preliminar suscitada em relação ao item 38, propõe-se a sua rejeição. A questão suscitada não se refere ao julgamento das contas da Assembleia Legislativa nem à responsabilização de seus gestores, mas à verificação do cumprimento das exigências de transparência previstas no art. 7º da Lei Estadual nº 13.768/2000. Assim, a existência de processo próprio para apreciação das contas do Poder Legislativo não impede o registro e a análise de fatos relacionados à transparência dos gastos públicos no âmbito das contas de governo, cuja natureza é abrangente, e envolve a avaliação global da gestão pública estadual.

Diante do exposto, **propõe-se o acolhimento da preliminar relativa ao item 41, o acolhimento da preliminar relativa ao item 35, a rejeição da preliminar referente ao item 38 e a rejeição do pedido de sobrestamento formulado em relação ao item 8.**

III – APONTAMENTOS EM ESPÉCIE

Ao Governo do Estado de Minas Gerais

2 – Planejamento Governamental e Orçamento

[3] Esclarecer a ausência das informações exigidas pelo art. 7º da Lei 13.768/00, relativas aos gastos com publicidade – notadamente o objeto específico das campanhas e o período de veiculação da campanha.

[4] Esclarecer acerca da classificação de empresas com características de dependência como independentes, tendo em vista que, para fins de responsabilidade fiscal, não cabe ao ente controlador substituir o enquadramento jurídico exigido pela LRF por expectativas futuras de recuperação econômico-financeira, ainda que adotados planos de recuperação, os quais não afastam nem suspendem os efeitos jurídicos da dependência enquanto esta subsistir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

1 - Esclarecer sobre a possibilidade de revisão do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI para adequá-lo à nova metodologia adotada nas avaliações educacionais do Proeb (atualmente Simave, nos termos da Resolução SEE 5.138, de 24/4/2025), considerando que, em 2025, não foram apresentados os resultados dos Indicadores 16 e 17, que medem o desempenho do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, conforme previsto no plano.

Esclarecimentos

Na Peça 24, a Advocacia Geral do Estado – AGE, apresentou manifestação quanto ao apontamento, citando o Memorando SEPLAG/SCGAE 20/2026, juntado a Peça 26. De acordo com o referido documento:

> Conforme disposto no art. 1º da Lei nº 23.577, de 15 de janeiro de 2020, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) encontra-se vigente até 2030. Considerando que as diretrizes estratégicas estabelecidas permanecem válidas e que os indicadores finalísticos possuem metas definidas para os anos de 2026 e 2030, até o exercício de 2025 não foi iniciado processo de revisão do PMDI para adequação à alteração metodológica das avaliações educacionais do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb), atualmente integrante do Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública (Simave). A atualização do planejamento estratégico estadual ocorrerá por meio da elaboração de um novo PMDI, prevista para 2027, marco institucional destinado à revisão das diretrizes, objetivos, indicadores e metas que orientarão o desenvolvimento de Minas Gerais para o ciclo subsequente. Para subsidiar esse processo, o Estado já iniciou o Projeto Minas 2025–2050, coordenado pela Fundação João Pinheiro, que está realizando um diagnóstico estratégico e o levantamento de evidências sobre os principais desafios e oportunidades para o desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais, com vistas à proposição de diretrizes para a construção do próximo PMDI.

Análise Técnica

A AGE (Peça 24), com fundamento no Memorando SEPLAG/SCGAE 20/2026 (Peça 26), informou que não foi iniciado o processo de revisão do PMDI para adequação à alteração metodológica das avaliações educacionais do Proeb, atualmente integrante do Simave. Segundo o Estado, as diretrizes estratégicas do plano permanecem válidas até 2030 e a sua atualização ocorrerá por meio da elaboração de um novo PMDI, prevista para 2027.

Todavia, os esclarecimentos apresentados não afastam o apontamento realizado no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador[5]. Conforme registrado, no âmbito do objetivo estratégico "Ser referência em qualidade, eficiência e oportunidade de ensino", não foram apresentados os resultados de 2025 dos Indicadores 16[6] e 17[7]. A justificativa apresentada pelo Estado para substituir as avaliações do Proeb do 9º ano (Ensino Fundamental) e do 3º ano (Ensino Médio) por aferições do 7º ano (Ensino Fundamental) e do 1º ano (Ensino Médio) não afasta a necessidade de cumprimento dos indicadores originalmente previstos no PMDI. O plano foi estruturado com base nesses dois indicadores específicos, que contam com séries históricas consolidadas. Ainda que a alteração metodológica possa ter fundamento pedagógico, ela deveria ter sido acompanhada da atualização do PMDI.

Cumpre destacar que a necessidade de atualização do PMDI já havia sido evidenciada por este Tribunal. No parecer prévio das contas de 2021 (Processo 1.114.783), publicado no Diário Oficial de Contas em 7/6/24, com trânsito em julgado em 31/7/24, foi expedida determinação para que o Estado aprimorasse o PMDI vigente, avaliando a inclusão de novos indicadores e a revisão das metas. Porém, a determinação não foi atendida, tendo em vista que o processo de revisão do plano não foi iniciado.

[5] Página 34.

[6] De acordo com o Estado: "considerando que o 9º ano do Ensino Fundamental já é avaliado por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB), com vistas a ampliar o acompanhamento do avanço pedagógico e possibilitar a avaliação dos estudantes em diferentes etapas de escolarização, o PROEB passou a contemplar os alunos do 7º ano. Assim, não foram avaliados os resultados do 9º ano. Para fins de conhecimento, os resultados PROEB do 7º ano dos anos finais do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual foram: LP: 231,95 Mat: 237,7".

[7] De acordo com o Estado: "considerando que o 3º ano do Ensino Médio já é avaliado por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, com vistas a ampliar o acompanhamento do avanço pedagógico e possibilitar a avaliação dos estudantes em diferentes etapas de escolarização, o PROEB passou a contemplar os alunos do 1º ano do Ensino Médio. Assim, não foram avaliados os resultados do 3º ano do EM. Para fins de conhecimento, os resultados PROEB do 1º ano do Ensino Médio da Rede Pública Estadual foram: LP: 252 Mat: 245".

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Dessa forma, os esclarecimentos apresentados confirmam que não houve adequação do PMDI à metodologia atualmente adotada nas avaliações educacionais do Estado, permanecendo a divergência entre os indicadores previstos no plano e os resultados efetivamente produzidos.

2 - Esclarecer os motivos que resultaram no baixo nível de execução das ações previstas no âmbito do Identificador de Procedência e Uso 4 – Recursos Recebidos para Atendimento de Demandas de Participação Cidadã, tendo em vista que, das 30 ações previstas, apenas sete apresentaram empenhos até o final do exercício; e informar quais iniciativas estão sendo planejadas para aprimorar a efetividade das ações voltadas ao atendimento das demandas de participação cidadã nos exercícios subsequentes.

Esclarecimentos

Em sua manifestação (Peça 24), a AGE sustentou que não subsiste, atualmente, obrigação constitucional de realização de audiências públicas regionais nem de destinação de percentual da receita orçamentária para atendimento das propostas nelas priorizadas. Nesse sentido, destacou que a Emenda à Constituição Estadual 113, de 24/4/23, revogou os dispositivos que previam tais exigências, entendimento que, segundo a AGE, já foi reconhecido por este Tribunal no Parecer Prévio sobre as contas do exercício de 2022 (Processo 1.144.601).

Acrescentou, ainda, que a alteração promovida pela emenda estadual está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.680, que na ocasião declarou a inconstitucionalidade de norma estadual que conferia caráter impositivo às deliberações populares na elaboração do orçamento, por entender que tal vinculação restringe a competência constitucional do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa das leis orçamentárias e limita o exercício do poder de emenda pelo Legislativo. Além disso, por meio do Relatório Técnico 6/SEF/STE/2026 (Peça 25), o Estado pontuou o seguinte:

> Inicialmente, cumpre destacar que a Secretaria de Estado de Governo, conforme dispõe o artigo 10 do Decreto n° 49.110/2025, é responsável por "coordenar e gerenciar as ações que envolvem a saída de recursos estaduais, em especial as emendas parlamentares estaduais, com o objetivo de fortalecer o alinhamento intragovernamental e intergovernamental". Em relação ao questionamento apresentado, destaca-se que a Constituição Estadual estabelece regimes jurídicos distintos para as emendas parlamentares estaduais. Enquanto as emendas individuais e de bloco e bancada possuem execução orçamentária e financeira obrigatória, as Emendas da Comissão de Participação Popular possuem natureza diversa e não se submetem ao regime constitucional de execução obrigatória aplicável às emendas impositivas. Dessa forma, sua execução observa rito próprio no âmbito do Poder Executivo, não estando sujeita aos prazos constitucionais estabelecidos para as emendas impositivas e devendo ser compatibilizada com a disponibilidade financeira e operacional do exercício.
>
> Nesse contexto, destaca-se a promulgação da Emenda Constitucional n° 112/2023, que elevou de 1% para 2% da Receita Corrente Líquida o percentual destinado às emendas parlamentares individuais impositivas. Em decorrência dessa alteração, o montante destinado a essas emendas passou de aproximadamente R$ 1,66 bilhão, em 2024, para R$ 2,16 bilhões, em 2025, representando um acréscimo de cerca de R$ 500 milhões e resultando na tramitação de mais de dez mil indicações no exercício de 2025. Esse cenário ampliou significativamente a demanda operacional dos órgãos responsáveis pela gestão e execução das transferências estaduais. Assim, considerando a capacidade técnico-operacional disponível e, sobretudo, a obrigatoriedade constitucional de execução das emendas parlamentares impositivas, parcela significativa da capacidade operacional foi direcionada à operacionalização dessas emendas, de modo a assegurar o cumprimento dos prazos e determinações estabelecidos pela Constituição Estadual, reduzindo a capacidade disponível para a execução das demais modalidades de emendas parlamentares no mesmo exercício. Por fim, destaca-se que a SEGOV reconhece a importância e a legitimidade das Emendas de Comissão de Participação Popular, por tratarem-se de emendas resultantes do diálogo com a população, da participação cidadã, e por serem propostas que representam as necessidades da sociedade civil. Por isso, no tocante as iniciativas para aprimoramento da execução de Emendas CPP, esta Secretaria tem buscado constante diálogo com a Comissão de Participação Popular, a fim de aperfeiçoar os processos. Ademais, a SEGOV tem buscado o aperfeiçoamento e a evolução dos sistemas de gerenciamento e emenda parlamentares (Sigcon saída, Portal de Emendas) a fim de tornar o processo mais ágil e eficiente.

Análise Técnica

Inicialmente, cumpre esclarecer que o apontamento formulado por este Tribunal não se refere à existência de obrigação de destinação de percentual da receita orçamentária para o atendimento de propostas oriundas de mecanismos de participação popular, a qual foi revogada pela Emenda à Constituição Estadual 113/2023. A questão suscitada diz respeito, especificamente, ao baixo nível de execução orçamentária das ações classificadas no âmbito do IPU 4. Nesse sentido, o

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

foco do apontamento recai sobre o fato de que, ao final do exercício de 2025, das 30 ações vinculadas ao IPU 4 contempladas com créditos autorizados da ordem de R$ 24,920 milhões, apenas sete registraram execução por meio de empenhos, totalizando R$ 5,582 milhões. Tal montante corresponde a apenas 22,40% da dotação orçamentária disponível, evidenciando reduzido nível de execução das ações destinadas ao atendimento das demandas de participação cidadã, circunstância que motivou o presente apontamento.

Ressalta-se que a transparência da gestão fiscal também é assegurada mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, da lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos, nos termos do art. 48, § 1º, I da LRF. Assim, embora não haja mais a obrigatoriedade de fixação de percentual da receita orçamentária para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, é relevante que haja incentivo à participação popular no processo orçamentário. No âmbito do Estado, a Comissão de Participação Popular da ALMG analisa sugestões de projetos e ações legislativas enviadas por sindicatos, ONGs e outras entidades. Ela pode avaliar propostas que resultem em projetos de lei, emendas, requerimentos a órgãos públicos ou pedidos de audiências. Além disso, essas proposições também podem surgir das audiências realizadas durante a discussão do PPAG.

Diante das considerações apresentadas, verifica-se que o Estado atribuiu o resultado apurado ao final de 2025 à necessidade de priorização operacional das emendas parlamentares impositivas, em razão do aumento do volume de recursos e indicações decorrentes da Emenda à Constituição 112, de 24/4/23. Todavia, observa-se que essa alteração normativa já se encontrava em vigor durante a execução orçamentária de 2024. Apesar disso, naquele exercício, as ações vinculadas ao IPU 4 alcançaram execução correspondente a 90,73% dos créditos autorizados. Em outras palavras, o fator apontado pelo Estado como limitador da execução das ações vinculadas ao IPU 4 em 2025 já existia em 2024, ano em que referidas ações alcançaram elevado nível de execução orçamentária. Ressalte-se, ainda, que esta Corte já registrou, em exercícios anteriores, baixos níveis de execução das ações financiadas com recursos do IPU 4, bem como a concentração da realização de despesas nos últimos meses do exercício financeiro.

Diante do exposto, os esclarecimentos apresentados não são suficientes para explicar integralmente o baixo nível de execução observado em 2025. Permanece, portanto, a necessidade de aperfeiçoamento do planejamento e da execução das ações vinculadas ao IPU 4, de forma a assegurar maior compatibilidade entre os recursos autorizados e sua efetiva implementação.

3 - Esclarecer sobre a possibilidade de, na próxima LOA, apresentar de maneira detalhada e transparente, a alocação dos recursos nos 50 municípios com pior desempenho no IMRS, explicitando a metodologia de proporcionalidade populacional mencionada no Ofício SEPLAG/SPLOR 19/2025, de 10/7/25, bem como disponibilizar estimativas, por município, que permitam acompanhar efetivamente a aplicação dessa metodologia, atualmente não perceptível no demonstrativo previsto na lei orçamentária.

Esclarecimentos

Em sua manifestação (Peça 24), a AGE reproduziu os esclarecimentos constantes da Nota Técnica SEPLAG/SPLOR 21/2026 (Peça 28), nos seguintes termos:

> Em relação ao apontamento, esclarece-se que o processo de elaboração da LOA contempla ações regionalizadas nos níveis municipal, regional e estadual, conforme a natureza da política pública e o grau de detalhamento disponível no momento do planejamento. Dessa forma, determinadas ações são inicialmente registradas em localizadores genéricos, como "Diversos Municípios – Estadual" ou "Diversos da Região Geográfica Intermediária", tendo sua distribuição territorial definida ao longo da execução.
>
> Para fins de elaboração do Demonstrativo dos recursos destinados aos municípios classificados nas cinquenta últimas posições do IMRS, os valores previstos nesses localizadores genéricos são estimados mediante proporcionalização populacional, com base nas estimativas oficiais do IBGE. Tal metodologia permite atribuir, de forma objetiva e transparente, uma estimativa de recursos aos municípios beneficiários, viabilizando o acompanhamento da distribuição potencial das ações planejadas.
>
> A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão reconhece a importância de ampliar a transparência das informações apresentadas e avaliará, no âmbito do aperfeiçoamento contínuo dos instrumentos de planejamento e orçamento,

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

alternativas para explicitar de forma mais detalhada a metodologia adotada e as estimativas municipais decorrentes da proporcionalização populacional, observadas as limitações técnicas inerentes à fase de planejamento orçamentário.

Análise Técnica

Os esclarecimentos apresentados pelo Estado reiteram que os recursos previstos em localizadores genéricos são distribuídos mediante metodologia de proporcionalização populacional, baseada em dados do IBGE. Informa-se, ainda, que a Seplag avaliará alternativas para ampliar a transparência dessas informações nas próximas leis orçamentárias. Dessa forma, os esclarecimentos prestados indicam que o Estado reconhece a relevância do aprimoramento sugerido por este Tribunal, informando que avaliará alternativas para ampliar o detalhamento das informações apresentadas no demonstrativo, no âmbito do processo de aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento. Nesse contexto, considera-se oportuno acompanhar a matéria nas próximas leis orçamentárias, a fim de verificar eventuais avanços na explicitação da metodologia de proporcionalização populacional e na divulgação das estimativas de recursos por município.

2.5.1 – Regionalização da Execução Orçamentária

4 - Manifestar-se acerca da possiblidade de revisão dos critérios atualmente utilizados para a distribuição regional dos recursos, considerando, entre outros aspectos, indicadores socioeconômicos, demográficos e de demanda por serviços públicos, com vistas à promoção de maior equilíbrio territorial.

Esclarecimentos

Por meio da Nota Técnica SEPLAG/SPLOR nº. 21/2026 (Peça 28)[8], o Estado de Minas Gerais argumenta que o processo de planejamento estadual já incorpora informações de caráter socioeconômico, demográfico, territorial e setorial, utilizadas pelos órgãos e entidades na formulação das políticas públicas, com o propósito de promover maior equilíbrio territorial.

Alega ainda que determinadas ações governamentais possuem critérios técnicos próprios de alocação de recursos, definidos pelos órgãos responsáveis, os quais consideram fatores como demanda por serviços públicos, capacidade operacional e características regionais específicas.

Nesse contexto, esclarece que a distribuição regional dos recursos públicos não segue um critério único, mas varia conforme a natureza das políticas públicas, os objetivos dos programas governamentais e as especificidades técnicas e operacionais de cada ação orçamentária.

Por fim, o Estado afirma que eventuais alterações nos critérios de distribuição regional devem ser avaliadas com cautela, levando em conta as características de cada política pública, as limitações técnicas e operacionais do processo de planejamento e execução orçamentária, bem como a necessidade de preservar a coerência metodológica e a comparabilidade das informações constantes dos instrumentos de planejamento governamental.

Em síntese, o Estado defende que os critérios atualmente utilizados já consideram variáveis relacionadas às desigualdades territoriais e que eventual revisão metodológica não pode ser realizada de forma geral ou uniforme, devendo respeitar as particularidades de cada política pública e as exigências técnicas do sistema de planejamento e orçamento.

Análise Técnica

A observação formulada pela Cfamge decorreu da constatação objetiva de que a Região Intermediária de Belo Horizonte continuou concentrando parcela significativamente superior das despesas estaduais em 2024 e 2025, inclusive em termos per capita, indicando persistência e aprofundamento das disparidades territoriais na execução orçamentária.

[8] A Manifestação da AGE (Peça 24) e o Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026 (Peça 25) reproduziram a justificativa contida na Nota Técnica SEPLAG/SPLOR nº. 21/2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Contudo, a resposta apresentada ofereceu a perspectiva de que a concentração de despesas em determinada região não constitui, por si só, evidência de inadequação dos critérios de distribuição dos recursos. Tal fenômeno pode decorrer da localização de equipamentos públicos de abrangência estadual, da concentração populacional, da presença de serviços de alta complexidade ou, ainda, da centralização administrativa de determinadas ações governamentais.

Nesse sentido, em análise complementar da distribuição regional da despesa, a Cfamge verifica que, com exceção da Região Intermediária de Belo Horizonte, as demais regiões intermediárias tendem a se concentrar em torno da média estadual, situando-se, em sua maior parte, dentro do intervalo correspondente a um desvio-padrão em relação ao valor médio observado.

Tal comportamento sugere que a principal assimetria da distribuição está associada à posição singular da Região Intermediária de Belo Horizonte, enquanto as demais regiões apresentam padrão relativamente homogêneo de participação na despesa estadual.

Assim, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a concentração observada decorra necessariamente de inadequação dos critérios de alocação de recursos, tampouco evidenciam, de forma suficiente, a necessidade imediata de sua revisão.

Diante do exposto, considera-se atendida a solicitação de esclarecimentos encaminhada ao Estado.

5 - Manifestar-se quanto à adoção de medidas voltadas ao aperfeiçoamento da estimativa inicial da alocação regional das despesas, de forma a reduzir a dependência de localizadores genéricos e a promover maior aderência entre o planejamento orçamentário e a execução.

Esclarecimentos

Por meio da Nota Técnica SEPLAG/SPLOR nº. 21/2026 (Peça 28)[9], o Estado de Minas Gerais informou que a regionalização das despesas e a definição das programações orçamentárias são realizadas com base nas informações disponíveis durante as etapas de planejamento, buscando refletir, tanto quanto possível, a distribuição territorial prevista para a execução das ações governamentais.

Informou ainda que, ao longo da execução orçamentária, são efetuados acompanhamentos físicos e financeiros das ações, permitindo ajustes nas programações em função das necessidades identificadas pelos órgãos responsáveis.

Segundo o Estado, a utilização de mecanismos de regionalização e metodologias de estimativa tem por objetivo garantir maior transparência na alocação dos recursos públicos e possibilitar avaliações mais equitativas, sem comprometer a flexibilidade necessária à implementação das políticas governamentais.

Por fim, o Estado afirmou que continua atuando no aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento, orçamento e monitoramento governamental, observadas as limitações técnicas e operacionais inerentes ao processo orçamentário e a necessidade de preservar a consistência das informações constantes dos instrumentos de planejamento.

Análise Técnica

A manifestação do Estado não demonstra, de forma objetiva, a adoção de medidas concretas capazes de enfrentar as fragilidades identificadas no planejamento orçamentário regionalizado.

[9] A Manifestação da AGE (Peça 24) e o Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026 (Peça 25) reproduziram a justificativa contida na Nota Técnica SEPLAG/SPLOR nº. 21/2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Embora o Estado reafirme a existência de limitações técnicas inerentes ao processo de planejamento e destaque a necessidade de flexibilidade na execução das políticas públicas, a resposta apresentada não indica providências específicas, implementadas ou planejadas, para aprimorar a estimativa inicial da alocação regional das despesas.

Cumpre observar que a justificativa reproduz, em essência, o mesmo argumento registrado em exercícios anteriores, segundo o qual os órgãos nem sempre dispõem de informações suficientes para definir antecipadamente a distribuição territorial das ações. Entretanto, a recorrência da situação ao longo de diversos exercícios, associada à persistente subestimação das programações nas regiões intermediárias e à superestimação do localizador estadual, constatadas na execução orçamentária, pode indicar a necessidade de revisão ou aperfeiçoamento do modelo de regionalização adotado.

Ainda que seja legítima a utilização de localizadores mais abrangentes em determinadas ações, o elevado nível de reconfiguração territorial, observado durante a execução, reduz a capacidade da Lei Orçamentária Anual de representar adequadamente a distribuição regional inicialmente planejada dos recursos públicos, com potenciais reflexos sobre a transparência, a previsibilidade orçamentária e o monitoramento da ação governamental.

Nesse contexto, entende-se que o Estado não demonstrou, de forma suficiente, a adoção de medidas capazes de reduzir os desvios identificados. Considerando que tais distorções comprometem a aderência entre o planejamento regionalizado e a execução orçamentária efetiva, **sugere-se recomendar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão que aperfeiçoe as metodologias de estimativa e alocação regional das despesas na fase de elaboração dos instrumentos de planejamento e orçamento, especialmente da Lei Orçamentária Anual, com vistas a reduzir a utilização excessiva de localizadores genéricos e ampliar a correspondência entre a programação regional inicialmente prevista e a execução efetivamente realizada.**

3.4- Adequação do Patrimônio às Normas Contábeis

6 - Esclarecer acerca das medidas destinadas à regularização das situações apontadas, com cronogramas e responsáveis definidos, de modo a contribuir para o fortalecimento da fidedignidade e da transparência do Balanço Patrimonial consolidado, em conformidade com as normas contábeis aplicáveis ao setor público.

Esclarecimentos

O Estado apresentou manifestação por meio do Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026 (Peça 25), no qual foram prestadas informações e esclarecimentos sobre as providências adotadas e das medidas previstas para o atendimento da solicitação de manifestação acerca da Adequação do Patrimônio às Normas Contábeis, como se segue:

Em relação à conta Caixa (1.1.1.1.1.01), a SEF-MG esclarece que os saldos registrados se referem exclusivamente a numerários pertencentes a pessoas privadas de liberdade, mantidos sob custódia da administração prisional, os quais estariam sujeitos a controles específicos de guarda, rastreabilidade e conferência. Em relação à conta Aplicações Financeiras (1.1.1.1.1.10), as inconsistências identificadas são atribuídas à necessidade de realização tempestiva das conciliações pelas unidades responsáveis pelos respectivos saldos.

No tocante à conta Adiantamentos/Diárias de Viagem a Conceder (1.1.3.1.1.01.90), a SEF-MG reconhece que a classificação atualmente utilizada não corresponde integralmente ao conceito patrimonial previsto no Mcasp, mas sustenta sua manutenção em razão das limitações operacionais do Siafi-MG e da necessidade de preservar a rastreabilidade e o controle das autorizações pendentes de efetivação.

Quanto às contas relacionadas a precatórios e RPVs (1.1.3.5.1.03 e 1.1.3.5.1.05), a permanência dos saldos decorre das dificuldades operacionais na integração de informações entre a Secretaria da Fazenda, a Advocacia-Geral do Estado e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Informa, ainda, a criação de um grupo de trabalho destinado ao aperfeiçoamento dos fluxos de informação e à redução dos saldos transitórios evidenciados nas demonstrações contábeis.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Nas contas vinculadas a créditos e recuperações, tais como a 1.1.3.8.1.03 - Recursos a Recuperar do Município referente à Restituição de IPVA aos Contribuintes e a 1.1.3.9.1.01 - Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, a SEF-MG defende a manutenção dos registros no ativo patrimonial, argumentando que eles representam direitos creditórios efetivos ou créditos com expectativa razoável de realização. Informa, também, que as unidades responsáveis foram orientadas a revisar periodicamente a recuperabilidade desses ativos.

Com relação à conta 1.1.3.8.1.09 - Recursos Bloqueados/Indisponíveis - Instituição Financeira, a SEF-MG informa que realizou a reclassificação dos saldos para o ativo não circulante, por meio da conta 1.2.1.2.1.06.05 - Recursos Bloqueados/Indisponíveis - Instituição Financeira, adequando-se às recomendações anteriormente formuladas pelo Tribunal.

No que se refere às contas de estoques e bens pendentes de incorporação patrimonial, especialmente as contas 1.1.5.6.1.04 - Material de Consumo/Medicamentos/Produtos Laboratoriais Pendentes de Incorporação - Recebimento Provisório e 1.2.3.1.1.03 - Material Permanente Pendente de Incorporação - Recebimento Provisório, os registros representam etapas intermediárias normais dos processos de recebimento, liquidação e incorporação patrimonial. Apesar disso, a SEF-MG reconhece a necessidade de monitoramento e regularização de determinados saldos.

Quanto às contas relativas a bens móveis e imóveis a incorporar ou desincorporar, notadamente as contas 1.2.3.1.1.88.01, 1.2.3.1.1.99.01, 1.2.3.1.1.99.02, 1.2.3.2.1.06 e 1.2.3.2.1.99.01, a SEF-MG reconhece a existência de inconsistências e de saldos antigos, comprometendo-se a orientar as unidades responsáveis para adoção de medidas de regularização. Parte dos problemas é atribuída à complexidade operacional dos processos patrimoniais e à existência de registros históricos.

Em relação às contas 2.1.1.1.1.01.01 - Pessoal Ativo e 2.1.1.1.1.01.02 - Pessoal Terceirizado/Substituição de Mão de Obra/Estagiários, a SEF-MG informa que as unidades gestoras foram orientadas a promover análises individualizadas dos saldos e efetuar baixas de registros considerados insubsistentes e que a matéria teria sido amplamente discutida em encontros técnicos promovidos pela Contadoria Geral, permanecendo o acompanhamento junto às unidades que ainda apresentam pendências de regularização.

Por sua vez, quanto à conta 2.1.8.9.1.10 - Desapropriações de Imóveis Pendentes de Regularização/Execução da Despesa, a SEF-MG destaca que a nomenclatura da conta foi aperfeiçoada para conferir maior clareza às demonstrações contábeis, bem como sustenta que as inconsistências observadas decorrem principalmente de limitações operacionais na integração entre sistemas corporativos e não de inadequação conceitual do registro contábil. As medidas em andamento estariam voltadas ao saneamento de registros remanescentes e ao aperfeiçoamento dos controles operacionais.

Análise Técnica

Em relação à conta Caixa (1.1.1.1.1.01), a SEF-MG esclareceu que os recursos registrados pertencem a pessoas privadas de liberdade, não constituindo disponibilidades próprias do ente. Contudo, a manifestação não informa de que forma a obrigação correspondente perante os respectivos titulares está registrada no passivo, nem demonstra a correlação entre os valores custodiados e a eventual obrigação de restituição. Além disso, embora mencione a existência de controles internos de guarda, rastreabilidade e conferência, o órgão não apresenta elementos comprobatórios que permitam avaliar sua efetividade. Dessa forma, permanecem dúvidas quanto à adequada representação patrimonial da operação e à suficiência dos mecanismos de controle adotados.

Quanto à conta Aplicações Financeiras (1.1.1.1.1.10), a resposta limita-se a atribuir às unidades executoras a responsabilidade pelas conciliações e pela regularidade dos registros contábeis. Entretanto, não foram prestadas informações acerca da natureza das aplicações, dos prazos de resgate, da liquidez ou de eventuais restrições que permitam verificar sua adequação aos critérios da NBC TSP 12 para classificação como equivalentes de caixa. Tampouco foram apresentados dados sobre a extensão das inconsistências identificadas e seu estágio de regularização, razão pela qual o apontamento permanece sem enfrentamento conclusivo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

No tocante à conta Adiantamentos/Diárias de Viagem a Conceder (1.1.3.1.1.01.90), o Estado reconhece que ela não representa ativo patrimonial, segundo os conceitos do Mcasp, mas justifica sua manutenção por limitações operacionais do Siafi-MG e pela necessidade de controle administrativo das autorizações concedidas. Todavia, o ente não apresenta plano de ação, cronograma ou solução alternativa capaz de compatibilizar as necessidades operacionais com a adequada classificação patrimonial, permanecendo a impropriedade reconhecida sem perspectiva concreta de regularização.

Em relação às contas de precatórios e RPVs (1.1.3.5.1.03 e 1.1.3.5.1.05), a SEF-MG atribui os saldos remanescentes à complexidade operacional do fluxo de pagamentos e às dificuldades de integração entre os órgãos envolvidos, bem como informa a criação de um grupo de trabalho para aperfeiçoamento dos procedimentos. Apesar disso, não apresenta metas, responsáveis ou cronograma para eliminação das inconsistências identificadas, de modo que os esclarecimentos contribuem para compreender as causas do problema, mas não demonstram sua efetiva solução.

Quanto à conta 1.1.3.8.1.03 – Recursos a Recuperar do Município Referente à Restituição de IPVA aos Contribuintes, os esclarecimentos demonstram que o Estado efetivamente possui direito creditório correspondente à parcela municipal das restituições de IPVA suportadas com recursos próprios. Considerando que o crédito subsiste independentemente do mecanismo de compensação futura e pode ser exigido diretamente dos municípios, entende-se que a classificação no ativo patrimonial encontra respaldo, restando sanada a dúvida inicialmente apontada.

No caso da conta 1.1.3.8.1.09 – Recursos Bloqueados/Indisponíveis – Instituição Financeira, os esclarecimentos apresentados podem ser considerados satisfatórios, tendo em vista que o Estado informou a reclassificação dos saldos anteriormente registrados no ativo circulante para conta específica no ativo não circulante, mediante utilização da conta 1.2.1.2.1.06.05, medida compatível com a natureza desses recursos e alinhada às recomendações anteriormente expedidas.

Já em relação à conta 1.1.3.8.1.13 – Dívida Previdenciária Renegociada – Estado, o próprio ente admite que a evidenciação ideal deveria ocorrer por meio de contas intra-OFSS, aptas à eliminação automática na consolidação. Contudo, limita-se a atribuir a situação a restrições sistêmicas, sem apresentar medidas concretas, cronograma ou solução para correção da inconsistência identificada.

Sobre a conta 1.1.3.9.1.01 – (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, a SEF-MG informa ter orientado as unidades responsáveis a avaliar a recuperabilidade dos créditos e atualizar os respectivos ajustes para perdas. Entretanto, ao defender que cada unidade adote metodologia própria de cálculo, a resposta não demonstra a adoção de mecanismos suficientes para assegurar maior uniformidade, consistência e comparabilidade das informações contábeis consolidadas.

Quanto à conta 1.1.5.6.1.04 – Material de Consumo/Medicamentos/Produtos Laboratoriais Pendente de Incorporação – Recebimento Provisório, a SEF-MG esclarece sua finalidade operacional e informa que realizará acompanhamento junto às unidades executoras. Contudo, não apresenta medidas concretas, prazos ou responsáveis pelas regularizações necessárias. Além disso, a alegação de inexistência de identificação de saldos antigos não afasta a constatação da permanência prolongada de registros em conta de natureza temporária, evidenciando a necessidade de aperfeiçoamento dos controles e da tempestividade das baixas.

Em relação à conta 1.2.1.2.1.98.02 – Devedores por Encargos de Assistência à Saúde – Segurados, a manifestação do ente demonstra o encaminhamento das recomendações ao IPSM e a abertura de processo de análise dos saldos. Contudo, a ausência de cronograma, metas ou prazos definidos impede a conclusão sobre a efetiva regularização da situação apontada.

No que se refere à conta 1.2.1.2.1.99.01 – (-) Ajuste para Perda de Créditos a Receber, a SEF-MG reconhece a existência de saldos antigos e informa estar promovendo reavaliações de recuperabilidade. Apesar disso, não estabelece responsáveis, metas ou prazos para a conclusão dos trabalhos, de modo que as providências anunciadas permanecem em nível genérico.

Por outro lado, a manifestação da SEF-MG pode ser considerada satisfatória quanto à conta 1.2.2.1.1.01.02 – Participações Societárias a Integralizar, uma vez que reconhece expressamente a inadequação da classificação e informa a reclassificação

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

dos saldos para a conta 1.2.2.1.1.01.06 – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, além da adequação dos registros futuros ao PCASP vigente.

Quanto à conta 1.2.3.1.1.03 – Material Permanente Pendente de Incorporação – Recebimento Provisório, os esclarecimentos não afastam integralmente o apontamento, uma vez que, apesar da afirmação de inexistência de saldos oriundos de exercícios anteriores, foi identificada a manutenção de registros datados de dezembro de 2025 compondo o saldo analisado em julho de 2026. A situação reforça a necessidade de aprimoramento dos controles de incorporação patrimonial.

Em relação às contas 1.2.3.1.1.88.01 – Bens Móveis a Incorporar e 1.2.3.1.1.99.02 – (-) Bens Móveis a Incorporar/Transferência, a SEF-MG reconhece as inconsistências existentes e informa que orientará as unidades responsáveis. No entanto, não apresenta cronograma ou metas para eliminação dos saldos históricos, permanecendo indefinido o horizonte de regularização.

Situação semelhante ocorre com as contas 1.2.3.1.1.99.01 – Bens Móveis a Desincorporar por Alienação e 1.2.3.2.1.99.02 – Bens Imóveis a Desincorporar por Alienação. Embora a SEF-MG justifique o tratamento contábil adotado e reconheça a necessidade de regularização dos saldos remanescentes, não apresenta cronograma ou responsáveis específicos para a conclusão das providências anunciadas.

Quanto à conta 1.2.3.2.1.06 – Instalações Pendentes de Incorporação Patrimonial – Imóveis, o Estado informa redução significativa dos saldos e o encaminhamento das determinações às unidades responsáveis. Ainda que a redução dos saldos evidencie avanço no tratamento da matéria, os esclarecimentos não permitem concluir pela efetiva regularização das pendências remanescentes, uma vez que não foram apresentados prazos ou metas para conclusão das providências informadas.

Da mesma forma, em relação à conta 1.2.3.2.1.99.01 – (-) Bens Imóveis Alienados a Prazo, embora a SEF-MG atribua os saldos remanescentes às particularidades do processo sucessório da extinta Ruralminas e informe a continuidade das análises, não apresenta cronograma ou responsáveis específicos para o saneamento definitivo das pendências.

No caso das contas 2.1.1.1.1.01.01 – Pessoal Ativo e 2.1.1.1.1.01.02 – Pessoal Terceirizado/Substituição de Mão de Obra/Estagiários, o ente demonstra a realização de orientações formais, capacitações e acompanhamento das unidades responsáveis. Todavia, não estabelece prazos ou metas para a eliminação dos saldos remanescentes, limitando-se a informar a continuidade das ações já em curso.

Quanto à conta 2.1.8.9.1.10 – Desapropriações de Imóveis Pendentes de Regularização/Execução da Despesa, a SEF-MG esclarece o tratamento conceitual adotado, informa que promoveu a adequação da nomenclatura da conta e sustenta que as inconsistências identificadas decorrem de questões operacionais e não de impropriedade contábil. Contudo, não apresenta cronograma, responsáveis ou medidas concretas para conclusão das regularizações pendentes, não permitindo concluir pelo integral atendimento do apontamento realizado pela fiscalização.

Pelo exposto, verifica-se que os esclarecimentos apresentados pela SEF-MG contribuíram para o entendimento das inconsistências identificadas e, em alguns casos específicos, demonstraram a adoção de providências efetivas de regularização, como nas contas 1.1.3.8.1.03, 1.1.3.8.1.09 e 1.2.2.1.1.01.02. Contudo, para parcela relevante dos apontamentos, permanecem ausentes cronogramas, metas e responsáveis claramente definidos, o que dificulta a aferição da efetiva superação das impropriedades identificadas.

Nesse contexto, embora tenham sido prestados esclarecimentos relevantes, permanecem situações pendentes de regularização, cuja evolução deverá ser acompanhada e reavaliada por esta Coordenadoria nas contas governamentais, a fim de verificar a efetiva adequação dos registros às normas de contabilidade aplicadas ao setor público.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

4.1 –Síntese da Previsão e Execução Orçamentária das Receitas/Despesas Fiscais e Resultado Orçamentário

7 - Manifestar-se acerca dos motivos que ensejaram a não realização das audiências públicas na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da ALMG para o debate sobre o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o Estado, relativas ao segundo e terceiro quadrimestres de 2025, bem como informar as providências eventualmente adotadas ou pretendidas para assegurar que o debate público ocorra dentro do prazo definido pelo art. 9º, § 4º da LRF.

Esclarecimentos

O Estado, por intermédio da SEF-MG[10], informou que o Poder Executivo tem permanecido continuamente à disposição da ALMG para participar das audiências públicas promovidas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária – CFFO, sempre que formalmente convocado pelo Poder Legislativo.

Acrescentou que, em 23/6/26, foi realizada edição do programa Assembleia Fiscaliza, que consiste em uma audiência pública promovida pela CFFO, ocasião em que foram apresentados e debatidos dados fiscais referentes ao período compreendido entre maio de 2025 e abril de 2026.

Análise Técnica

Os esclarecimentos apresentados não afastam o apontamento. Nos termos do § 4º do art. 9º da LRF, a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre devem ocorrer em audiência pública perante a comissão legislativa competente, dentro dos prazos legalmente estabelecidos, quais sejam, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, relativamente a cada quadrimestre. Conforme registrado no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais – Relatório Final de 2025, não foi identificada, até sua elaboração, a realização das audiências relativas ao segundo e ao terceiro quadrimestres de 2025.

Embora a realização dessas audiências dependa de atuação conjunta dos Poderes Executivo e Legislativo, os esclarecimentos apresentados não permitem compreender integralmente os fatores que contribuíram para a ausência das audiências relativas ao segundo e ao terceiro quadrimestres de 2025, nem apresenta evidências de providências adotadas pelo Estado para viabilizar o cumprimento tempestivo da exigência legal. Da mesma forma, a realização do Assembleia Fiscaliza, em 23/6/26, ocorreu em momento posterior aos prazos previstos na legislação e não demonstra, por si só, o debate específico a respeito do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o Estado, referentes aos quadrimestres apontados. Ademais, não foram informadas medidas concretas destinadas a assegurar a realização tempestiva das futuras audiências públicas, conforme solicitado no apontamento realizado.

Opina-se, portanto, pela manutenção do apontamento, sugerindo-se recomendação para que o Estado aperfeiçoe os mecanismos de articulação institucional junto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa, com vistas a assegurar a realização tempestiva das audiências públicas previstas na LRF.

4.3 – Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

8 - Esclarecer acerca da classificação de empresas com características de dependência como independentes, tendo em vista que, para fins de responsabilidade fiscal, não cabe ao ente controlador substituir o enquadramento jurídico exigido pela LRF por expectativas futuras de recuperação econômico-financeira, ainda que adotados planos de recuperação, os quais não afastam nem suspendem os efeitos jurídicos da dependência enquanto esta subsistir.

[10] Peça 25 – Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026. A AGE, na Peça 24 – Manifestação, também faz referência a esse apontamento, em seu item 31.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Esclarecimentos

Em relação ao apontamento acerca da classificação de empresas com características de dependência como independentes, o Estado, por meio do Relatório Técnico 6/SEF/STE/2026 (Peça 25), argumenta que a matéria demanda análise mais aprofundada e contextualizada, considerando não apenas a situação observada no exercício, mas também os processos de reestruturação e recuperação econômico-financeira em curso nas entidades envolvidas.

No caso da Cohab Minas, informa que foram instaurados procedimentos administrativos e avaliações técnicas destinadas a verificar seu enquadramento institucional e econômico-financeiro, encontrando-se em elaboração e análise instrumentos voltados à recuperação da companhia, entre eles o Plano de Recuperação Econômico-Financeira – PREF. Sustenta que a eventual reclassificação imediata poderia produzir impactos relevantes sobre sua atuação, seus contratos e sua capacidade operacional, motivo pelo qual defende a adoção de tratamento transitório até a conclusão das análises em curso.

Quanto à MGI, o Estado sustenta que a companhia possui capacidade de geração de receitas próprias, especialmente por meio de participações acionárias, recuperação de créditos, prestação de serviços e rendimentos financeiros, destacando a inexistência de aportes de capital no exercício de 2025. Argumenta ainda que o resultado negativo apurado no período decorreu predominantemente de fatores financeiros e contábeis específicos, notadamente encargos associados às debêntures, operações de hedge e ajustes a valor justo, e não de insuficiência operacional ou necessidade de suporte financeiro do Tesouro Estadual.

De forma geral, o Estado defende que a classificação das empresas não deve ser realizada exclusivamente com base em indicadores observados em determinado exercício, mas também à luz das medidas adotadas para restabelecimento de sua sustentabilidade econômico-financeira, bem como dos efeitos decorrentes de eventual reclassificação. Adicionalmente, a AGE (Peça 24) requer o sobrestamento da matéria em razão de o mesmo tema também estar sendo discutido no Balanço Geral do Estado de 2024 (Processo 1.188.127), entendendo que a apreciação do apontamento deve aguardar a conclusão daquele feito, de modo a evitar decisões divergentes sobre a mesma controvérsia.

Análise Técnica

Os argumentos apresentados pelo Estado podem ser agrupados em três linhas principais: (i) a existência de discussão da matéria no âmbito do BGE 2024; (ii) a necessidade de considerar os processos de recuperação e reestruturação das empresas envolvidas, especialmente da Cohab Minas; e (iii) a alegada autonomia financeira da MGI, evidenciada pela ausência de aportes de capital no exercício de 2025 e pela capacidade de geração de receitas próprias.

Em relação ao pedido de sobrestamento, observa-se, inicialmente, que a defesa se apoia na existência de processo anterior tratando de matéria semelhante. Contudo, a mera pendência de discussão no âmbito do BGE 2024 não demonstra, por si só, a inviabilidade de apreciação do tema nas contas de 2025. As prestações de contas anuais possuem objeto próprio e abrangem fatos e circunstâncias observados em exercício específico, de modo que a análise da regularidade de determinado exercício não depende necessariamente da conclusão do processo referente ao exercício anterior. Ademais, verifica-se que a situação apontada em 2024 permaneceu no exercício de 2025, não havendo demonstração de alteração fática ou jurídica capaz de afastar os indícios que fundamentaram o apontamento. Ao contrário, a própria defesa evidencia que os estudos, avaliações e medidas de reestruturação ainda se encontravam em curso, o que reforça a subsistência da situação observada.

Dessa forma, enquanto persistirem circunstâncias potencialmente incompatíveis com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF para o enquadramento das empresas estatais, mostra-se necessária a continuidade do acompanhamento e da análise da matéria nas contas do exercício de 2025, independentemente da pendência de julgamento da mesma questão em processo relativo a exercício anterior. Além disso, o Estado não demonstra a existência de questão prejudicial cuja resolução seja juridicamente indispensável para o exame do apontamento formulado nas contas de 2025. O que se verifica é a alegação de conveniência administrativa e de uniformização de entendimento, fundamento que, embora relevante sob a perspectiva da coerência decisória, não impede a apreciação dos fatos constatados no exercício sob análise.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Nesse sentido, o art. 250 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais dispõe que o sobrestamento poderá ser determinado quando a decisão de mérito depender da verificação de fato objeto de julgamento em outro processo ou de matéria *sub judice*. Portanto, não basta a mera existência de discussão semelhante em outro feito. É necessário demonstrar que a solução do processo em curso depende da prévia definição da questão discutida no outro processo.

No caso em análise, embora a mesma controvérsia também esteja sendo discutida no Processo 1.188.127, referente ao Balanço Geral do Estado de 2024, não foi demonstrado que a apreciação do apontamento relativo ao exercício de 2025 dependa da prévia conclusão daquele processo. Tampouco foi indicada questão específica cuja definição naquele feito constitua condição indispensável para o exame da matéria tratada nestes autos. Ressalte-se, ainda, que o Processo 1.188.127 permanece em tramitação, não tendo sido emitido parecer prévio até o presente momento. É possível, contudo, que as conclusões eventualmente adotadas naquele processo produzam reflexos na apreciação da matéria nas contas de 2025. Todavia, essa circunstância, por si só, não caracteriza hipótese de sobrestamento. Entendimento diverso teria como consequência a paralisação da análise de matérias discutidas em exercícios subsequentes sempre que houvesse controvérsia semelhante pendente de apreciação em processo anterior. Tal interpretação não se harmoniza com a autonomia das prestações de contas anuais nem com a necessidade de acompanhamento contínuo dos fatos observados em cada exercício.

Superada a questão processual relativa ao pedido de sobrestamento, passa-se ao exame dos argumentos apresentados pela defesa quanto ao mérito da controvérsia, relacionados à situação da Cohab Minas e da MGI.

Quanto à Cohab Minas, a SEF-MG informa a existência de estudos, avaliações institucionais e procedimentos voltados à definição de seu enquadramento econômico-financeiro, bem como a elaboração e análise de Plano de Recuperação Econômico-Financeira. Entretanto, tais iniciativas evidenciam justamente que a situação da companhia permanece em avaliação e sem definição conclusiva. A existência de medidas destinadas à recuperação ou reestruturação da entidade não afasta a necessidade de análise da situação efetivamente observada no exercício de 2025. Nesse contexto, o enquadramento da entidade deve observar os requisitos previstos na legislação aplicável e a situação efetivamente verificada no período sob análise. Assim, a expectativa de que medidas futuras possam alterar o cenário atualmente observado não afasta, por si só, a necessidade de apreciação do apontamento formulado nas contas de 2025.

No tocante à MGI, a defesa sustenta que a empresa não recebeu aportes de capital em 2025, possuindo receitas próprias relevantes decorrentes de participações acionárias, recuperação de créditos e rendimentos financeiros. Todavia, ainda que não tenham sido identificadas integralizações de capital no exercício de 2025, observa-se que a companhia recebeu aportes estatais de forma recorrente entre 2019 e 2024, inclusive em montantes expressivos nos exercícios mais recentes. Além disso, os instrumentos de planejamento estadual continuam prevendo novos aportes para a companhia, constando, na PLDO de 2026, a previsão de transferência de R$ 210 milhões para o exercício de 2026 e, na PLDO de 2027, aportes de R$ 410 milhões para 2027 e de R$ 522 milhões para 2028.

Dessa forma, os argumentos apresentados pelo Estado não são suficientes para justificar o sobrestamento da matéria nem para afastar, neste momento, os fundamentos que motivaram o apontamento realizado por esta Coordenadoria. Embora tenha sido informada a realização de estudos para reestruturação da Cohab Minas e destacada a inexistência de aportes à MGI no exercício de 2025, permanecem elementos que recomendam a continuidade da análise dessas empresas à luz dos critérios estabelecidos no inciso III do art. 2º da LRF. Assim, entende-se que os esclarecimentos não permitem concluir pela superação das questões identificadas no relatório inicial.

9 - Esclarecer, ainda, sobre a situação financeira das empresas dependentes, indicando as ações adotadas para mitigação dos déficits identificados.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Esclarecimentos

Em resposta, a SEF-MG[11] informou que o acompanhamento econômico-financeiro da Emater, Epamig e EMC é realizado pelo Comitê de Orçamento e Finanças – Cofin, com suporte técnico da Coordenadoria Especial de Governança das Estatais – CEGE, que elabora análises periódicas das demonstrações financeiras e propõe medidas voltadas à melhoria da sustentabilidade das empresas.

Quanto à Emater, destacou que a empresa apresentou lucro líquido de aproximadamente R$ 10 milhões em 2025, revertendo o prejuízo apurado em 2024. Segundo a manifestação, esse resultado decorreu principalmente da redução das despesas operacionais após a normalização de eventos extraordinários ocorridos no exercício anterior. Como medidas de mitigação, foram apontadas a redução do quadro de pessoal por meio de Programa de Desligamento Voluntário – PDV, a manutenção de receitas em patamar superior ao histórico recente e a tramitação de proposta de aumento de capital.

Em relação à Epamig, registrou que a empresa apresentou resultado próximo do equilíbrio em 2025, mas permanece fortemente dependente de subvenções estaduais. Como ações de mitigação, destacaram-se a ampliação das receitas próprias oriundas da venda de produtos, de atividades de pesquisa, análise, assessoria e consultoria, além da política de retenção integral dos resultados para recomposição gradual dos prejuízos acumulados.

No caso da Empresa Mineira de Comunicação – EMC, informou que a companhia registrou um prejuízo líquido de R$ 324,7 mil em 2025, embora inferior aos déficits observados em exercícios anteriores. Como estratégias para redução da dependência financeira, foram citadas a expansão das receitas provenientes da prestação de serviços de comunicação pública, locação de equipamentos, distribuição de sinal, comercialização de espaços de mídia, bem como iniciativas de patrocínio e apoio cultural vinculadas à programação da empresa.

Por fim, informou que a dependência de recursos públicos dessas empresas decorre, em grande medida, de sua própria natureza institucional e das funções sociais e estratégicas que desempenham, nos termos da Lei 13.303/16. Sustentou, ainda, que vem promovendo acompanhamento técnico contínuo, identificação de riscos fiscais, busca de novas fontes de receita e aperfeiçoamento da gestão, com o objetivo de reduzir progressivamente a necessidade de aportes do Tesouro Estadual, sem comprometer a execução de suas finalidades públicas

Análise Técnica

A resposta demonstra a existência de mecanismos de acompanhamento pelo Cofin e pela CEGE, bem como a adoção de medidas voltadas ao aprimoramento da gestão, à racionalização de despesas e à ampliação de receitas próprias das empresas estatais dependentes. Contudo, os próprios dados apresentados evidenciam que a Emater, a Epamig e a EMC continuam demandando volume expressivo de recursos públicos para a manutenção de suas atividades.

Dessa forma, os esclarecimentos demonstram a existência de iniciativas voltadas à mitigação dos déficits e ao fortalecimento da sustentabilidade econômico-financeira das empresas estatais dependentes. Contudo, os resultados apresentados ainda não permitem concluir pela redução significativa da dependência de recursos públicos, motivo pelo qual a evolução da situação financeira dessas entidades deverá permanecer sob acompanhamento nas análises subsequentes dessa Coordenadoria.

4.9 - Execução Orçamentária de Projetos Estratégicos

10 - Esclarecer os critérios, procedimentos e informações que subsidiaram as decisões relativas à suplementação e à anulação de créditos no âmbito dos Projetos Estratégicos, bem como sobre as medidas adotadas ou previstas

[11] Peça 25 - Nota Técnica nº 160/SEDE/CEGE/2026, sendo que o mesmo teor se encontra consignado na manifestação da AGE (Peça 24).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

para o aprimoramento do acompanhamento da execução orçamentária dessas ações, considerando seu caráter prioritário e o monitoramento a que estão submetidas.

Esclarecimentos

Por meio do Memorando SEPLAG/SCGAE nº 20/2026 (Peça 26)[12], o Estado informou que os Projetos Estratégicos recebem monitoramento diferenciado, embora essa classificação não implique, necessariamente, aumento de recursos orçamentários. Esclareceu que as decisões de suplementação e anulação de créditos são baseadas na execução física e orçamentária das ações, nas prioridades governamentais, bem como na disponibilidade de recursos e na confirmação das fontes de financiamento. Acrescentou que o acompanhamento contínuo dos projetos permite a realização de ajustes ao longo do exercício, com o objetivo de alinhar a execução ao planejamento.

Análise Técnica

O pedido de esclarecimentos formulado pela Cfamge decorreu da constatação de situações em que determinadas alterações orçamentárias dos Projetos Estratégicos agravaram a baixa aderência entre o planejamento e a execução efetivamente realizada, com base no percentual da despesa empenhada sobre os créditos iniciais e autorizados. O objetivo do questionamento foi verificar se as decisões observadas decorreram de avaliações técnicas de gestão e de acompanhamento dessas ações, bem como identificar eventuais medidas voltadas ao aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento.

Na manifestação apresentada, o Estado sustentou que a classificação das ações como Projetos Estratégicos está associada a um regime diferenciado de monitoramento voltado ao alcance dos objetivos prioritários do Governo, sem implicar, necessariamente, a ampliação ou preservação de dotações orçamentárias específicas.

O Estado informou que as decisões de suplementação e anulação de créditos decorrem da avaliação contínua da execução física e orçamentária das ações, das prioridades governamentais, da disponibilidade de recursos e da confirmação das respectivas fontes de financiamento. Destacou, ainda, que o monitoramento permanente permite a identificar riscos e realizar os ajustes necessários ao longo do exercício.

A justificativa apresentada esclarece que as alterações de crédito não são definidas exclusivamente com base no percentual de execução da despesa, mas também por fatores como o cronograma físico dos projetos, a evolução das receitas, a disponibilidade financeira, bem como a necessidade de preservar recursos para o atendimento de prioridades governamentais supervenientes.

Além disso, a unidade técnica deste Tribunal não identificou ilegalidades nas alterações orçamentárias promovidas, apontando apenas situações que, sob o parâmetro metodológico adotado pela Cfamge, poderiam indicar baixa aderência entre planejamento e execução. Nesse contexto, a resposta do Estado demonstra que as decisões de suplementação e anulação foram tomadas a partir de critérios gerenciais mais amplos do que aqueles considerados na análise estritamente quantitativa dos percentuais de execução orçamentária.

Dessa forma, entende-se que os esclarecimentos apresentados evidenciam que as alterações orçamentárias decorreram de processo de acompanhamento contínuo e de avaliação das condições de execução dos projetos, não sendo possível concluir, com base nas informações constantes dos autos, pela existência de falhas no processo decisório referente às suplementações e anulações de créditos dos Projetos Estratégicos.

[12] A Manifestação da AGE (Peça 24) e o Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026 (Peça 25) reproduziram a justificativa contida no Memorando SEPLAG/SCGAE nº 20/2026

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

5.1 - Receita Corrente Líquida

11 - Esclarecer o motivo da persistência das discrepâncias observadas entre os valores deduzidos pelo Estado a título de emendas parlamentares impositivas (individuais e de bancada) e aqueles informados pela STN, bem como informar sobre as ações que serão implementadas para eliminação integral dessas distorções.

Esclarecimentos

A SEF-MG informou[13] que as divergências entre os valores deduzidos da Receita Corrente Líquida a título de emendas parlamentares impositivas e aqueles divulgados pela STN decorrem, principalmente, de inconsistências de classificação, diferenças de registro temporal e critérios de acompanhamento adotados pelas unidades executoras. Em relação às emendas de bancada, esclareceu que parte da divergência decorreu de registro incorreto efetuado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater, em agosto de 2025, no valor de R$ 545,957 mil, correspondente à Receita de Capital contabilizada como Receita Corrente. Reiterou os R$ 914,737 mil registrados, em julho de 2025, pelo FES, conforme já havia sido exposto à esta Coordenadoria[14]. Por fim, relatou que houve registro de recursos pela Epamig, no valor de R$ 85,432 mil, oriundos da Emenda de Bancada 71140005, transferidos em julho de 2025, mas não evidenciados no painel da STN.

Quanto às emendas individuais, o Estado informou ter identificado classificações corretas em algumas unidades e apontou situações em que recursos transferidos em 2024 foram arrecadados em 2025 em razão de limitações operacionais, a exemplo dos recursos transferidos para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias – Seinfra e a Emater. A Seapa e a Seinfra informaram quanto do valor contabilizado foi transferido em 2024 e registrado incorretamente em 2025, bem como o montante efetivamente transferido e registrado em 2025. No caso da Emater, a entidade reconheceu divergência na contabilização das receitas provenientes de emendas individuais.

Por fim, registrou que as unidades realizam o acompanhamento dos recursos com base nas informações constantes da plataforma Transferegov[15], o que pode gerar diferenças em relação aos dados publicados pela STN. Informou também que a Superintendência Central de Contadoria Geral mantém tratativas com a Secretaria de Governo e a Casa Civil para definição de metodologia de acompanhamento e controle das receitas oriundas de emendas parlamentares federais.

Análise Técnica

Os esclarecimentos apresentados contribuem para identificar causas específicas de parte das divergências apuradas, notadamente erros de classificação contábil, registros intempestivos e diferenças entre informações constantes dos sistemas utilizados pelas unidades executoras e aquelas divulgadas pela STN. Entretanto, a defesa não afasta o apontamento formulado pela equipe técnica e, na maioria dos casos, sequer informa a adoção de ajustes nos registros que foram realizados de forma incorreta, indicando que as discrepâncias persistirão pelo menos durante o exercício de 2026.

O Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais de 2025 demonstrou que as discrepâncias são recorrentes desde a instituição das emendas impositivas e persistem mesmo após a criação, em 2023, de fontes de recursos específicas destinadas a aprimorar a identificação e o controle dessas receitas. Constatou-se, ainda, que a divergência relativa às emendas individuais voltou a crescer em 2025, alcançando R$ 7,999 milhões, enquanto as divergências referentes às emendas de bancada chegaram a desaparecer, mas retornaram, atingindo R$ 1,546 milhão ao final do exercício.

[13] Por meio da Peça 29 – Nota Técnica nº 12/SEF/STE-SCCG-ATRI/2026, que foi compilada na Peça 24 – Manifestação – AGE e na Peça 25 – Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026.
[14] Por meio da Nota Técnica DCICF/SCCG/STE/SEF nº 017/2025, de 9/9/25, encaminhada em resposta ao Of. 20591/2025 – GABGD/CCFAMGE.
[15] Disponível em: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/programa/consulta. Acesso em: 12 ago. 2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

No caso da Emater, as informações encaminhadas mostraram-se insuficientes para verificar a ocorrência de registro em período inadequado sob a ótica do regime de competência. A entidade informou apenas que o valor correto a ser registrado como emenda individual seria de R$ 5,942 milhões, em substituição aos R$ 6,122 milhões contabilizados.

Ademais, observa-se que a unidade registra, de forma recorrente, recursos provenientes de emendas parlamentares intempestivamente ou em categoria de receita inadequada. Tal situação evidencia fragilidades nos procedimentos de contabilização adotados e reforça a necessidade de atuação mais efetiva do Estado por meio da orientação e do acompanhamento da entidade, com vistas ao adequado registro das receitas e à observância das normas contábeis aplicáveis.

A justificativa baseada em registros efetuados pelas unidades mediante consulta ao Transferegov não é suficiente para afastar a impropriedade observada, uma vez que a apuração da RCL para fins dos limites previstos nos arts. 166, § 16, e 166-A, § 1º, da Constituição Federal, exige informações consistentes e tempestivas, especialmente porque os valores deduzidos impactam diretamente os cálculos dos limites de despesa com pessoal e endividamento. A existência de classificações incorretas, reconhecidas pelo próprio Estado, e de registros realizados em exercícios posteriores ao recebimento dos recursos, evidencia fragilidades nos controles atualmente adotados. Além disso, embora a defesa informe a realização de tratativas para definir uma metodologia de acompanhamento e controle das receitas oriundas de emendas parlamentares federais, não foram apresentadas medidas concretas capazes de eliminar integralmente as distorções apontadas.

Dessa forma, entende-se que os esclarecimentos merecem acolhimento parcial, restrito à identificação das causas pontuais para determinadas divergências verificadas em 2025. Contudo, permanece caracterizada a impropriedade referente à persistência de discrepâncias entre os valores deduzidos pelo Estado e aqueles divulgados pela STN, bem como a insuficiência das medidas demonstradas para prevenir sua recorrência.

Assim, opina-se pela manutenção do apontamento, com a sugestão de recomendação para que o Estado fortaleça os mecanismos de controle, conciliação e registro tempestivo das receitas decorrentes de emendas parlamentares impositivas federais, adotando medidas para promover orientação uniforme às unidades executoras; reforçar as orientações direcionadas à Emater; e adotar metodologia padronizada de acompanhamento que assegure a convergência dos valores utilizados no cálculo da RCL com as informações oficiais da STN.

5.4 – Despesa com Pessoal

12 - Informar as medidas adotadas ou a adotar com vistas à redução do percentual da despesa com pessoal do Poder Executivo, em relação à RCL, tendo em vista a extrapolação do limite prudencial ao longo de todo o exercício de 2025, bem como, no tocante à observância das vedações previstas no art. 22 da LRF enquanto perdurar a situação de excesso.

<u>Esclarecimentos</u>

Cumpre salientar que os esclarecimentos foram encaminhados por intermédio do Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026, Peça 25, cujos fundamentos foram igualmente adotados pela AGE em sua manifestação, Peça 24, tendo origem nas informações prestadas pela Seplag, conforme transcrito a seguir:

> 1. Concessão de reajustes salariais restrita às hipóteses excepcionais previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, admitida apenas em casos de determinação judicial ou revisão geral anual autorizada, mediante análise prévia de impacto orçamentário-financeiro e deliberação do Comitê de Orçamento e Finanças (COFIN).
>
> 2. Nomeações em cargos comissionados e funções gratificadas, realizadas de forma criteriosa, com medidas de compensação e observância da despesa quadrimestral, evitando agravamento da despesa com pessoal.
>
> 3. Criação de cargos efetivos autorizada apenas mediante extinção de cargos equivalentes, de modo a não gerar acréscimo no impacto financeiro global.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

> 4. Acompanhamento de proposições legislativas e monitoramento sistemático pela SEPLAG, com emissão de notas técnicas e pareceres sobre impactos de projetos de lei e propostas de emenda constitucional, subsidiando a decisão do Poder Executivo.
>
> 5. Autorizações de concursos públicos e nomeações submetidas à análise técnica quanto à compatibilidade com a LRF, condicionadas à anuência do COFIN.
>
> 6. Monitoramento do crescimento vegetativo e acompanhamento contínuo da evolução da folha e dos impactos de progressões, promoções, aposentadorias e substituições, visando antecipar riscos e adotar medidas preventivas.

Análise Técnica

A Seplag-MG apresentou esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo Poder Executivo para a recondução da despesa com pessoal aos limites legais. Dentre elas, destacam-se aquelas concernentes aos reajustes salariais restritos às hipóteses legalmente previstas; as nomeações em cargos comissionados e funções gratificadas, de forma criteriosa; e, ainda, o monitoramento do crescimento vegetativo com o acompanhamento contínuo da evolução da folha de pagamento, visando antecipar riscos e adotar medidas preventivas.

Em que pese a importância de tais medidas, observou-se que, durante o exercício de 2025, o Poder Executivo continuou a extrapolar o limite prudencial, qual seja, 46,55% da RCL, em todas as apurações quadrimestrais. No 1° quadrimestre, a sua DTP totalizou R$ 52,056 bilhões, perfazendo 48,80% da RCL; no 2° quadrimestre, R$ 53,034 bilhões (48,52%); e, no 3° quadrimestre, R$ 53,869 bilhões (48,22%). Dessa forma, embora os esclarecimentos demonstrem a existência de ações voltadas ao controle da despesa, permanece a necessidade de o Poder Executivo continuar mantendo o devido controle sobre os gastos com pessoal, observando as vedações do art. 22 da LRF, bem como os parâmetros estabelecidos no art. 169 da Constituição Federal.

13 - Considerando as informações encaminhadas por meio do Memorando SEPLAG/SCP/INTEG nº 2/2026, relativas aos pagamentos realizados pelo Poder Executivo a título de férias-prêmio convertidas em espécie, cujo montante informado perfez R$ 1,268 bilhão, esclarecer, com a apresentação da documentação e dos registros contábeis pertinentes, os valores constantes da tabela elaborada pela Seplag, segundo a qual, até dezembro de 2025, teriam sido pagos R$ 683,541 milhões a servidores da Secretaria de Estado de Educação e R$ 584,975 milhões a servidores das demais unidades orçamentárias do Poder Executivo.

Esclarecimentos

Importante informar que os esclarecimentos foram encaminhados no âmbito do Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026, Peça 25, cujos fundamentos foram igualmente adotados pela AGE em sua manifestação, Peça 24, os quais se baseiam nas informações prestadas pela Seplag, conforme transcrito a seguir:

> Por meio do processo SEI em referência, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão encaminhou o Ofício SEPLAG/CHEFE GAB nº. 122/2026 (143477336), por meio do qual disponibilizou Memorando SEPLAG/AEI nº. 18/2026 (143281337), cujo conteúdo será reproduzido a seguir.
>
> Considerando os artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Estado de Minas Gerais vem adotando diversas medidas para conter e recompor a despesa com pessoal aos limites legais, dentre as quais destacam-se:
>
> Cumpre observar que, mesmo com as ações de contenção implementadas, a despesa de pessoal apresenta crescimento anual, impulsionado por fatores estruturais, efeitos legais automáticos e demandas obrigatórias para a manutenção de serviços essenciais.
>
> Por meio do processo SEI em referência, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão encaminhou o Ofício SEPLAG/CHEFE GAB nº. 122/2026 (143477336), por meio do qual disponibilizou Memorando SEPLAG/AEI nº. 17/2026 (143044351), cujo conteúdo será reproduzido a seguir.
>
> A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio da Superintendência Central de Administração de Pessoal (SEPLAG/SCAP), remete mensalmente planilhas contendo a consolidação dos valores relativos ao estoque de férias-prêmio, bem como dos pagamentos efetuados, discriminados por unidade orçamentária e exercício de publicação. A verba de férias-prêmio convertidas em espécie corresponde ao direito do servidor de receber, em pecúnia, no momento de sua aposentadoria, as férias-prêmio não usufruídas. Para tanto, após a publicação do ato de aposentadoria, é publicado o ato de conversão em espécie, o que gera, formalmente, a obrigação financeira para o Estado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Conforme demonstrado no relatório anexo (143107553), extraído do Armazém de Informações-SIAFI, é possível identificar as despesas apropriadas em folha de pagamento sob o elemento-item 1605 (Férias-prêmio) e 9204 (Despesas de Exercício anterior - Férias-prêmio), correspondente ao pagamento do passivo de férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e convertidas em espécie por ocasião da aposentadoria. Ressalta-se que tais pagamentos foram retomados em setembro de 2021 e vêm sendo executados em conformidade com o cronograma previamente estabelecido.

Adicionalmente, destaca-se a existência das verbas relativas à conversão de saldo de férias-prêmio nos casos de aposentadoria por invalidez bem como aqueles isentos da incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em razão de doença grave, nos termos do art. 6º, inciso XVI, da Lei Federal nº 7.713, de 22/12/1998, que têm recebido regularmente as férias-prêmio desde o exercício de 2019. Ressalta-se ainda o registro de Ordens de Pagamento Especial para a quitação de férias-prêmio devidas de servidores falecidos que possuíam o direito adquirido até 2004, assegurando a devida indenização aos respectivos beneficiários.

Dessa forma, o montante total pago acumulado em 2025 supera os valores apresentados no Memorando SEPLAG/SCAP/DCPPP/INTEG) — R$ 718.055 milhões para os servidores da educação e R$ 620.909 milhões para os servidores dos demais órgãos do Poder Executivo —, uma vez que, além dos desembolsos vinculados ao cronograma devem ser incluídos os demais pagamentos realizados, conforme tabela abaixo e documento anexo (143107553):

Ano de Exercício	SEE	Demais órgãos	TOTAL
2021	254.961.219,79	88.145.418,78	343.106.638,57
2022	236.193.299,25	341.096.761,47	577.290.060,72
2023	121.726.139,19	112.940.647,06	234.666.786,25
2024	49.647.368,50	35.849.640,09	85.497.008,59
2025	55.527.782,54	42.876.922,80	98.404.705,34
TOTAL	**718.055.809,27**	**620.909.390,20**	**1.338.965.199,47**
Fonte: Armazém de informações SIAFI em (adaptado)			

Informações prestadas em estrita observância ao requisitado, acompanhadas da documentação comprobatória que ratifica a exatidão dos saldos contábeis geridos por esta Secretaria, pelo que se encaminham os presentes autos à Subsecretaria para análise e posterior envio ao Tribunal de Contas.

Análise Técnica

De acordo com os esclarecimentos prestados pela Seplag-MG, os valores inicialmente lançados no relatório técnico da Cfamge, que somavam R$ 1,268 bilhão, sendo R$ 683,541 milhões da SEE e R$ 584,975 milhões dos demais órgãos do Estado, foram retificados conforme a tabela acima apresentada, passando a totalizar R$ 1,338 bilhão. A apuração original teve como base dados extraídos das notas explicativas ao Balanço Geral do Estado de 2024 e em atualizações posteriores da Seplag-MG. Conforme explicitado acima, essa retificação decorreu da existência de verbas adicionais relativas à concessão de férias-prêmio em casos de aposentadoria por invalidez, à isenção de imposto de renda na fonte por doença grave, bem como a valores devidos a servidores falecidos que possuíam o direito adquirido até 2004, assegurando-se a devida indenização aos respectivos beneficiários.

Esta coordenadoria realizou, em 07/05/26, **nova consulta ao Armazém de Informações-Siafi,** utilizando os Elementos-Itens de Despesas 16-05, 12-04 e 92-04, que identificam os registros das despesas com indenização de férias-prêmio. Apurou-se que, no período de 2021 a 2025, foi realizada a despesa no montante de R$ 1,616 bilhão, sendo: R$ 508,529 milhões em 2021, R$ 617,940 milhões em 2022, R$ 256,233 milhões em 2023, R$ 107,313 milhões em 2024 e R$ 126,099 milhões em 2025. Como se pode observar, o valor de R$ 1,616 bilhão apurado por esta unidade técnica mediante pesquisa no Siafi, diverge do valor informado pela Seplag, R$ 1,339 bilhão.

Utilizando os mesmos parâmetros da consulta acima mencionada, especificamente para Secretaria de Estado de Educação – SEE, constatou-se que foram realizadas, no período de 2021 a 2025, despesas no montante de R$ 844,101 milhões, sendo: R$ 377,479 milhões em 2021, R$ 236,193 milhões em 2022, R$ 121,760 milhões em 2023, R$ 50,359 milhões em 2024 e R$ 58,310 milhões em 2025, conforme se verifica na tabela seguinte.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Despesa Realizada com o Pagamento de Férias-Prêmio pela SEE

Exercício de 2021 a 2025 R$

Exercício	Unidade Orçamentária	Elemento Item	Despesa Empenhada
2021	1261 - Secretaria de Estado de Educação	1605 - Férias Prêmio 9204- Férias Prêmio	377.479.242
2022			236.193.299
2023			121.759.849
2024			50.359.297
2025			58.309.607
Total			**844.101.294**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Portanto, o valor da despesa a título de férias-prêmio realizada relativamente aos servidores da SEE, de R$ 844,101 milhões, apurado por esta Coordenadoria, diverge do informado pela Seplag, de R$ 718,055 milhões, muito embora ambos tenham utilizado a mesma base de dados (Armazém de Informações – Siafi).

Dessa forma, permanecem as divergências objeto do apontamento inicial. Ademais, considerando que as informações analisadas integram a prestação de contas de um mesmo ente federativo, não se mostra adequado que sejam apresentadas informações divergentes para uma mesma despesa sem a correspondente conciliação metodológica ou a explicitação dos critérios utilizados para sua apuração, circunstância que compromete a transparência e dificulta a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

Assim sendo, os esclarecimentos apresentados não são suficientes para afastar integralmente a divergência inicialmente apontada, uma vez que permanecem diferenças relevantes entre os valores informados pela Seplag e aqueles apurados por esta Coordenadoria. Evidencia-se, portanto, a necessidade de maior interação entre os órgãos envolvidos, com vistas à conciliação dos valores pagos a título de férias-prêmio, possibilitando que os respectivos registros nos sistemas Sisap/Seplag e Siafi/SEF ocorram de forma tempestiva e consistente, assegurando a fidedignidade e transparência das informações.

5.5.5 - Análise da Situação Financeira e Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de Minas Gerais

14 - Manifestar-se acerca das providências que estão sendo tomadas para que o Estado de Minas Gerais possa obter o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP pela via administrativa.

Esclarecimentos

Quanto ao apontamento em questão, a Advocacia-Geral do Estado - AGE expõe, à Peça 24, como um argumento jurisprudencial, a existência de caso similar no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde o referido órgão de controle não emitiu parecer prévio desfavorável ao Estado por causa da falta de emissão do CRP pela via administrativa. Quanto ao caso concreto, nota-se da manifestação que a defesa corrobora as informações prestadas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais que, por meio do Memorando IPSEMG/GECPREV nº 24/2026 (Peça 49), afirma que estão sendo avaliadas, em conjunto com a SEPLAG, a conveniência e a viabilidade na adesão ao Programa de Regularidade Previdência – Pró- Regularidade RPPS.

Análise Técnica

A argumentação apresentada pela defesa guarda relação com a inclusão do art. 281-A na Portaria MTP 1.467/22, promovida pela Portaria MPS 2.010/25, que instituiu o Programa de Regularidade Previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência Social - Pró-Regularidade RPPS. O referido programa tem como uma de suas diretrizes, nos termos do inciso II do artigo supramencionado, o "fomento à resolução de pendências para emissão regular do CRP e manutenção

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

da conformidade". Nesse contexto, verifica-se que, embora o Estado ainda não obtenha o Certificado de Regularidade Previdenciária pela via administrativa, o documento permanece válido por força de decisão judicial, não tendo sido identificados elementos concretos que possam prejudicar a regularidade das contas analisadas. Assim, esta unidade técnica entende que os argumentos apresentados pela defesa merecem acolhimento. Não obstante, propõe-se que este Tribunal recomende ao Estado de Minas Gerais que prossiga na adoção das medidas necessárias à obtenção do CRP pela via administrativa, inclusive mediante eventual adesão aos mecanismos de regularização previstos no Programa Pró-Regularidade, instituído pela Portaria MPS 2.010/25.

5.7 – Renúncia de Receita

15 - Esclarecer acerca da submissão das renúncias vigentes, especialmente as de maior materialidade, ao tratamento previsto no art. 14 da LRF, com a apresentação de estimativa formal de impacto plurianual, memória de cálculo verificável e parecer quanto à neutralidade das metas fiscais, ou apresentar medidas compensatórias reais (ganhos permanentes de receita ou cortes permanentes de despesa), quando a neutralidade não puder ser demonstrada.

Esclarecimentos

O Estado argumenta[16] que as renúncias tributárias vigentes não têm comprometido o equilíbrio das contas públicas nem o cumprimento das metas fiscais, conforme evidenciado pelo crescimento da arrecadação nos últimos exercícios. Sustenta que esse desempenho das receitas demonstra a capacidade de absorção dos efeitos financeiros decorrentes dos benefícios fiscais concedidos, indicando a manutenção da sustentabilidade fiscal. Nessa perspectiva, o incremento arrecadatório seria um indicativo de que as renúncias vêm coexistindo com a expansão das receitas estaduais, sem prejuízo ao resultado fiscal planejado.

Destaca, ainda, que os incentivos fiscais buscam fomentar a atividade econômica, estimular investimentos, preservar empregos e ampliar a base tributária, produzindo efeitos que podem se refletir positivamente na arrecadação ao longo do tempo. Assim, defende que a evolução favorável das receitas é compatível com a efetividade da política tributária adotada.

Análise Técnica

A ocorrência inicialmente apontada decorreu da expansão significativa das renúncias de receitas no período de 2021 a 2025, que atingiram R$ 25 bilhões, com crescimento nominal de 66,1% e real de 37,3%, destacando-se o aumento das renúncias consolidadas, cujo crescimento real alcançou aproximadamente 57,9%. Essa evolução foi impulsionada principalmente pelos benefícios de crédito presumido e regimes especiais de ICMS, responsáveis por 77,3% do total renunciado em 2025. Paralelamente, as renúncias passaram a representar parcela crescente das receitas públicas, alcançando 15,4% da Receita Corrente, 21,5% da Receita Tributária e 29,2% da arrecadação de ICMS, indicando crescimento superior ao das receitas. Esse comportamento sugere que as medidas compensatórias apontadas pelo Estado não têm neutralizado adequadamente os efeitos fiscais das desonerações, Tal cenário reforça a necessidade de avaliação prévia e transparente dos impactos orçamentário-financeiros das renúncias de maior materialidade, bem como da demonstração de sua compatibilidade com as metas fiscais, em consonância com os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Embora o Estado sustente que a evolução positiva da arrecadação demonstra a preservação do equilíbrio fiscal e o não comprometimento das metas fiscais, esse argumento, por si só, não afasta a necessidade de observância dos requisitos previstos na LRF. A análise da conformidade ao art. 14 da referida Lei demanda a apresentação de estimativa formal do impacto orçamentário-financeiro em perspectiva plurianual, acompanhada de memória de cálculo verificável e de demonstração específica de neutralidade quanto às metas fiscais. Isso porque o desempenho da arrecadação resulta de múltiplos fatores, incluindo a atividade econômica, a inflação, alterações legislativas. Variações na estrutura produtiva e

[16] Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026, Peça 25

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

outras variáveis conjunturais também podem influenciar a receita pública, independentemente das políticas de benefícios fiscais adotadas.

Assim, embora os argumentos apresentados pelo Estado contribuam para contextualizar os efeitos econômicos das políticas de renúncia tributária, eles não afastam a necessidade de demonstração formal do cumprimento aos requisitos estabelecidos no art. 14 da LRF. Nesse sentido, permanecem ausentes elementos suficientes para aferir, de maneira objetiva e verificável, os impactos fiscais das renúncias concedidas e sua efetiva neutralidade em relação às metas fiscais.

16 - Esclarecer, ainda, sobre a instituição dos indicadores de desempenho e da sistemática de monitoramento destinadas a subsidiar a formulação e avaliação das políticas de concessão de benefícios fiscais, bem como quanto à evidenciação contábil da renúncia de receitas prevista e efetivada pelo Estado de Minas Gerais.

Esclarecimentos

A SEF-MG informou[17] que vem adotando medidas para aprimorar a governança, o monitoramento e a transparência dos benefícios fiscais concedidos. Nesse contexto, destacou a criação de um Grupo de Trabalho voltado à avaliação da política de atração de investimentos, com base nas variáveis constantes do Relatório Final do IPEAD, abrangendo o período de 2016 a 2023. O referido grupo, atualmente em fase de estruturação, será responsável pela elaboração de um plano de trabalho contendo indicadores de desempenho destinados a mensurar os impactos fiscais e econômicos dos Tratamentos Tributários Setoriais (TTS), o que subsidiará a concessão, manutenção ou revisão dos benefícios fiscais.

Ademais, ressaltou que a sistemática formal de monitoramento e avaliação dos benefícios fiscais está em desenvolvimento, com previsão de consolidação até 31 de dezembro de 2026, em consonância com os compromissos assumidos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Segundo a manifestação, a iniciativa tem por objetivo institucionalizar práticas permanentes de acompanhamento, avaliação de resultados e aperfeiçoamento das políticas de desoneração tributária.

Quanto à evidenciação contábil das renúncias de receita, a SEF-MG relatou que foi implementado, no exercício anterior, um plano de ação envolvendo as áreas de arrecadação, tributação e contabilidade para aprimorar a mensuração e o registro das renúncias tributárias previstas e efetivadas. Foram criadas contas específicas, no âmbito do PCASP, para o controle e registro dessas informações, tendo sido realizado registro piloto com base nos dados do exercício de 2025. Além disso, a Portaria Conjunta SCCG/SAIF/SUTRI/SUCRED/SUFIS nº 01/2025 estabeleceu, a partir de 2026, procedimentos formais para a evidenciação contábil dos benefícios tributários, contemplando padronização dos registros, a consolidação das informações e a ampliação da transparência dos gastos tributários.

Análise Técnica

A SEF-MG informou a adoção de providências voltadas ao cumprimento da determinação, destacando o estabelecimento de prazos para a implementação das medidas necessárias. Os esclarecimentos apresentados demonstram que o Estado adotou providências para a regularização das pendências, inclusive com a instituição de grupo de trabalho, definição de cronograma e edição de normativos específicos. Contudo, parte relevante das medidas encontra-se em fase de implementação, não sendo possível, neste momento, avaliar seus resultados efetivos. Assim, considera-se que as providências anunciadas representam avanço relevante no atendimento da determinação, sem prejuízo do acompanhamento de sua efetiva implementação e dos resultados delas decorrentes nos exercícios subsequentes.

5.10.1 – Dívida por Contratos

17 - Esclarecer as razões da ausência de pagamento de despesas relativas à Dívida Previdenciária.

[17] Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026, Peça 25

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Esclarecimentos

Por meio do Memorando SEF/STE-SCGOV-DCGD nº. 17/2026 (Peça 51)[18], o Estado informou que "os valores elencados no apontamento dizem respeito às parcelas vencidas - amortização e juros - no exercício de 2025, do parcelamento dos débitos do Estado de Minas Gerais com o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais-IPSM, estabelecido nos termos da Lei 17.949/2022." Ademais, pontuou que "os valores não pagos foram devidamente inscritos em Restos a Pagar Processado (RPP) e serão regularizados no exercício de 2026."

Análise Técnica

O questionamento decorreu da constatação de que a Dívida Previdenciária foi a única espécie da Dívida Contratual, dentre as que empenharam despesas, a não apresentar pagamentos no exercício de 2025.

Em resposta, o Estado informou que os valores não pagos foram inscritos em RPP e serão regularizados no exercício de 2026.

O esclarecimento é acolhido, tendo em vista que a execução da despesa pública compreende as etapas de empenho, liquidação e pagamento, não sendo obrigatória a ocorrência de todas elas no mesmo exercício financeiro. Quando a despesa é regularmente empenhada e liquidada, mas não paga até 31 de dezembro, a legislação orçamentária admite sua inscrição em Restos a Pagar Processados, preservando a obrigação financeira para pagamento em exercício subsequente.

Dessa forma, entende-se que o apontamento resta esclarecido.

Sem prejuízo, a efetiva quitação dos valores inscritos deverá ser acompanhada nas análises subsequentes. Dessa forma, em consulta ao Siafi, verificou-se que R$ 32,101 milhões referentes à Dívida Previdenciária foram pagos, permanecendo saldo inscrito em restos a pagar de R$ 40,758 milhões.

5.10.4.1 – Adesão ao Propag

18 - Esclarecer acerca dos seguintes pontos: a) à existência de rendimentos financeiros eventualmente incidentes sobre os recursos próprios destinados aos investimentos do Propag, classificados no IPU 0, bem como do tratamento contábil conferido a tais rendimentos; e b) à efetiva criação e operacionalização de conta corrente específica ou de fundo público específico destinado ao aporte e à manutenção dos valores relacionados aos investimentos previstos no art. 5º, § 2º, e no art. 9º, da LC 212/25, abrangendo tanto os recursos provenientes do FEF quanto aqueles aportados diretamente pelo Estado.

Esclarecimentos

Por meio do Memorando SEF/STE-SCAF nº. 132/2026 (Peça 52), o Estado informou que os rendimentos financeiros dos recursos recebidos do Fundo de Equalização Federativa (FEF) foram devidamente contabilizados na natureza de receita 1321.01.01.01.000 e vinculados à Fonte 89, tendo sido aberta conta bancária específica para o recebimento desses recursos e de seus rendimentos, garantindo sua rastreabilidade e segregação. Segundo a SEF-MG, essa segregação decorre das características próprias dos recursos transferidos pela União, os quais estão sujeitos a regras específicas de controle, transparência e prestação de contas no âmbito do Propag.

Em relação aos recursos próprios do Estado destinados aos investimentos exigidos pelo programa, a defesa sustenta que não subsiste obrigação legal de mantê-los em conta corrente específica, nem de segregar os respectivos rendimentos financeiros. Para fundamentar essa posição, o ente estatal argumentou que tal exigência estava prevista no art. 7º da Medida

[18] A Manifestação da AGE (Peça 24) e o Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026 (Peça 25) reproduziram a justificativa contida no Memorando SEF/STE-SCGOV-DCGD nº. 17/2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Provisória 1.295/25, que serviu de base para a edição do art. 65 do Decreto 12.433/25. Como a referida medida provisória perdeu eficácia em 12/08/25, antes da adesão do Estado de Minas Gerais ao Propag, entende-se que deixou de existir o suporte jurídico para a manutenção da obrigação prevista no decreto.

A Advocacia-Geral do Estado (Peça 24) reforçou esse entendimento ao afirmar que a LC 212/25 não impôs a segregação dos recursos próprios destinados aos investimentos do Propag, nem dos rendimentos eventualmente auferidos sobre esses valores. Segundo a AGE, a única previsão legal relacionada à manutenção de recursos em conta ou fundo específico refere-se à gestão do Fundo de Equalização Federativa, em hipótese distinta daquela tratada no apontamento. Acrescentou que a interpretação do art. 65 do Decreto 12.433/25 conduziria à exigência de aplicação de montante superior ao previsto na própria lei complementar, uma vez que os rendimentos financeiros também passariam a integrar o universo de recursos vinculados aos investimentos obrigatórios. Nessa perspectiva, sustentou que a lei complementar deve prevalecer sobre o ato regulamentar, em observância ao princípio da hierarquia das normas.

Por fim, o Estado esclareceu que os recursos próprios destinados ao atendimento das obrigações de investimento do Propag não permanecem segregados em conta específica, mas assegurou que, quando efetivamente aplicados, serão identificados mediante classificação no IPU 0, mecanismo suficiente, em seu entendimento, para garantir a rastreabilidade, a transparência e a adequada evidenciação contábil da utilização desses recursos.

Análise Técnica

Quanto aos recursos recebidos do FEF, o Estado informou que os rendimentos financeiros estão sendo devidamente contabilizados na natureza de receita 1321.01.01.01.000 e vinculados à Fonte 89, tendo sido aberta conta bancária específica para o recebimento dos valores e de seus rendimentos, garantindo sua rastreabilidade e segregação. Tal informação já havia sido constatada pela Cfamge no relatório inicial.

Quanto à criação de conta corrente específica ou fundo público específico para os recursos próprios e seus rendimentos vinculados ao Propag, o Estado informou que essa obrigação perdeu o fundamento jurídico com a perda de eficácia da MP 1.295/25, uma vez que o art. 65 do Decreto 12.433/25 fora editado para regulamentar o art. 7º daquela medida provisória. A partir dessa premissa, concluiu que não subsistiria a obrigação de segregação financeira dos recursos aportados diretamente pelo Estado, nem de seus respectivos rendimentos.

Todavia, a justificativa apresentada não afasta integralmente as dúvidas consignadas no relatório, pois a interpretação adotada pelo Estado não se apresenta como a única juridicamente possível.

De um lado, é possível acolher a tese defendida pelo Estado, segundo a qual o decreto perdeu o suporte normativo naquilo que extrapola o conteúdo da LC 212/25. De outro, também é juridicamente sustentável o entendimento de que o Decreto 12.433/25 permanece dotado de presunção de legitimidade e vigência até que sobrevenha sua revogação, alteração formal ou afastamento por decisão administrativa ou judicial competente.

Nesse contexto, observa-se que a defesa não apresentou comprovação de qualquer ato formal da União reconhecendo a perda de eficácia ou a inaplicabilidade do art. 65 do Decreto 12.433/25 após o encerramento da vigência da MP 1.295/2025.

Ao contrário, a argumentação apresentada baseia-se essencialmente em interpretação jurídica elaborada pelo próprio Estado acerca dos efeitos da perda de eficácia da medida provisória.

Além disso, o fato de a MP 1.295/25 e o Decreto 12.433/25 terem sido editados simultaneamente, em 14/04/25, no âmbito da implementação do Propag, não permite concluir, de forma automática, que toda a disciplina prevista no decreto estivesse integralmente condicionada à subsistência da medida provisória. Trata-se de um conjunto normativo editado para operacionalizar programa previamente instituído pela LC 212/25, razão pela qual a relação de dependência normativa alegada pelo Estado demandaria demonstração mais robusta.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Assim, embora a resposta apresentada esclareça os fundamentos jurídicos que embasam a atuação do Estado, ela não permite concluir, de forma inequívoca, pela inaplicabilidade do art. 65 do Decreto 12.433/25, tampouco afasta integralmente a preocupação originalmente manifestada quanto à rastreabilidade financeira dos recursos próprios vinculados ao Propag.

Nesse sentido, a alegação de perda superveniente de fundamento legal não conduz, por si só, ao afastamento inequívoco da aplicabilidade do art. 65 do Decreto 12.433/25, especialmente na ausência de ato formal da União, de alteração normativa superveniente ou de pronunciamento judicial que reconheça expressamente tal consequência.

Além disso, o Estado não demonstrou objetivamente que os recursos próprios destinados aos investimentos do Propag foram efetivamente mantidos sob mecanismos equivalentes de segregação e rastreabilidade financeira durante o período compreendido entre o empenho e a realização da despesa. A simples classificação posterior das despesas no IPU 0 assegura a identificação da aplicação dos recursos, mas não permite verificar, necessariamente, a existência dos recursos financeiros correspondentes, sua disponibilidade ao longo do período, a eventual obtenção de rendimentos financeiros e a manutenção da vinculação dos valores até a realização do investimento.

Desse modo, o mecanismo informado pelo Estado demonstra capacidade de rastreamento da execução orçamentária da despesa, mas não demonstra, de forma equivalente, a trajetória financeira dos recursos desde sua vinculação ao Propag até sua efetiva aplicação, finalidade que justamente motivou a exigência de conta corrente específica ou fundo público específico prevista no art. 65 do Decreto 12.433/25.

Nesse sentido, sugere-se recomendar ao Poder Executivo que promova a segregação financeira dos recursos próprios destinados aos investimentos do Propag ou adote mecanismo equivalente que assegure nível de rastreabilidade compatível com aquele previsto no art. 65 do Decreto 12.433/25, até que haja definição normativa ou interpretativa definitiva acerca da aplicabilidade do referido dispositivo.

5.11 – Resultado Primário e Nominal

19 - Manifestar-se acerca do descumprimento da meta de resultado nominal.

Esclarecimentos

Por meio da Nota Técnica nº 19/SEF/STE/2026 (Peça 53), a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF-MG reconheceu o descumprimento da meta de resultado nominal de 2025, esclarecendo que o déficit apurado (R$ 18,855 bilhões) superou o valor previsto na LDO (R$ 10,922 bilhões), refletindo aumento da Dívida Consolidada Líquida superior ao originalmente estimado.

Segundo a SEF-MG, as metas fiscais foram elaboradas em maio de 2024 considerando a expectativa de adesão de Minas Gerais ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) em maio de 2025, com a consequente saída do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Contudo, em razão do prolongamento das discussões legislativas e da regulamentação do programa, a adesão ao Propag somente ocorreu em 31/12/25. Com isso, o Estado permaneceu submetido ao RRF durante todo o exercício, mantendo a redução extraordinária das parcelas da dívida e incorporando ao estoque devedor valores que haviam sido originalmente projetados como pagamentos.

A SEF-MG argumentou que essa alteração de cenário foi a principal responsável pela expansão do endividamento acima do previsto, destacando que a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida atingiu 167,46%, permanecendo abaixo do limite legal de 200% estabelecido pela legislação fiscal.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Por sua vez, a Advocacia-Geral do Estado (Peça 24) citou precedente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, segundo o qual "não ocorrerá a indispensabilidade de gerar resultado primário para controlar e/ou reduzir o estoque da dívida, quando o limite de endividamento não restar ultrapassado". Com base nesse entendimento, sustentou que as metas de resultado primário e nominal devem ser analisadas em conjunto com a evolução da dívida consolidada líquida.

Análise Técnica

Conforme registrado no relatório inicial da Cfamge, o Estado promoveu limitação de empenho e movimentação financeira por meio do Decreto nº 49.025/2025, medida que contribuiu para a recuperação do resultado primário ao longo do exercício. Com efeito, o resultado primário apurado no 6º bimestre superou a meta estabelecida na LDO, evidenciando a adoção de providências voltadas ao atendimento do disposto no art. 9º da LC 101/00.

Observa-se, ainda, que a piora do resultado nominal não decorreu do aumento das despesas primárias ou da ausência de medidas de controle da execução orçamentária, fatores passíveis de mitigação por meio da limitação de empenho. O déficit nominal superior ao previsto resultou, essencialmente, do crescimento do estoque da dívida pública decorrente da manutenção do Estado no Regime de Recuperação Fiscal, que possibilitou o pagamento parcial das parcelas dos contratos de dívida e a consequente incorporação dos valores não pagos ao saldo devedor.

Nesse contexto, embora o resultado nominal apurado tenha sido inferior à meta fixada para o exercício, verifica-se que a principal variável responsável pelo desvio não estava diretamente associada à execução das despesas discricionárias sujeitas ao contingenciamento previsto no art. 9º da LC 101/00, mas à dinâmica de evolução da dívida decorrente do regime jurídico então aplicável aos contratos de refinanciamento da dívida estadual.

Dessa forma, considerando que o Estado adotou medidas de limitação de empenho durante o exercício, atingiu a meta de resultado primário e que o descumprimento da meta de resultado nominal decorreu preponderantemente de circunstância associada à permanência no Regime de Recuperação Fiscal e à consequente elevação do estoque da dívida, os esclarecimentos apresentados mostram-se suficientes para justificar o resultado observado, razão pela qual o apontamento pode ser considerado esclarecido.

20 - Esclarecer as informações prestadas na linha "Outros Ajustes" do demonstrativo de Resultados Primário e Nominal referente ao 6º bimestre de 2025, apresentando detalhamento adicional dos valores considerados.

Esclarecimentos

Por meio da Nota Técnica nº 12/SEF/STE-SCCG-ATRI/2026 (Peça 99)[19], o Estado sustentou que a identificação e a evidenciação dos ajustes metodológicos a fim de alinhar o Resultado Nominal abaixo da linha com o acima da linha são complexas, tendo inclusive sido objeto de alterações nos mapeamentos da STN desde 2023. Afirma, ainda, que o valor registrado na linha "Outros Ajustes" não corresponde necessariamente a uma operação específica, mas pode resultar da compensação entre diversos saldos positivos e negativos.

Como principais componentes identificados do saldo de R$ 6,019 bilhões, o Estado destacou:

- R$ 354,147 milhões, referentes à variação dos depósitos restituíveis e valores vinculados; e
- R$ 7,304 bilhões, relativos à abertura de créditos adicionais lastreados em superávit financeiro, dos quais R$ 7,158 bilhões destinaram-se ao pagamento de despesas não relacionadas ao RPPS. Segundo o Estado, tais valores

[19] A Manifestação da AGE (Peça 24) e o Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026 (Peça 25) reproduziram a justificativa contida na Nota Técnica nº 12/SEF/STE-SCCG-ATRI/2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

impactaram as despesas primárias e a disponibilidade de caixa, mas não integraram as receitas primárias do exercício.

Por fim, informou que as demais operações que compõem o saldo continuam sendo objeto de estudos e discussões internas da equipe da SCCG para fins de identificação e melhor evidenciação.

Análise Técnica

O apontamento constante do relatório não questionava a existência de ajustes metodológicos ou a necessidade de compatibilização entre os resultados apurados acima e abaixo da linha. O ponto central consistia na ausência de identificação das principais operações responsáveis pelo saldo expressivo de R$ 6,019 bilhões registrado na linha "Outros Ajustes", conforme orientação constante do MDF.

Em resposta, o Estado informou que parcela relevante das divergências metodológicas decorre da utilização de superávits financeiros de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, destacando o montante de R$ 7,158 bilhões relativo a despesas não relacionadas ao RPPS. Além disso, reiterou a influência da variação dos depósitos restituíveis e valores vinculados, no valor de R$ 354,147 milhões ao final de 2025, informação que já constava de nota explicativa do Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal referente ao 6º bimestre de 2025.

Embora a manifestação não apresente a composição integral do saldo registrado na linha "Outros Ajustes", trouxe elementos adicionais acerca das principais operações que contribuíram para sua formação, ampliando o nível de transparência em relação às informações inicialmente divulgadas.

Dessa forma, considerando os esclarecimentos prestados e a identificação de operações relevantes relacionadas às discrepâncias observadas entre os critérios de apuração, entende-se que o apontamento foi satisfatoriamente esclarecido.

Ademais, verifica-se que o Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal referente ao 3º bimestre de 2026 passou a apresentar nota explicativa com maior detalhamento da composição da linha "Outros Ajustes", evidenciando evolução na transparência e na evidenciação dessas informações.

6.1 - Saúde – Limite Constitucional de Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS

21 - Manifestar-se acerca das divergências verificadas entre o percentual de aplicação em ASPS apurado por esta equipe técnica (12,33%) e o percentual informado pelo Estado no RREO – Anexo 12 de 12,29%, especialmente quanto aos valores e às despesas considerados no cálculo do índice constitucional.

Esclarecimentos

Em manifestação encaminhada por meio do Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026 (Peça 25 – item C21.Saúde), o Estado de Minas Gerais, em síntese, registrou discordância quanto à glosa dos valores vinculados ao Projeto 4490 – Filhos de Minas e às despesas com estagiários.

Em relação à exclusão das despesas do Projeto 4490 – Filhos de Minas do cálculo da aplicação mínima em ASPS, no montante de R$ 12.352.500,00, o Estado discordou do entendimento de que a ação possuiria natureza assistencial, argumentando que o Projeto Filhos de Minas tem por finalidade incentivar a realização de consultas de pré-natal, promover a adesão ao calendário vacinal das gestantes e contribuir para a redução dos indicadores de mortalidade materna e infantil. Ressaltou, ainda, que o programa integra uma estratégia mais ampla, denominada Projeto Aurora, voltada ao enfrentamento da mortalidade materna e infantil no Estado de Minas Gerais e estruturada a partir das metas estabelecidas no Plano Estadual de Saúde 2024-2027.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

O Estado afirmou que a entrega do kit enxoval é destinada às gestantes beneficiárias do Programa Bolsa Família que tenham realizado, no mínimo, cinco consultas de pré-natal em sua unidade de referência e que possuam atualizado o esquema vacinal exigido pelo programa.

Destacou, ainda, que a iniciativa está associada às metas de redução da mortalidade materna e infantil previstas para o período de vigência do PES, bem como que a exigência de manutenção da situação vacinal atualizada constitui medida vinculada à vigilância epidemiológica e ao controle de doenças imunopreveníveis.

Com base nesses elementos, sustentou que a ação possui finalidade de promoção, proteção e controle de agravos à saúde, enquadrando-se, em seu entendimento, no art. 3º, inciso I, da LC 141/12, relativo às ações de vigilância em saúde.

Em seguida, contestou a conclusão constante do Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador de que a despesa possuiria natureza essencialmente assistencial. Segundo a manifestação, haveria confusão entre o instrumento utilizado pela política pública e sua finalidade material. Nessa linha, argumentou que o fornecimento do kit enxoval não constitui o objeto final da ação, mas sim o mecanismo utilizado para estimular o cumprimento de objetivos sanitários.

O Estado definiu o kit enxoval como um "mecanismo de indução comportamental", utilizado para garantir a adesão ao pré-natal, assegurar a regularidade vacinal e fortalecer o vínculo com a Atenção Primária à Saúde. Sustentou que o benefício material representa um meio operacional para a execução da política pública, cuja finalidade seria sanitária e epidemiológica.

Por fim, contestou a aplicação do art. 4º, inciso VIII, da LC 141/12, argumentando que o dispositivo se refere à exclusão de despesas decorrentes de ações de assistência social. Segundo a manifestação, a ação não possui natureza assistencial autônoma, encontrando-se materialmente vinculada à política pública de saúde.

No tocante às despesas com estagiários, o Estado argumentou que, nos termos da Lei 11.788/08, o estágio constitui ato educativo escolar supervisionado, de natureza educacional e não empregatícia. Sustentou que, no âmbito do SUS, os estagiários integram equipes de trabalho, atuam em unidades de atendimento e contribuem para a prestação dos serviços públicos de saúde.

Adicionalmente, invocou, por analogia, a aplicação da Instrução Normativa 02/21 do TCEMG, defendendo a adoção do critério finalístico da despesa. Nessa perspectiva, propôs que "considera-se ASPS toda despesa diretamente vinculada à prestação dos serviços públicos de saúde, em sentido amplo".

Com base nessa interpretação e aplicando-a em sentido mais amplo, sustentou que as despesas com estagiários vinculados à atuação em unidades de saúde possuem finalidade sanitária e integram a execução dos serviços públicos de saúde. Por essa razão, concluiu que as despesas com estagiários poderiam ser computadas como ASPS, sustentando a possibilidade de seu enquadramento nos incisos XI e XII do art. 3º da Lei Complementar 141/12.

Análise Técnica

Examinadas as justificativas apresentadas pelo Estado, observa-se que as divergências remanescentes se concentram, essencialmente, em duas categorias de despesas não consideradas pela equipe técnica para fins de apuração da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde: (i) as despesas executadas no âmbito do Projeto 4490 – Filhos de Minas; e (ii) as despesas relacionadas à contratação de estagiários.

Considerando a natureza distinta dos argumentos apresentados para cada apontamento, as justificativas serão examinadas em tópicos específicos, à luz dos critérios materiais estabelecidos pela legislação aplicável.

- **Projeto Filhos de Minas**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Embora não haja controvérsia quanto à relevância dos objetivos perseguidos pelo Projeto 4490 - Filhos de Minas, a análise da elegibilidade das despesas para fins de aplicação em ASPS deve observar os critérios estabelecidos pela LC 141/12. Esses critérios exigem o exame da natureza da despesa efetivamente executada e de sua aderência aos requisitos legais. Nessa perspectiva, a elegibilidade da despesa decorre de sua materialidade e de sua compatibilidade com os conceitos jurídicos estabelecidos pela própria lei complementar, e não apenas dos resultados ou objetivos perseguidos pela política pública na qual se insere.

A regulamentação do Projeto Filhos de Minas estabelece que os recursos transferidos pelo Estado aos municípios devem ser utilizados, especificamente, para aquisição de kits enxoval destinados a gestantes de baixa renda, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e beneficiárias do Programa Bolsa Família, observadas ainda as demais condições relacionadas ao acompanhamento pré-natal e à regularidade vacinal.

O art. 5º, § 1º, da Resolução SES/MG 9.984/25[20] determina expressamente que os recursos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde – FES aos Fundos Municipais de Saúde – FMS deverão ser empregados na aquisição do referido kit, inexistindo previsão normativa para utilização desses recursos no custeio de consultas médicas, exames laboratoriais, vacinação, acompanhamento pré-natal ou quaisquer outras ações tipicamente relacionadas à prestação direta de serviços de saúde.

No exercício de 2025, as despesas executadas no Projeto, no montante de R$ 12.352.500,00, foram integralmente contabilizadas no Elemento de Despesa 41 – Contribuições, Item 01 – Contribuições, na modalidade 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo. Não foram identificados outros elementos de despesa associados ao referido projeto que permitissem individualizar ou segregar parcelas eventualmente relacionadas à execução direta de ações e serviços públicos de saúde. Desse modo, a análise da elegibilidade recai, necessariamente, sobre a integralidade das despesas registradas no Projeto 4490 – Filhos de Minas.

Assim, a aferição da elegibilidade da despesa deve se concentrar na natureza do gasto efetivamente realizado e em sua compatibilidade com os critérios previstos nos arts. 2º, 3º e 4º da LC 141/12. Não basta que a política pública à qual a despesa se vincula possua objetivos sanitários legítimos, ou produza efeitos favoráveis sobre os indicadores de saúde; é indispensável que a própria despesa executada se qualifique materialmente como ação ou serviço público de saúde.

É nessa perspectiva que assume especial relevância o entendimento consolidado pelo TCEMG nas Consultas 932.830 e 886.477[21]. A jurisprudência desta Corte enfrenta, justamente, a distinção entre despesas próprias da política de saúde e despesas vinculadas a outras políticas públicas que, embora produzam efeitos favoráveis sobre as condições de saúde da população, não se qualificam materialmente como ações e serviços públicos de saúde.

Ao apreciar a possibilidade de enquadramento como ASPS de despesas relacionadas à distribuição de medicamentos, fraldas, suplementos nutricionais, leite, oxigênio medicinal e óculos, a Corte de Contas assentou que a caracterização de determinada despesa como ação ou serviço público de saúde depende da observância dos critérios estabelecidos pela LC 141/12. Naquela oportunidade, destacou que somente podem ser consideradas ASPS as despesas destinadas a ações de acesso universal, igualitário e gratuito, e que constituam responsabilidade específica do setor saúde, não se confundindo com despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuem sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que produzam reflexos positivos sobre as condições de saúde da população.

Em reforço a esse entendimento, o Tribunal reproduziu manifestação da Procuradoria da República no Distrito Federal[22] que evidencia a necessidade de distinguir as ações e serviços públicos de saúde das despesas relacionadas a outras políticas

[20] Disponível em: https://portal-antigo.saude.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&controller=document&id=26879-resolucao-ses-mg-n-9-984-de-06-de-fevereiro-de-2025?layout=print Acesso em: 12 de ago. 2026.
[21] Relator Cons. Cláudio Terrão. Data da Sessão 18/12/2019. Data da Publicação: 20/01/2020.
[22] Recomendação nº 001/2009-PP-PRDF – Representação 1.34.001.004554/2004-74.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos da saúde, ainda que produzam reflexos positivos sobre os indicadores sanitários:

> "8 – Esclareça-se que somente podem ser qualificadas como ações e serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, **aquelas que sejam de acesso universal e igualitário por toda a população beneficiária**, que estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente federativo **e sejam de responsabilidade específica do setor saúde**. **Em hipótese alguma se confundem com despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuem sobre determinantes sociais e econômicas, ainda que com reflexos sobre as condições de saúde**. **Há que se estabelecer um divisor de águas, pois, do contrário, permitir-se-á ao Governo embutir gastos que, mesmo de forma indireta e reflexa, interfiram na qualidade de saúde dos cidadãos**. Assim, **devem ser excluídos do cômputo os gastos com fatores determinantes e condicionantes, sob pena de tornar absolutamente inócua a aplicação mínima de recursos estabelecida constitucionalmente**." (grifo na Consulta)

Conforme explicado pelo Estado (Peça 25), o Projeto Filhos de Minas integra uma estratégia mais ampla denominada Projeto Aurora, composta por um conjunto de ações voltadas ao enfrentamento da mortalidade materna e infantil no Estado de Minas Gerais.

A inserção do Projeto Filhos de Minas nesse arranjo evidencia a relevância da política pública, especialmente no que se refere à redução da mortalidade materna e infantil e ao fortalecimento da atenção materno-infantil no âmbito do SUS. Contudo, o fato de determinada despesa estar inserida em uma estratégia governamental de saúde não é suficiente, por si só, para caracterizá-la como ASPS. A LC 141/12 exige que a própria despesa executada apresente aderência material aos conceitos e critérios definidos pela legislação.

Ainda mais relevante para a presente análise é o fato de que o próprio Estado caracterizou o kit enxoval como um **"mecanismo de indução comportamental"**[23], destinado a estimular a adesão ao pré-natal, assegurar a regularidade vacinal e fortalecer o vínculo das gestantes com a atenção primária à saúde.

Essa caracterização assume especial relevância porque evidência, a partir da própria justificativa apresentada pelo Estado, uma distinção conceitual entre as ações e serviços de saúde propriamente ditas e o objeto financiado pela despesa examinada.

As consultas de pré-natal, a vacinação e o acompanhamento gestacional constituem as ações de saúde efetivamente executadas pela rede assistencial. O kit enxoval, por sua vez, não integra nenhuma dessas atividades. Conforme reconhecido pelo próprio Estado, sua finalidade consiste em induzir à utilização desses serviços. Trata-se, portanto, de despesa voltada ao financiamento de mecanismo utilizado para estimular a adesão às ações ofertadas pelo SUS, e não ao custeio direto dessas ações.

A própria estrutura operacional do projeto também corrobora essa conclusão. A Deliberação CIB-SUS/MG 5.098/25 e a Resolução SES/MG 9.984/25 estabelecem que os recursos estaduais serão transferidos aos municípios para aquisição dos kits enxoval, competindo aos entes municipais aderir ao projeto, adquirir os bens, realizar sua gestão logística, verificar a elegibilidade das beneficiárias e promover sua entrega.

Não há previsão de repasse destinado ao custeio de consultas médicas, exames diagnósticos, vacinação ou outras atividades assistenciais da rede SUS. Tais ações permanecem sendo executadas no âmbito das atividades ordinárias da rede pública de saúde e figuram, apenas, como condição para acesso ao benefício.

Ademais, esse entendimento é reforçado quando se analisa a origem dos recursos utilizados para financiamento das despesas glosadas.

Conforme demonstrado no Relatório Técnico, as despesas analisadas foram financiadas com recursos da Fonte 71 – Recursos do Fundo de Erradicação da Miséria – FEM, que consoante art. 1º da Lei Estadual 19.990/11, foi instituído com a finalidade específica de custear programas e ações sociais de erradicação da pobreza e da extrema pobreza.

[23] Peça 25 – página 20.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

De forma convergente, o art. 4º da mesma lei dispõe que seus recursos devem ser destinados, prioritariamente, a ações de enfrentamento da pobreza e da desigualdade, promoção da proteção social por meio de serviços e benefícios socioassistenciais, reforço da renda familiar, garantia da segurança alimentar e melhoria das condições de vida das populações vulneráveis.

Embora a fonte de financiamento, por si só, não seja suficiente para definir a elegibilidade da despesa, sua utilização constitui relevante elemento interpretativo para compreensão da finalidade material do gasto executado. A opção do Estado de financiar as despesas para aquisição do kit enxoval com recursos do FEM constitui elemento indicativo da convergência entre o objeto financiado e as finalidades de proteção social, redução das desigualdades e enfrentamento da pobreza, expressamente previstas na legislação instituidora do fundo.

Ademais, a despesa em análise não se qualifica como responsabilidade específica do setor saúde, nos termos do art. 2º, inciso III, da LC 141/12, uma vez que financia instrumento de política pública voltado à atuação sobre fatores sociais e econômicos, ainda que produza reflexos positivos sobre os indicadores sanitários.

Assim, considerando que a integralidade das despesas executadas no Projeto 4490 – Filhos de Minas encontra-se registrada no Elemento de Despesa 41 – Contribuições, Item 01 – Contribuições, modalidade 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo, sem a identificação de parcelas passíveis de individualização ou segregação, mantém-se o entendimento de que o montante de **R$ 12.352.500,00** não pode ser computado para fins de aferição da aplicação mínima constitucional em ações e serviços públicos de saúde, com fundamento no art. 2º, inciso III, da LC 141/12 e, complementarmente, no art. 4º, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

- **Despesas com Estagiários**

Inicialmente, cumpre destacar que o entendimento defendido por esta Coordenadoria no Relatório de Macrogestão e Contas do Governador, é de que as despesas com estagiários não podem ser consideradas para fins de ASPS, diante da incompatibilidade dessas despesas com o disposto no art. 3º, inciso X, da Lei Complementar 141/12, segundo o qual somente a remuneração do pessoal ativo em atividade nas ações e serviços previstos pela própria norma pode ser computada como ASPS.

Observa-se, portanto, que a justificativa apresentada pelo Estado não enfrentou o fundamento central que motivou o não enquadramento dessas despesas, qual seja, a impossibilidade jurídica de equiparar estagiários ao pessoal ativo da área da saúde para fins de incidência do referido dispositivo legal.

Verifica-se, ainda, que a tese apresentada pelo Estado conclui que "considera-se ASPS toda despesa diretamente vinculada à prestação dos serviços públicos de saúde, em sentido amplo". Contudo, tal compreensão não encontra amparo na sistemática estabelecida pela LC 141/12.

Com efeito, o enquadramento de determinada despesa como ASPS não decorre exclusivamente de sua vinculação genérica à área da saúde. A própria lei complementar estabelece critérios específicos para caracterização dessas despesas, por meio dos requisitos previstos em seus arts. 2º e 3º, além de definir, no art. 4º, um rol exemplificativo de despesas que não são elegíveis no cômputo. Assim, a elegibilidade da despesa depende de sua aderência às hipóteses legalmente previstas, não sendo suficiente a adoção de uma interpretação baseada apenas em sua finalidade ou utilidade prática em sentido amplo.

Da mesma forma, não se mostra aplicável, por analogia, a Instrução Normativa 02/21 do TCEMG.

Isso porque, conforme análise desenvolvida no Relatório sobre a Macrogestão e aprofundada na abertura de vista (item C22 – Educação), as despesas com estagiários, igualmente, não foram consideradas elegíveis para fins de cômputo em MDE.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Naquela oportunidade, concluiu-se que, embora a atuação dos estagiários possa contribuir para o desenvolvimento das atividades educacionais, a despesa correspondente possui caráter predominantemente formativo, vinculando-se ao processo de aprendizagem e qualificação profissional dos estudantes, e não se confunde com as atividades-meio normalmente associadas à manutenção, desenvolvimento e operacionalização do sistema de ensino.

Sob essa perspectiva, a analogia invocada pelo Estado conduz, na realidade, à conclusão oposta à por ele defendida. Isso porque o entendimento adotado por esta Coordenadoria, tanto no âmbito da educação quanto da saúde, parte da premissa de que a natureza jurídica do estágio é definida pela Lei Federal 11.788/08, que o caracteriza como ato educativo escolar supervisionado voltado à formação do estudante. A circunstância de o estágio ser desenvolvido em estabelecimento de ensino ou em unidade de saúde não possui o condão de alterar essa natureza jurídica essencial, tampouco de afastar a necessidade de observância dos requisitos estabelecidos pela LC 141/12 para fins de enquadramento da despesa como ASPS.

Também não se revela cabível o enquadramento dessas despesas nos incisos XI e XII do art. 3º da LC 141/12.

Conforme orientação constante do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, as despesas compreendidas no inciso "XI – ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas no SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde", incluem as despesas realizadas com a manutenção e conservação da Secretaria de Saúde, conselhos de saúde, fundações, hospitais e postos de saúde.

Por sua vez, o inciso "XII – gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde", contempla despesas vinculadas à gestão do SUS e à operação de unidades prestadoras de serviços públicos, tais como: a implantação e qualificação de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); Centros de Especialidades Odontológicas (CEO); gestão hospitalar; operacionalização de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); ações de regulação do acesso e demais atividades relacionadas à administração e ao funcionamento da rede assistencial.

Observa-se, portanto, que as hipóteses vinculadas aos incisos XI e XII dizem respeito à gestão das estruturas administrativas e assistenciais, bem como ao apoio administrativo realizado por outras instituições públicas do SUS. Diversamente, as despesas ora analisadas decorrem da execução de programa de estágio. Ainda que as atividades sejam desenvolvidas em órgãos ou unidades de saúde, sua finalidade jurídica permanece vinculada à formação pedagógica e formativa dos estudantes, não se confundindo com despesas voltadas à manutenção da estrutura administrativa do sistema, à gestão da rede assistencial ou à remuneração do pessoal ativo responsável pela execução das ações e serviços públicos de saúde.

Diante do exposto, mantém-se o entendimento de que as despesas executadas nos elementos-itens 3952 – Contratação de Estagiários, 3601 – Estagiários e 4905 – Auxílio-Transporte Pago a Estagiários – Pecúnia, no montante total de **R$ 13.202.572,66**, não atendem aos requisitos estabelecidos pela LC 141/12, razão pela qual não podem ser computadas para fins de aferição da aplicação mínima constitucional em ASPS.

Ressalta-se que a manutenção do entendimento apresentado neste item não altera a conclusão quanto ao cumprimento do limite constitucional de ASPS, uma vez que **o percentual apurado para o exercício de 2025 foi de 12,33%, portanto superior ao mínimo constitucional exigido**.

6.2 - Educação - Limite Constitucional de Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

22 - Manifestar-se acerca das divergências entre o percentual de aplicação em MDE apurado por esta equipe técnica (25,34%) e o percentual informado pelo Estado no RREO – Anexo 8 de 25,53%, especialmente quanto aos valores e às despesas considerados no cálculo do índice constitucional.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Esclarecimentos

A SEF-MG, por meio do Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026, Peça 25, reportou os esclarecimentos da Nota Técnica nº 12/SEF/STE-SCCG-ATRI/2026 (Peça 29). Segundo o Estado, a partir de 2024, os percentuais mínimos passaram a ser divulgados no RREO em duas metodologias: a presente no MDF da STN e aquela normatizada pelo TCEMG. Para o exercício de 2025, a primeira apresentou apuração de 25,53% em MDE e a segunda, 25,40%. Nesse contexto, o Estado sustenta que a comparação efetuada pelo TCEMG, portanto, deve ser realizada pela mesma metodologia (25,40% x 25,34%). Em continuidade, apresentou argumentos específicos em relação à glosa de diversas despesas anotadas como MDE:

> Auxílio-financeiro a estudantes
>
> A partir da análise do disposto no documento intitulado "Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais – 2025", especialmente em seu item 6.2, "Educação – Limite Constitucional de Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE", verificou-se que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) contesta determinadas despesas classificadas como MDE.
>
> Dentre essas despesas, destacam-se os auxílios financeiros concedidos a estudantes, os quais, segundo o entendimento do Tribunal, não devem integrar o cômputo do índice de aplicação em educação. Conforme a argumentação apresentada, tais dispêndios não se enquadrariam como bolsas — categoria admitida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para fins de apuração do índice —, mas sim como despesas de natureza assistencial, as quais são excluídas desse cálculo pela mesma norma.
>
> À luz desse posicionamento, procedeu-se à análise conceitual do que caracteriza "bolsa de estudos" em contraposição a outras formas de auxílio. Concluiu-se que a bolsa constitui instrumento de incentivo financeiro e de fomento à educação, frequentemente inserido no âmbito de políticas públicas voltadas à inclusão social e ao desenvolvimento humano. O próprio documento do Tribunal, em sua página 435, reconhece que a bolsa de estudos "constitui um auxílio que visa garantir o acesso e a permanência do aluno na unidade escolar". Nesse sentido finalístico, corrobora-se a afirmação, do próprio TCE, que diz "conclui-se que as despesas com PEAES, embora essenciais para assegurar o direito à educação e combater desigualdades sociais [...]". Ora, se o próprio TCE admite o caráter finalístico dos auxílios como parte predominante para o acesso à educação, bem como a permanência dos estudantes, não há que se falar em interpretação diversa à exposta acima do conceito de bolsa de estudos, apresentada também pelo próprio TCE.
>
> Caso prático apresentado pelo TCE, referente à Fundação João Pinheiro, encontra respaldo no próprio edital publicado pela FJP, conforme se enxerga abaixo:
>
> 13.8. São benefícios do Csap, ministrado pela Escola de Governo/FJP:
>
> a) Gratuidade do ensino;
>
> b) Bolsa de estudo mensal correspondente a um salário-mínimo, nos termos da legislação vigente à época da matrícula para o curso, para os alunos que não sejam servidores públicos do Estado de Minas Gerais, nos termos do § 2º do art. 8º da Lei Estadual nº 18.974/2010; e
>
> c) Dispensa de ponto, durante o período letivo, para o servidor público estadual da administração direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, matriculado no Csap, nos termos do art. 9º da Lei Estadual nº 11.658/1994.
>
> Diante disso, o Estado mantém o entendimento de que tais despesas devem ser computadas para fins de cálculo do índice de aplicação em MDE, uma vez que os auxílios financeiros concedidos a estudantes configuram política essencial à garantia de acesso e permanência no ambiente escolar. Ademais, tais medidas guardam estreita consonância com os objetivos e princípios que orientam a legislação educacional brasileira, em especial a LDB. Ressalte-se, ainda, que o caráter assistencial apontado pelo Tribunal não se mostra incompatível com o conceito de bolsa de estudos; ao contrário, pode ser compreendido como elemento integrante de sua finalidade. Assim, os valores classificados como "auxílio financeiro a estudantes" são passíveis de enquadramento como bolsas de estudos e, portanto, devem ser considerados no cálculo do referido índice.
>
> Despesas com Estagiários
>
> Nos termos da lei 11.788/2008, estágio constitui "ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho", sendo instituto de natureza educacional, não empregatícia e instrumental (integra as políticas públicas). Adota-se para critério de alocação de recursos em MDE, o critério finalístico da despesa, incluindo a possibilidade de inclusão de despesas com equipes multiprofissionais e suporte pedagógico. Dessa forma, considera-se MDE não apenas à atividade docente estrita, podendo abranger para atividades de suporte e instrumentos que viabilizam o processo educacional.
>
> O estágio é ato educativo formal, integra o processo formativo do estudante e constitui extensão da atividade pedagógica, estando a execução da sua despesa diretamente vinculada à política educacional, configurando instrumento de desenvolvimento de ensino. Ademais, a estrita ligação da atuação dos estagiários com a prestação dos serviços públicos de educação, quando vinculadas à política educacional, corroboram a aplicabilidade do conceito em sentido amplo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Dessa forma, a lógica finalística da despesa afasta o entendimento de irregularidade de cômputo da despesa como MDE, podendo ser enquadradas entre diversos incisos do artigo 70 da LDB, mais especificamente em seus incisos V e IX.

Análise Técnica

Dentre as divergências identificadas entre o percentual de aplicação em MDE apurado por esta Unidade Técnica (25,34%) e aquele apontado pelo Estado para fins de comparação (25,40%), destacam-se as glosas efetuadas por desta Unidade Técnica relativas às despesas com **Assistência Estudantil/Auxílios Financeiros a Estudantes, R$ 37,977 milhões**, fl. 431 do Relatório Técnico desta Coordenadoria, e às **despesas com Contratação de Estagiários/Auxílio-Transporte pago a Estagiários, R$ 18,419 milhões,** fl. 437, ambas computadas pelo Estado para fins de apuração do índice constitucional de aplicação em MDE.

Despesas com Assistência Estudantil/Auxílios Financeiros a Estudantes

Em relação à Assistência Estudantil, foram excluídos R$ 15,843 milhões empenhados pela Uemg na Ação 4090 - Fortalecimento das Políticas de Assistência Estudantil e R$ 5,345 milhões executados pela Unimontes na Ação 4005 - Assistência Estudantil. Conforme o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG, a Ação 4090 tem por finalidade "assegurar o acesso, a permanência e a conclusão dos estudos por estudantes em situação de vulnerabilidade social, econômica, educacional e/ou pertencentes a grupos socialmente minorizados, por meio da implementação e consolidação de políticas de assistência estudantil, inclusive de oferta de alimentação aos estudantes, ações afirmativas, inclusão, acessibilidade e promoção do bem-estar no âmbito da UEMG".

Além disso, a ação visa "desenvolver e executar programas, projetos e ações voltadas à equidade, permanência e formação cidadã da comunidade estudantil, por meio da concessão de auxílios financeiros, ações afirmativas, apoio psicossocial, acessibilidade educacional, monitoria acadêmica, monitoria especializada, promoção do equilíbrio biopsicossocial, acolhimento, integração comunitária, participação democrática e enfrentamento às desigualdades sociais e educacionais, visando à igualdade de oportunidades e à conclusão dos cursos de graduação e pós-graduação".

De igual modo, a Ação 4005 tem por finalidade "contribuir para a permanência dos estudantes nos cursos de graduação, pós-graduação e técnicos de nível médio, viabilizar igualdade de oportunidades e apoiar o desenvolvimento acadêmico, social, cultural e profissional dos estudantes", constando ainda em sua descrição que se destina a "promover ações de assistência estudantil nas áreas de atenção à saúde, moradia, transporte, cultura, esporte, apoio pedagógico entre outros, inclusão digital e creche, apoiar a participação em eventos acadêmicos, da natureza científica, cultural e esportiva; ofertar serviços voltados para a formação e aprimoramento do desempenho acadêmico, visando à garantia do acesso e permanência dos acadêmicos nos cursos oferecidos pela universidade".

Tais características evidenciam que ambas as ações possuem natureza predominantemente assistencial, voltada à promoção da permanência estudantil por meio da concessão de benefícios e serviços de apoio aos estudantes. A glosa dessas ações alcançou a totalidade das despesas nelas executadas e não apenas os valores registrados no Elemento-Item 18-01 - Auxílio Financeiro a Estudantes.

Além disso, foram excluídos R$ 16,789 milhões referentes a despesas classificadas no Elemento-Item 18-01 - Auxílio Financeiro a Estudantes, executadas em outras ações por diferentes unidades orçamentárias. Nessas situações, o Estado não demonstrou que os benefícios concedidos correspondiam efetivamente a bolsas de estudo passíveis de enquadramento no art. 70, inciso VI, da LDB. Assim, o montante total de despesas desconsideradas por esta equipe técnica, para fins de apuração do mínimo constitucional de aplicação em educação, alcançou R$ 37,977 milhões.

Referentes especificamente às despesas registradas no **Elemento-Item 18-01 - Auxílio Financeiro a Estudantes**, os valores empenhados somaram **R$ 35,869 milhões,** sendo: R$ 24,810 milhões na Uemg, R$ 8,513 milhões na Unimontes, R$ 2,532 milhões na Fundação João Pinheiro - FJP, R$ 13 mil na SEE-MG e R$ 1 mil na Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Utramig.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Em face desse apontamento, no Relatório Técnico[24], Peça 25, o Estado sustentou, em síntese, que os auxílios financeiros concedidos a estudantes devem ser computados no cálculo do índice de aplicação em MDE, por constituírem política voltada à garantia do acesso e da permanência no ambiente escolar. Argumentou, ainda, que o caráter assistencial desses benefícios não afasta sua natureza de bolsa de estudos, razão pela qual os respectivos valores seriam passíveis de enquadramento como despesas de MDE.

Entretanto, a controvérsia não reside na importância dos auxílios financeiros concedidos aos estudantes, mas em sua classificação como despesa de MDE. **Embora tais benefícios possam favorecer o acesso e a permanência escolar, sua inclusão no cálculo do índice de MDE depende de seu enquadramento nas hipóteses previstas na Lei 9.394/1996 - LDB**. Nesse contexto, observa-se que a LDB não adota como critério para caracterização das despesas de MDE a mera capacidade de gerar benefícios educacionais. A norma estabelece critérios específicos para definir quais despesas podem ser computadas como MDE (art. 70) e quais devem ser excluídas desse conceito (art. 71).

Assim, embora o Estado sustente que os auxílios financeiros devem ser considerados despesas de MDE por favorecerem o acesso e a permanência dos estudantes no ambiente escolar, esse argumento, por si só, não é suficiente para demonstrar seu enquadramento nas hipóteses previstas na LDB. O próprio art. 71 da LDB evidencia que determinadas despesas podem beneficiar os estudantes sem que, por essa razão, integrem o conceito de manutenção e desenvolvimento do ensino. É o caso dos programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica, psicológica e de outras formas de assistência social, expressamente excluídos desse conceito pelo inciso IV do referido artigo. Dessa forma, **o fato de uma despesa contribuir para o acesso e a permanência escolar não é suficiente para justificar sua inclusão no cálculo do mínimo constitucional da educação.**

Corrobora esse entendimento a fundamentação adotada por esta Corte na Consulta 771.765[25]. Na oportunidade, consignou-se que "**a despesa deve estar ligada, diretamente, aos objetivos de manutenção e desenvolvimento do ensino para ser incluída no limite mínimo que o ente federado deve aplicar em educação".** Assentou-se, ainda, que "a orientação ora adotada busca evitar, outrossim, que todo e qualquer gasto realizado na máquina administrativa ligada à educação seja computado no limite mínimo previsto no art. 212 da Constituição da República, sob pena de se esvaziar o real sentido da norma, que pretende, em última análise, assegurar a efetivação do direito à educação".

Além disso, os argumentos apresentados pelo Estado não encontram respaldo na própria definição do Elemento-Item 18-01 - Auxílio Financeiro a Estudantes. De acordo com o Classificador da Despesa do Estado, esse elemento corresponde às **"despesas orçamentárias com ajuda financeira concedida pelo Estado a estudantes comprovadamente carentes, e concessão de auxílio para o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científica, realizadas por pessoas físicas na condição de estudante, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar 101/2000".**

Trata-se de uma classificação ampla, que admite o registro de diferentes modalidades de apoio financeiro aos estudantes. Por essa razão, a simples classificação da despesa no Elemento-Item 18-01 não é suficiente para demonstrar seu enquadramento no art. 70, inciso VI, da LDB, que se refere especificamente à concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. Em outras palavras, o conceito do elemento não permite identificar, por si só, a natureza dos benefícios concedidos nem concluir que os valores registrados correspondam às bolsas de estudo mencionadas na LDB. Nesse cenário, **competia ao Estado demonstrar, de forma objetiva, quais despesas registradas no Elemento-Item 18-01 correspondem efetivamente a bolsas de estudo passíveis de enquadramento no art. 70, inciso VI, da LDB.** Para tanto, seria necessário identificar a natureza dos benefícios concedidos e a sua correspondência com os valores considerados neste apontamento formulado por este Tribunal.

Tal demonstração mostra-se necessária porque as despesas analisadas foram executadas por diferentes unidades orçamentárias e vinculam-se a ações distintas. Contudo, as alegações apresentadas pelo Estado limitam-se a afirmar, de

[24] Relatório Técnico 6/SEF/STE/2026.

[25] TCEMG. Consulta 771.765. Relator: Cons. Antônio Carlos Andrada. Tribunal Pleno. Sessão de 17 jun. 2009. Disponível em: https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/771765#!. Acesso em: 7 ago. 2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

forma genérica, que os auxílios financeiros possuem natureza de bolsa de estudo, sem indicar quais parcelas dos gastos executados efetivamente se enquadrariam na hipótese prevista pelo art. 70, inciso VI, da LDB. Além disso, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a equiparação entre os auxílios financeiros e as bolsas de estudo previstas no art. 70, inciso VI, da LDB, tal circunstância não conduziria automaticamente à inclusão das despesas no índice de MDE. Isso porque a quase totalidade das despesas analisadas está associada ao ensino superior.

Com efeito, dos R$ 35,869 milhões empenhados a título de Auxílios Financeiros a Estudantes, **Elemento-Item 18-01**, 99,96%, ou seja, R$ 35,856 milhões, foram executados por meio da Uemg, da Unimontes e da Fundação João Pinheiro-FJP. Sobre a matéria, esta Corte apreciou a Consulta 728.539[26], concluindo que "**os gastos advindos da concessão de bolsas de estudo destinadas a cursos superiores não poderão ser computados no percentual mínimo de 25% do Ensino".** Em sentido semelhante, na Consulta 801.069[27], esta Corte consignou que:

> Os mencionados precedentes desta Corte também sedimentaram entendimento de que os valores gastos com a concessão de bolsas de estudos não podem ser incluídos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do art. 212 da Constituição Federal, além de depender da existência de dotação orçamentária adequada, autorização legislativa e observar os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

Assim, ainda que se admitisse o enquadramento dos auxílios financeiros como bolsas de estudo para fins do art. 70, VI, da LDB, os precedentes desta Corte afastam sua contabilização no índice de MDE quando vinculados ao ensino superior, situação que alcança praticamente a totalidade das despesas ora examinadas.

Por outro lado, ainda que se superasse a discussão acerca das despesas vinculadas ao ensino superior, permaneceria ausente a comprovação de que os benefícios concedidos se enquadram no art. 70, inciso VI, da LDB. O Estado não demonstrou quais despesas correspondem efetivamente a bolsas de estudo, limitando-se a apresentar argumentos genéricos aplicados ao conjunto dos valores analisados, sem individualização por unidade orçamentária. É importante mencionar que, no caso da Fundação João Pinheiro - FJP, foi apresentada no mencionado Relatório Técnico (Peça 25) apenas imagem contendo trecho de suposto edital, desacompanhada de informações que permitam verificar sua correspondência com as despesas executadas no exercício de 2025.

Nesse contexto, permanece sem comprovação a alegação de que os auxílios financeiros analisados correspondam às bolsas de estudo previstas no art. 70, inciso VI, da LDB. Considerando que a inclusão de despesas no cálculo do mínimo constitucional exige demonstração objetiva de seu enquadramento legal, não se mostram presentes elementos suficientes para afastar as conclusões do Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador (p. 431).

Consequentemente, esta Unidade Técnica mantém o entendimento de que não devem compor a base de cálculo do mínimo constitucional de aplicação em MDE: (i) as despesas executadas no âmbito das Ações 4090 - Fortalecimento das Políticas de Assistência Estudantil, da UEMG, e 4005 - Assistência Estudantil, da Unimontes, em razão de sua natureza predominantemente assistencial; e (ii) as despesas classificadas no Elemento-Item 18-01 - Auxílio Financeiro a Estudantes, em relação às quais o Estado não demonstrou o enquadramento nas hipóteses previstas no art. 70, inciso VI da LDB.

<u>Contratação de Estagiários/Auxílio-Transporte pago a Estagiários</u>

No Relatório Técnico, Peça 25, o Estado argumentou que, nos termos da Lei 11.788/08, o estágio constitui "ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho", possuindo natureza educacional, não empregatícia e instrumental. Sustentou que a classificação de despesas em MDE deve observar o critério finalístico, abrangendo não apenas a atividade docente estrita, mas também atividades de suporte pedagógico e instrumentos que viabilizam o processo educacional.

[26] TCEMG. Consulta 728.539. Rel. Cons. Simão Pedro Toledo. Tribunal Pleno. Sessão de 6/6/2007. Disponível em: https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/728539#!. Acesso em: 7 ago. 2026.
[27] TCEMG. Consulta n. 801.069. Rel. Cons. em Exercício Gilberto Diniz. Tribunal Pleno. Sessão de 11/11/2009. Disponível em: https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Index/d#!. Acesso em: 7 ago. 2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Nesse contexto, destacou que o estágio integra o processo formativo do estudante, constitui extensão da atividade pedagógica e está diretamente vinculado à política educacional, configurando instrumento de desenvolvimento do ensino. Ademais, a atuação dos estagiários na prestação dos serviços públicos de educação reforçaria a aplicação de conceito amplo de MDE. Assim, concluiu que, sob a ótica da finalidade da despesa, não haveria irregularidade em seu cômputo como MDE, podendo tais gastos ser enquadrados no art. 70 da LDB, especialmente em seus incisos V e IX.

Todavia, tais argumentos não afastam os fundamentos apresentados no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador (p. 433-437). Embora seja incontroverso que o estágio possua natureza educacional e finalidade formativa[28], a questão em análise não reside no caráter pedagógico do instituto, mas na possibilidade de as despesas dele decorrentes serem consideradas como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de apuração da aplicação mínima em educação. O Estado sustenta que a classificação da despesa em MDE deve observar critério finalístico, argumentando que o estágio integra o processo formativo do estudante e se relaciona à política educacional. Entretanto, a caracterização de uma despesa como MDE não decorre apenas de sua vinculação à educação, mas de seu enquadramento nas hipóteses previstas nos arts. 70 e 71 da Lei 9.394/1996.

Além disso, conforme análise desenvolvida anteriormente, os estagiários não se enquadram no conceito de profissionais da educação básica previsto no art. 26, § 1º, inciso II, da Lei 14.113/20. Na mesma direção, o FNDE consignou expressamente, em seu Caderno de Perguntas e Respostas do Fundeb[29], que o estagiário não é profissional da educação básica e, por essa razão, não pode ser remunerado com recursos do Fundo[30]. Também não se verificou fundamento para que os gastos com estagiários sejam enquadrados no inciso V do art. 70 da LDB, referente às atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Conforme demonstrado na análise anterior, as despesas compreendidas nessa categoria relacionam-se a serviços e insumos indispensáveis ao funcionamento das unidades de ensino, tais como vigilância, limpeza, conservação e materiais de consumo[31]. Embora a atuação dos estagiários possa contribuir para o cotidiano das atividades educacionais, ela possui natureza predominantemente formativa e não se confunde com as atividades-meio normalmente associadas à manutenção do sistema de ensino.

Registre-se, ainda, que a interpretação adotada por esta Unidade Técnica encontra respaldo em precedentes de outros Tribunais de Contas. Nesse contexto, o Tribunal de Contas de Pernambuco, no Processo 1.305.361-9[32], entendeu que os estagiários não podem ser caracterizados como profissionais da educação e que as despesas com a bolsa-estágio não podem ser classificadas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, tampouco podem ser custeadas com recursos do Fundeb. No processo 1.103.150-5[33], o Tribunal de Contas do Pernambuco julgou irregulares as contas do Secretário e Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação, Esportes e Lazer do Recife, relativas a 2010 "considerando a indevida utilização de recursos reservados à manutenção e desenvolvimento do ensino no custeio de gastos com assinatura de jornais para servidores da educação, com prestação de serviços de digitadores na sede da Prefeitura, com concessão de

[28] Segundo o art. 1º da Lei 11.788/08, o estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

[29] Fundeb - Perguntas e Respostas. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/financiamento/fundeb/manuais-a-cartilhas-1/perguntas-e-respostas_atualizacao_11_10_22.pdf. Acesso em: 7 ago 2026.

[30] À página 90 do caderno consta o seguinte:
"Os recursos do Fundeb podem ser utilizados para pagamento de estagiários dos cursos superiores de formação de professores (licenciatura)? Não. O estagiário não é, ainda, um profissional da educação básica, nos termos do art. 26, parágrafo único, I da Lei nº 14.113 c/c art. 61 da Lei nº 9.394 e art. 1º da Lei 13.935, portanto, não pode ser remunerado com recursos do Fundeb".

[31] De acordo com o Manual de Orientação do Fundeb, são "despesas inerentes ao custeio das diversas atividades relacionadas ao adequado funcionamento da educação básica, dentre as quais pode-se destacar: serviços diversos (ex.: de vigilância, de limpeza e conservação, dentre outros), aquisição do material de consumo utilizado nas escolas e demais órgãos do sistema de ensino (ex.: papel, lápis, canetas, grampos, colas, fitas adesivas, gizes, cartolinas, água, produtos de higiene e limpeza, tintas etc.). Disponível em: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/financiamento/fundeb/ManualNovoFundeb2021.pdf. Acesso em: 7 ago 2026.

[32] Tribunal de Contas de Pernambuco. 36ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 23/9/15. Processo 1305361-9. Disponível em: https://portal.tce.pe.gov.br/jurisprudencia/services/jurisprudencia/api/publico/documento-siga/1705733. Acesso em: 7 ago. 2026.

[33] Tribunal de Contas de Pernambuco. 8ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, realizada em 4/2/14. Processo 1103150-5. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&rct. Acesso em: 7 ago. 2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

bolsa-escola, com despesas de exercícios anteriores, **com estagiários**, com fardamento escolar, e com motoristas de carros oficiais".

Por sua vez, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná[34], em sede de consulta, concluiu pela "impossibilidade de as despesas com estagiários serem incluídas nas despesas com educação". Para o Relator "não obstante o estágio possua caráter pedagógico, sendo de suma importância para a complementação da aprendizagem, ele não pode ser considerado um componente da manutenção e desenvolvimento do ensino". De modo diverso à referida linha interpretativa, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia[35], afirmou que **"o estagiário que atua na educação básica, recebendo como contrapartida a bolsa-estágio, executará atividades voltadas para o adequado funcionamento da educação básica pública" e, em razão disso, "não há óbice na utilização de recursos da Fonte 01** (Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%) para pagamento dessas bolsas-estágio**"**. (grifo no original). A partir dessa premissa, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia considerou que os estagiários que atuam na educação básica desempenham funções voltadas para o adequado funcionamento da educação básica pública. **Contudo, essa decisão adotou uma interpretação extensiva do inciso V do art. 70 da LDB, que considera como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas destinadas à "realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino".**

Não obstante a existência de entendimento divergente, esta Unidade Técnica entende que as despesas com estagiários não poderiam ser computadas para fins do cálculo do mínimo constitucional da educação. Dessa forma, os argumentos apresentados pelo Estado não trazem elementos suficientes para afastar os fundamentos expostos no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador. Mantém-se, portanto, o entendimento de que as despesas com contratação de estagiários não devem ser computadas para fins de apuração da aplicação mínima em manutenção e desenvolvimento do ensino.

Diante do exposto, a tabela Índice de MDE Apurado pela Cfamge em 2025 - Valor Ajustado, reproduzida abaixo, do relatório da Cfamge, evidencia que o Estado aplicou 25,34% da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais em ações de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino - MDE, percentual superior ao mínimo de 25% fixado no art. 212 da CF/88.

[34] Tribunal de Contas do Paraná. Acórdão 828/06 – Pleno, Relator Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, 22/06/2006. Disponível em: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww1.tce.pr.gov.br%2Fmultimidia%2F2011%2F2%2Fdoc%2F00001477.doc&wdOrigin=BROWSELINK. Acesso em: 7 ago. 2026.

[35] Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Processo 13984e19. Parecer 01892-19, de 18/9/19. Disponível em: https://www.tcm.ba.gov.br/sistemas/textos/juris/13984e19.odt.pdf. Acesso em: 7 ago. 2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Apuração pela Cfamge do Índice Constitucional da Educação - Valores Ajustados

Exercício de 2025 R$

Descrição	Valor
Despesas Empenhadas com MDE, Custeadas com Recursos Ordinários - Recursos não Vinculados de Impostos (10)	6.691.118.987
Despesas Empenhadas com MDE, Custeadas com Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria - FEM (71)	135.756.815
Total das Despesas Empenhadas com MDE, custeadas com Recursos de Impostos - Fontes de Recursos 10 e 71 (A)	**6.826.875.802**
Total das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais, destinadas, pelo Estado, ao Fundeb (B)	**17.169.634.075**
Estorno dos cancelamentos dos RPNP referentes às Inscrições de 2019 a 2024, não computadas, à época, como de MDE	76.636.542
Estorno dos cancelamentos dos RPP referentes às Inscrições de 2022/2024, não computadas, à época, como de MDE	7.464.146
Pagamentos de RPNP referentes às inscrições de 2019 a 2024, não computadas à época, como de MDE	138.499.180
Pagamentos de RPP referentes às inscrições de 2022/2024, não computadas à época, como de MDE	146.193.713
Valores a serem somados às despesas com MDE (C)	**368.793.581**
Cancelamentos, em 2025, de Restos a Pagar (RPP e RPNP), inscritos entre 2013 a 2024, segundo o Estado, com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino	161.023.957
Restos a Pagar Processados - RPP, inscritos no exercício, sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados à Educação	252.522.730
Restos a Pagar Não Processados - RPNP, inscritos no exercício, sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados à Educação	141.591.181
Despesas com Assistência Estudantil/Auxílio-Financeiro a Estudantes	37.976.631
Despesas com Contratação de Estagiários/Auxílio-Transporte pago a Estagiários	18.418.515
Valores a serem deduzidos das despesas com MDE (D)	**611.533.014**
Total para fins do cálculo de aplicação mínima em MDE E = (A + B + C - D)	**23.753.770.444**
Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (F)	**93.740.142.623**
Percentual de Aplicação em MDE, em 2025 G = (E / F)	**25,34%**

Fontes: RREO, Anexo 8, 6º bimestre de 2025/Armazém de Informações - Siafi. Planilhas de Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Processados e Não Processados - Janeiro a Dezembro de 2025 - RFCAE 718VIII e RFCAE 738VIII da SCCG/SEF.

23 - Esclarecer acerca da ausência de cumprimento da recomendação deste Tribunal relativa à ampliação da participação dos conselheiros nas reuniões do Consfundeb, considerando a presença de apenas nove membros na reunião destinada à apreciação das contas do Fundeb do exercício de 2025, conforme registrado na 136ª Ata de reunião do Conselho.

Esclarecimentos

A SEF-MG informa, em seu Relatório Técnico, Peça 25, que, por meio do processo SEI[36], a SEE-MG disponibilizou o Ofício[37], cujo conteúdo será reproduzido a seguir.

> Em atendimento ao item C23, que solicita esclarecimentos sobre a ausência de cumprimento da recomendação relativa à ampliação da participação dos conselheiros nas reuniões do Consfundeb/MG, considerando a presença de apenas nove membros na reunião destinada à apreciação das contas do Fundeb referente ao exercício de 2025 (136ª Ata), **informa-se que, no período em questão, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), a União dos Conselhos Municipais de Educação de Minas Gerais (UCMG) e a representação das comunidades quilombolas haviam comunicado a substituição de seus representantes titulares e suplentes junto ao Conselho.**
>
> Todavia, na data da referida reunião, os novos representantes ainda não haviam sido oficialmente nomeados, motivo pelo qual não detinham legitimidade para exercer o direito de voto. Em razão dessa situação de caráter transitório, a deliberação ocorreu com a participação dos conselheiros regularmente investidos em seus mandatos, o que não reflete a dinâmica regular de funcionamento do colegiado.
>
> Após a consolidação da nova composição, as reuniões ordinárias e extraordinárias do Consfundeb/MG passaram a registrar participação média superior a treze conselheiros entre membros titulares e suplentes, além da presença de convidados e assessores técnicos das entidades representadas. Adicionalmente, o Conselho estabelece, no início de cada exercício, o calendário anual de encontros, e a Secretaria Executiva realiza convocações antecipadas, mantendo comunicação permanente com as entidades representadas e incentivando a participação dos membros titulares e suplentes. O Conselho também tem promovido reuniões de caráter formativo, voltadas à ampliação dos conhecimentos dos conselheiros acerca das temáticas relacionadas ao Fundeb e às demais atribuições do colegiado. A Secretaria de Estado de Educação garante, ainda, os recursos necessários ao custeio do deslocamento e da estadia dos conselheiros para a realização das reuniões e demais atividades institucionais.

[36] SEI 1190.01.0009438/2026-06.
[37] Ofício SEE/GAB nº. 78/2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

> Diante do exposto, a recomendação encontra-se em **tratamento**, sendo adotadas medidas contínuas voltadas ao fortalecimento da participação dos conselheiros, que incluem o acompanhamento sistemático da frequência dos membros, a articulação permanente com as entidades representadas e o incentivo à atuação de titulares e suplentes. (Grifo nosso).

Análise Técnica

O Estado manifestou-se alegando que, quando da apreciação das contas do Fundeb referentes ao exercício de 2025, alguns membros do Consfundeb comunicaram a substituição de seus representantes titulares e suplentes junto ao Conselho. Como na data da reunião os novos representantes ainda não haviam sido oficialmente nomeados, eles não dispunham de legitimidade para exercer o voto. Diante disso, esta equipe técnica entende que os esclarecimentos prestados foram suficientes para justificar o número menor de membros na apreciação das contas do Fundeb/2025. Sem prejuízo, esta Coordenadoria continuará acompanhando a composição e o funcionamento do Conselho nas apreciações das futuras contas do Fundo.

24 - Informar as medidas adotadas ou previstas para o regular provimento das vagas do Consfundeb, incluindo a designação de suplentes e a observância integral da composição estabelecida na legislação vigente.

Esclarecimentos

A respeito dessa solicitação, a SEF-MG informa também, em seu Relatório Técnico, às fls. 22/23, Peça 25, já referenciado, que, por meio do SEI[38] a SEE-MG disponibilizou o Ofício[39], cujo conteúdo será reproduzido a seguir.

> Em atendimento ao item C24, que solicita informações sobre as medidas adotadas para o regular provimento das vagas do Consfundeb/MG, incluindo a designação de suplentes e a observância integral da composição prevista na legislação vigente, esclarece-se que, para o mandato em curso, foi realizado, no exercício de 2024, processo de chamamento público para o preenchimento das cadeiras de conselheiros titulares e suplentes. As entidades com representação assegurada nos termos da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, foram formalmente comunicadas, por meio de ofícios, acerca da necessidade de indicação de seus representantes para o novo mandato, observando-se integralmente a composição estabelecida na legislação vigente.
>
> O Regimento Interno do Consfundeb/MG prevê mecanismos destinados à manutenção da composição regular do colegiado, estabelecendo, em seu art. 11, § 5º, que a ausência injustificada em três reuniões consecutivas enseja a notificação da entidade representada e, em caso de reincidência, a substituição formal do conselheiro indicado.
>
> Importa registrar que a manifestação constante do Relatório de Macrogestão, no sentido de que a inexistência de suplentes para determinados representantes contrariaria a norma vigente, encontra-se superada. **A composição atual do Consfundeb/MG está integralmente regularizada, com todas as vagas de titulares e suplentes devidamente preenchidas, incluindo as representações dos povos indígenas e das comunidades quilombolas.** Tal regularidade pode ser verificada por meio de consulta pública ao Sistema de Cadastro dos Conselhos do Fundeb (SisCACS/FNDE).
>
> Cabe reconhecer que a composição dos conselhos de políticas públicas tem enfrentado desafios estruturais relacionados ao caráter não remunerado da função e à necessidade de participação regular nas atividades do colegiado, circunstâncias que, por vezes, dificultam a indicação e a manutenção de representantes pelas próprias entidades. **A Secretaria de Estado de Educação, juntamente com a Secretaria Executiva do Consfundeb/MG, mantém atuação permanente junto às entidades representadas, promovendo orientações, notificações e solicitações de indicação sempre que necessário, a fim de assegurar a regularidade da composição e o pleno cumprimento das disposições legais e regimentais.**
>
> Diante do exposto, a recomendação é considerada **implementada**, permanecendo em caráter contínuo o monitoramento da composição do colegiado, a atualização cadastral dos conselheiros e a adoção das providências necessárias sempre que houver vacância ou necessidade de substituição de representantes. (Grifo nosso).

A Advocacia Geral do Estado - AGE, às fls. 60 da Peça 24, informou que o apontamento 24 já se encontra regularizado, conforme Memorando SEE/SA JURÍDICO nº 282/2026, Peça 59.

[38] SEI 1190.01.0009438/2026-06.
[39] Ofício SEE/CGAB nº. 78/2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Análise Técnica

O Estado informou que a composição atual do Consfundeb se encontra integralmente regularizada, com todas as vagas de titulares e suplentes devidamente preenchidas, incluindo as representações dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. Informou, ainda, que a SEE-MG, juntamente com a Secretaria Executiva do Conselho, mantêm atuação permanente junto às entidades representadas, promovendo orientações, notificações e solicitações de indicação sempre que necessário, a fim de assegurar a regularidade da composição e o pleno cumprimento das disposições legais e regimentais. Assim, considerando tais esclarecimentos, entende esta equipe técnica que o citado apontamento se encontra sanado. Sem prejuízo, esta Coordenadoria seguirá acompanhando se está sendo observada a composição integral do Colegiado quando das apreciações das futuras contas do Fundeb.

7.1 – Função Saúde

25 - Esclarecer a divergência de R$ 32.122.733,80, identificada a partir da comparação entre o valor das despesas pagas registrado no Siafi (R$ 14.622.157.625,05) e aquele publicado no RREO – Anexo 12 (R$ 14.654.280.358,85).

Esclarecimentos

Foi esclarecido[40] que a divergência se refere aos critérios utilizados para a obtenção dos valores pagos. No Anexo 12 do RREO, são identificados os valores pagos orçamentariamente, por meio de registros na conta contábil específica "6221304 – Crédito Empenhado Liquidado Pago", em seus valores integrais.

Já os valores extraídos no Siafi referem-se ao critério "Valor Pago Financeiro", cujo cálculo do objeto é composto pelo valor pago líquido de retenções e consignações.

Desta forma, a divergência identificada decorre de critérios diferenciados, utilizados para apuração dos valores pagos na função saúde em 2025.

Análise Técnica

Os esclarecimentos apresentados pelo Estado são suficientes para sanar o apontamento. Conforme informado, a divergência de R$ 32.122.733,80 decorre da utilização de critérios distintos para apuração das despesas pagas. Enquanto o Anexo 12 do RREO considera os pagamentos sob a ótica orçamentária, em seus valores integrais, o valor que foi extraído do Siafi corresponde ao critério de pagamento financeiro, apurado em valores líquidos de retenções e consignações.

Dessa forma, verifica-se que a diferença identificada resulta de metodologias distintas de cálculo, não caracterizando inconsistência nos registros das despesas. Assim, **consideram-se satisfatórios os esclarecimentos** apresentados pelo gestor.

7.2 – Função Educação

26 - Esclarecer sobre a possibilidade de implementação de mecanismos de controle destinados a assegurar a aplicação prioritária dos recursos do FEM ao público definido no art. 6º da Lei 19.990/11.

Esclarecimentos

Em sua manifestação, a AGE (Peça 24) sustentou que o art. 6º da Lei Estadual 19.990/11 estabelece uma preferência, e não uma obrigatoriedade, quanto ao público beneficiário dos programas e ações financiados pelo FEM. Nesse sentido,

[40] Conforme Relatório Técnico 6/SEF/STE/2026 - Peça 25 – item C25. Função Saúde.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

ressaltou que a utilização dos recursos na ação Trilhas de Futuro foi considerada pertinente, sobretudo em razão de sua aderência ao art. 4º, inciso VII, da referida lei, que prevê como finalidade do fundo "promover a formação profissional" e emprega a expressão "prioritariamente". Argumentou ainda que a expressão "preferencialmente", constante do art. 6º da Lei 19.990/11, não deve ser interpretada como imposição absoluta.

Para fundamentar essa compreensão, citou o art. 7º, inciso XV, da Constituição Federal, que assegura o repouso semanal remunerado, "preferencialmente aos domingos", mencionando entendimento do STF no julgamento da ADI 3.975, segundo o qual não se deve conferir à referida expressão o sentido de "sempre aos domingos". De igual modo, registrou que o Código de Processo Civil, ao utilizar a expressão "preferencialmente" no art. 12, admite a existência de situações que justificam o afastamento da ordem cronológica de conclusão para prolação de sentença ou acórdão. Além disso, mencionou a Nota Técnica SEPLAG/SPLOR 21/2026 (Peça 28), nos seguintes termos:

> Em relação à recomendação de implementação de mecanismos de controle destinados a assegurar a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria (FEM) ao público definido no art. 6º da Lei nº 19.990/2011, cabe destacar que a referida norma estabelece que os programas e ações financiados pelo Fundo terão como beneficiários, PREFERENCIALMENTE, as famílias cuja renda per capita não alcance o valor definidor da situação de pobreza ou que estejam em situação de privação social, especialmente aquelas identificadas pelo Projeto Porta a Porta, do Programa Travessia, bem como pessoas naturais em situação de pobreza ou extrema pobreza. Nesse sentido, observa-se que o dispositivo legal estabelece uma diretriz de focalização dos recursos do FEM, não estabelecendo obrigatoriedade de comprovação individualizada da condição de vulnerabilidade para cada beneficiário de todas as ações financiadas, especialmente considerando que o Fundo possui atuação transversal, apoiando políticas públicas de diferentes áreas governamentais voltadas à redução da pobreza, ampliação de oportunidades e mitigação das desigualdades sociais.
>
> A análise da execução dos recursos da Fonte 71 no exercício de 2025 demonstra que as principais despesas financiadas pelo FEM estão alinhadas às finalidades estabelecidas na Lei nº 19.990/2011. Entre as ações com maior volume de empenho, destaca-se a ação Trilhas de Futuro – Estudantes, vinculada ao Programa Estadual de Desenvolvimento da Educação Básica, com empenho de aproximadamente R$ 135,7 milhões, correspondente a 22,26% da execução da Fonte 71. Referida ação tem como objetivo ampliar oportunidades de qualificação profissional por meio da oferta gratuita de cursos de educação profissional técnica de nível médio, contribuindo para a inserção produtiva, geração de oportunidades de trabalho e fortalecimento da renda das famílias. Embora sua execução possua caráter abrangente e não se limite exclusivamente a pessoas previamente identificadas em situação de pobreza ou extrema pobreza, a ação guarda aderência com os objetivos do FEM ao atuar sobre fatores estruturais relacionados à superação da vulnerabilidade social, especialmente por meio da ampliação das oportunidades de formação e qualificação profissional.
>
> Importante destacar que a execução dos recursos do FEM já dispõe de mecanismos de controle relacionados à Fonte de Recursos, programação orçamentária, órgão executor, programa e ação governamental, permitindo a rastreabilidade da aplicação dos recursos. O aprimoramento desses mecanismos pode ocorrer de forma contínua, especialmente por meio do fortalecimento das informações gerenciais relacionadas ao público atendido pelas políticas financiadas. Nesse contexto, o Grupo Coordenador do FEM, enquanto instância responsável pela governança do Fundo, possui papel relevante no acompanhamento das ações e na avaliação da aderência das propostas de aplicação dos recursos às finalidades previstas na legislação. Dessa forma, entende-se que os recursos do FEM vêm sendo aplicados em ações compatíveis com os objetivos estabelecidos na Lei nº 19.990/2011 e direcionadas, de forma preferencial, ao enfrentamento da pobreza e da vulnerabilidade social. Sem prejuízo dos controles já existentes, permanece o compromisso de aperfeiçoamento contínuo dos mecanismos de monitoramento, especialmente quanto à evidenciação do público beneficiário das ações financiadas.

Análise Técnica

As manifestações do Estado sustentam que o art. 6º da Lei 19.990/11 não impõe a destinação exclusiva dos recursos do FEM a pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza, uma vez que o dispositivo utiliza a expressão "preferencialmente". Além disso, destacam que a aplicação desses recursos na Ação 2118 – Trilhas de Futuro – Estudantes é compatível com as finalidades do fundo, especialmente aquelas relacionadas à promoção da formação profissional e à geração de oportunidades de trabalho e renda.

Inicialmente, convém esclarecer que a Lei 19.990/11 estabelece duas diretrizes para a aplicação dos recursos do FEM. A primeira, prevista no art. 4º, relaciona-se às finalidades dos programas e ações financiados pelo fundo. A segunda, prevista no art. 6º, refere-se ao público beneficiário dessas ações. Assim, não basta que a despesa esteja vinculada a uma ação compatível com os objetivos do FEM. É necessário observar também a diretriz de que os recursos do fundo alcancem, preferencialmente, famílias e pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Portanto, a aderência da Ação 2118 – Trilhas de Futuro – Estudantes às finalidades do art. 4º da Lei 19.990/2011 não afasta, por si só, a necessidade de verificar a observância do art. 6º da mesma lei. É importante esclarecer que no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador[41], foi apontado que o objetivo dessa ação se associa a duas das finalidades descritas no art. 4º da Lei 19.990/11: o inciso VI, relativo à geração de oportunidades de trabalho e emprego; e o inciso VII, referente à promoção da formação profissional. O objeto do apontamento, portanto, é a implementação de mecanismos capazes de evidenciar que a prioridade estabelecida no art. 6º da Lei 19.990/11 vem sendo observada na aplicação dos recursos do fundo.

Importa registrar, ainda, que o apontamento formulado por este Tribunal não se fundamenta na interpretação de que os recursos do FEM devam ser destinados exclusivamente a pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza. Pelo contrário, na análise realizada, reconheceu-se que a diretriz estabelecida no art. 6º da Lei 19.990/11 tem caráter preferencial, e não exclusivo. Apesar disso, o fato de a expressão "preferencialmente", constante do art. 6º da referida lei, não impor exclusividade na aplicação dos recursos não torna irrelevante a condição dos beneficiários indicados pelo legislador. Em outras palavras, a opção legislativa por estabelecer beneficiários preferenciais deve ser levada em consideração na aplicação dos recursos do FEM.

Os exemplos citados pela AGE reforçam esse entendimento. Quando a Constituição Federal prevê o repouso semanal remunerado "preferencialmente aos domingos", não impõe que o descanso ocorra sempre nesse dia, mas estabelece uma orientação que deve ser observada sempre que possível. Da mesma forma, a preferência prevista no Código de Processo Civil quanto à ordem cronológica de julgamento admite exceções, sem que isso retire o sentido da regra. Em ambos os casos, a preferência não é absoluta, mas tampouco deve ser completamente desconsiderada. Ao analisar o uso do advérbio "preferencialmente" na Lei 14.133/21 (Lei de Licitações), Hamilton Bonatto[42] observa que o termo não se confunde nem com "facultativamente", que pressupõe liberdade de escolha, nem com "exclusivamente", que corresponde a uma obrigatoriedade de adoção:

> Verificando-se essa opção do legislador pela palavra *preferencialmente*, observa-se que ao repeti-la de forma contínua estabelece uma diretriz, uma uniformidade de forma sistemática da utilização desse termo no texto. Nas previsões acima relacionadas, o acréscimo do advérbio, cuja função sintática é modificar o modo como a ação verbal será praticada. Dar *preferência a um comportamento significa impor uma condição de primeiro lugar em importância, necessidade, premência.* Em outras palavras, houve uma evidente manifestação legislativa pela distinção entre a ação prevista e o modo como executá-la, tendendo a um propósito uniformizador com esta utilização.
>
> Comparando-se o advérbio preferencialmente com outros dois advérbios: *facultativamente e exclusivamente* não restam dúvidas de que esses impõem modos distintos de execução da ação verbal. Inequivocamente não são sinônimos, especialmente quando da interpretação da Lei nº 14.133, de 2021. *Facultativamente* implica numa escolha arbitrária, em voluntariedade ou uma opção a ser adotada livremente entre outras possíveis. Noutro lado, *exclusivamente*, designa uma condição restrita a uma única opção, onde todas as outras possibilidades são excluídas.
>
> Observa-se, então, que praticar uma ação de modo *preferencial* não se encontra em nenhum desses extremos. Não se trata de liberdade de escolha, nem de obrigatoriedade de adoção. Quando a Lei nº 14.133, de 2021, utiliza o advérbio preferencialmente nos 16 (dezesseis) dispositivos supracitados, sem juízo desta opção do legislador, é preciso aceitar que é exigida a primazia da preferência de uma ação em primeiro lugar. Não há adoção de alternativas. Por conseguinte, ao não ser dada a preferência ao modo apontado para executar a ação prevista, requer-se a justificativa idônea de tal antagonismo, sob pena da caracterização de ilegalidade.

Além dos exemplos citados pela AGE, a interpretação da norma deve observar o princípio da hermenêutica jurídica segundo o qual a lei não contém palavras inúteis. Nesse contexto, presume-se que o legislador escolheu cada termo com uma finalidade específica, devendo ser atribuído algum efeito prático às expressões utilizadas no texto legal. Assim, ao empregar o advérbio "preferencialmente" no art. 6º da Lei 19.990/11, o legislador não o fez de maneira meramente formal. Aplicando esse raciocínio ao caso do FEM, observa-se que o art. 6º da Lei 19.990/11 não determina que os recursos do fundo sejam destinados exclusivamente a pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza. Entretanto, também não permite concluir que a condição socioeconômica dos beneficiários seja irrelevante na aplicação dos recursos. Se fosse essa a intenção do legislador, não haveria razão para a própria lei estabelecer um público beneficiário preferencial.

[41] Página 532.

[42] BONATTO, Hamilton; BONATTO, Vivian Aparecida Ciscato Chuchene. O advérbio "preferencialmente" na Lei 14.133, de 2021. Disponível em: https://ronnycharles.com.br/o-adverbio-preferencialmente-na-lei-no-14-133-de-2021/. Acesso em: 11 ago. 2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Nesse ponto, a manifestação apresentada pelo Estado não esclarece quais mecanismos são utilizados para evidenciar o atendimento preferencial do público definido no art. 6º da Lei 19.990/11. A Nota Técnica SEPLAG/SPLOR 21/2026 menciona a existência de controles relacionados à fonte de recursos, à programação orçamentária, ao órgão executor, ao programa e à ação governamental. Tais mecanismos são importantes para garantir a transparência da execução orçamentária e financeira, mas não permitem identificar o perfil socioeconômico dos beneficiários alcançados pelos recursos do FEM. Em outras palavras, demonstram onde os recursos foram aplicados, mas não evidenciam se a preferência estabelecida no art. 6º da Lei 19.990/11 está sendo observada.

Conforme registrado no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador[43], foram aplicados R$ 403,521 milhões na Ação 2118 – Trilhas de Futuro – Estudantes, utilizando-se recursos da Fonte 10 – Recursos Ordinários – Recursos Não Vinculados de Impostos. Por não serem vinculados, esses valores podem ser utilizados para custear a participação de qualquer estudante atendido pelo programa. Já os recursos do FEM devem ser destinados, preferencialmente, a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em consonância com o art. 6º da Lei 19.990/11.

Cabe esclarecer, ainda, que a legislação do FEM não impede que recursos do fundo sejam utilizados para custear matrículas de estudantes que não estejam em situação de pobreza ou extrema pobreza. Contudo, a Lei 19.990/11 estabelece que suas ações devem ser direcionadas, preferencialmente, à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nesse contexto, a adoção de mecanismos de controle permitiria demonstrar que a parcela da ação financiada pelo fundo está sendo direcionada, de forma preferencial, ao público definido no art. 6º da lei. Além de reforçar a transparência, tais mecanismos contribuiriam para a adequada segregação das fontes de custeio. Para tanto, poderiam ser utilizadas bases de dados, como o CadÚnico, a fim de identificar o perfil dos beneficiários atendidos com recursos do FEM.

Por fim, observa-se que a própria Nota Técnica SEPLAG/SPLOR 21/2026 reconhece a possibilidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento, especialmente quanto à evidenciação do público beneficiário das ações financiadas. Dessa forma, permanece pertinente o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle relacionados à Ação 2118 – Trilhas de Futuro – Estudantes, de modo a permitir a demonstração de que a parcela do programa financiada com recursos do FEM está sendo direcionada, de forma preferencial, ao público previsto no art. 6º da Lei 19.990/11.

27 - Esclarecer sobre a possibilidade de redefinição do produto da Ação 4545 – Programa de Fortalecimento das Escolas Municipais, de modo a ajustá-lo ao objeto efetivamente executado, considerando que a execução da ação ocorre predominantemente por meio de transferências aos municípios e que, em 2025, a meta física registrada alcançou 972 "municípios atendidos", quantitativo superior ao número total de municípios do Estado, em razão da realização de múltiplos repasses a um mesmo ente municipal.

Esclarecimentos

Por meio da Relatório Técnico 6/SEF/STE/2026 (Peça 25), o Estado pontuou:

> Em atendimento ao item C27, que questiona a possibilidade de redefinição do produto da Ação 4545 – Programa de Fortalecimento das Escolas Municipais, esclarece-se que o quantitativo de 972 registros apurado em 2025 corresponde ao número de repasses realizados no âmbito da ação, o que justifica a superação do total de 853 municípios existentes no Estado, uma vez que um mesmo ente municipal pode ter recebido mais de um repasse em um dado exercício. A divergência observada decorre, portanto, de aspecto metodológico na mensuração da meta física, não representando inconsistência na execução financeira nem irregularidade na destinação dos recursos, os quais foram regularmente aplicados em conformidade com os objetivos do Programa.
>
> Compreende-se, contudo, a pertinência da orientação do Tribunal quanto à adequação do produto da ação a uma métrica que reflita com maior precisão a execução física efetivamente realizada. Nesse sentido, esta Secretaria de Estado de Educação compromete-se a trabalhar, em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, pasta responsável pela gestão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG, a redefinição do produto da Ação 4545 no ciclo de revisão adequado, de modo a substituir o indicador atual por uma métrica que melhor represente a natureza da execução, conferindo maior transparência e conformidade aos registros orçamentários e de desempenho.

[43] Página 532.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Análise Técnica

Conforme registrado no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador[44], a Ação 4545 – Programa de Fortalecimento das Escolas Municipais apresentou, em 2025, resultado físico de 972 municípios atendidos, quantitativo superior aos 853 municípios existentes em Minas Gerais. Na análise realizada por esta Unidade Técnica, verificou-se que alguns municípios receberam mais de um repasse financeiro ao longo do exercício, de modo que cada aporte foi contabilizado na apuração da meta física. Observou-se, ainda, que a ação possui como produto "Município atendido", tendo o município como unidade de medida. Entretanto, os dados indicavam que a execução física estava sendo mensurada com base na quantidade de repasses realizados, e não no número de municípios distintos beneficiados. Diante disso, solicitou-se ao Estado esclarecimento acerca da possibilidade de adequar o produto da ação à forma como sua execução é efetivamente realizada e monitorada.

Em resposta, o Estado confirmou que o quantitativo de 972 corresponde ao número de repasses efetuados no âmbito da ação, o que explica a superação do total de municípios existentes no Estado. Reconheceu, ainda, a pertinência do apontamento e informou que, em conjunto com a Seplag, avaliará a redefinição do produto em futura revisão do PPAG. Os esclarecimentos apresentados são suficientes para sanar a questão suscitada por esta Unidade Técnica, confirmando que a superação do quantitativo de municípios existentes no Estado decorre da metodologia utilizada para mensuração da meta física. Assim, considera-se pertinente a revisão anunciada pelo Estado em futura atualização do PPAG, de modo a alinhar o produto e sua forma de mensuração à execução da ação.

7.3 – Publicidade

28 - Esclarecer a respeito da situação atual dos Restos a Pagar relativos às despesas com publicidade, inscritos nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, vinculados ao Fundo Estadual de Saúde, bem como nos exercícios de 2017 e 2018, referentes à Segov, apresentando as respectivas justificativas para a manutenção dessas inscrições e as providências adotadas para sua regularização.

Esclarecimentos

De acordo com o Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026 da Secretaria de Estado de Fazenda[45], a manifestação referente ao Fundo Estadual de Saúde - FES foi formalizada por meio do Ofício SES/GAB nº 395/2026. Já em relação à SEGOV, segundo a AGE[46], a resposta foi apresentada por meio do Memorando SEGOV/DCF nº 559/2026.

Em relação ao FES, a manifestação confirmou a existência do registro do montante de R$ 389.931,17, referente a despesas com publicidade vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde e inscritas em Restos a Pagar Não Processados (RPNP). Informou-se que os valores não foram cancelados em razão da existência do Inquérito Civil nº MPMG-0024.18.007048-4, instaurado pelo Ministério Público de Minas Gerais e relacionado ao credor MC. COM LTDA. Considerando a necessidade de resguardar os interesses da Administração Pública e assegurar a adequada apuração dos fatos, entendeu-se pela manutenção dos respectivos registros contábeis até ulterior deliberação e conclusão das apurações em curso.

No que se refere às inscrições da Segov, a AGE transcreveu a manifestação daquela Secretaria nos seguintes termos:

> O Memorando SEGOV/DCF nº. 559/2026 pontua que "(...) A manutenção dessas inscrições justifica-se em razão do Inquérito Civil n° MPMG - 0024.18.007048-4, que inviabilizou a quitação dessas despesas contratadas por esta Secretaria, conforme consignado no Ofício SECOM/SCP/DPDP nº. 1/2025 constante do processo SEI 1500.01.0423843/2023-48".

[44] Página 556.
[45] Peça 25.
[46] Peça 25.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Análise Técnica

De acordo com as informações prestadas, as inscrições em restos a pagar realizadas tanto pela Segov quanto pelo FES ainda não foram canceladas em razão da existência de inquérito civil em tramitação no Ministério Público de Minas Gerais, circunstância que justifica a manutenção desses registros até ulterior deliberação e a conclusão das apurações pertinentes.

Portanto, acolhe-se a justificativa apresentada.

7.4 – Função Segurança Pública

29 - Manifestar-se acerca das divergências identificadas nos dados referentes ao número de vítimas de homicídio consumado, tendo em vista que as informações apuradas e divulgadas no exercício de 2024 sofreram alterações quando posteriormente consolidadas e publicadas em 2025.

Esclarecimentos

De acordo com o Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026 da Secretaria de Estado de Fazenda[47], a manifestação foi formalizada por meio do Ofício SEJUSP/GAB nº 191/2026, cujo conteúdo será reproduzido a seguir:

> Conforme manifestação técnica apresentada pelo Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, as divergências apontadas decorreram de erro técnico identificado no procedimento de exportação e tratamento de dados utilizados no portal de dados abertos da SEJUSP, o que ocasionou inconsistências na contagem de vítimas de homicídio consumado divulgadas anteriormente.
>
> Após identificação da ocorrência, foram realizados os procedimentos de validação, revisão metodológica e correção da base de dados, com posterior atualização das informações disponibilizadas ao público. Ressalta-se que o equívoco decorreu exclusivamente de falha operacional de processamento de dados, não representando alteração dos registros originais das ocorrências nem comprometendo a confiabilidade das informações produzidas pelos sistemas corporativos de segurança pública Nota Técnica 08 - C29 - Relatório de Macrogestão (141941251) e Memorando 457 (141977360).

Análise Técnica

Segundo a manifestação do Estado, as divergências relacionadas à contagem de vítimas de homicídio decorreram de erro técnico identificado no procedimento de exportação e tratamento dos dados utilizados no portal de dados abertos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – Sejusp. Conforme Nota Técnica[48] disponibilizada, a inconsistência decorreu de "uma falha no procedimento de consolidação dos dados, ocasionada pela agregação indevida do campo "quantidade de envolvidos", cujo conteúdo não se encontrava padronizado, embora a base original apresentasse corretamente o quantitativo de vítimas".

A seguir, transcreve-se parte da justificativa constante da Nota Técnica:

> • O sistema estava somando o número de identificação do envolvido no REDS (Registro de Eventos de Defesa Social) em vez de contar o número de vítimas propriamente dito;
>
> • Em um evento com múltiplos envolvidos, cada um recebe um número de referência sequencial: Envolvido 1 (Autor), Envolvido 2 (Vítima), etc. Este número, quando atribuído ao número do registro da ocorrência, é o identificador único do envolvido. O sistema computou esse número como se fosse quantidade de vítimas;
>
> • Nesse sentido, uma vítima registrada como "Envolvido 10" era contabilizada como 10 vítimas, inflacionando significativamente os números reportados.

O erro também foi demonstrado pelo Estado por meio de registros em planilha eletrônica, na qual constavam a contagem correta das vítimas e o resultado equivocado da apuração realizada por meio da ferramenta de tabela dinâmica.

[47] Peça 24.
[48] Nota Técnica 08/2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Informou-se, ainda, que os erros identificados foram corrigidos em menos de 24 horas após sua detecção, razão pela qual o Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais disponibilizou um novo gráfico, o qual já contém os dados corrigidos:



A taxa de vítimas de homicídio constante do gráfico anterior reflete os dados já corrigidos disponíveis no Portal de Dados Abertos, bem como o histórico apurado em relatórios anteriores da Cfamge. Como exemplo, a quantidade de vítimas de homicídio originalmente registrada para o ano de 2025 era de 3.977. Após a correção, o número de vítimas em 2025 passou para 2.409, valor 13,28% inferior ao apurado em 2024, quando foram registradas 2.778 vítimas.

Desse modo, considerando os esclarecimentos prestados e a correção promovida pelo Estado, retifica-se o gráfico constante da página 573 do Relatório sobre a Macrogestão e as Contas do Governador do Estado de Minas Gerais referente ao exercício de 2025.

Diante da defesa encaminhada pelo Estado e da correção implementada, acolhe-se a justificativa apresentada.

30 - Manifestar-se acerca da ausência de empenho, no exercício de 2025, no âmbito da Ação 1006 – Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Esclarecimentos

De acordo com a defesa apresentada pela Advocacia-Geral do Estado - AGE[49], as justificativas foram prestadas por meio do Ofício PCMG/API nº 285/2026, no qual se esclarece que:

> Diante do exposto, verifica-se que a política pública de enfrentamento à violência contra a mulher permaneceu sendo regularmente executada pela Polícia Civil de Minas Gerais durante o exercício de 2025, mediante a atuação permanente de suas unidades especializadas e o desenvolvimento contínuo de ações de prevenção, proteção, acolhimento, investigação e repressão qualificada da violência doméstica e familiar contra a mulher.
>
> Os elementos apresentados demonstram que a inexistência de empenhos específicos na Ação 1006 não pode ser interpretada, isoladamente, como ausência de atuação estatal. Ao contrário, as manifestações técnicas da Diretoria de Planejamento e Orçamento, da Diretoria de Modernização Institucional e do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família demonstram, sob perspectivas complementares, que a política pública permaneceu em plena execução durante o exercício de 2025. Enquanto a Diretoria de Planejamento e Orçamento evidenciou a preservação e a reprogramação dos recursos vinculados à Ação 1006, a Diretoria de Modernização Institucional demonstrou a realização de investimentos estruturantes destinados ao fortalecimento da política de enfrentamento à

[49] Peça 24.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

> violência contra a mulher, e o Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família confirmou a efetiva execução das ações finalísticas voltadas à proteção das mulheres durante o exercício de 2025.
>
> Assim, os esclarecimentos apresentados pelas unidades técnicas demonstram que a proteção das mulheres permaneceu como prioridade institucional da Polícia Civil de Minas Gerais durante o exercício de 2025, não sendo possível concluir que a ausência de empenhos específicos na Ação 1006 tenha representado interrupção, redução ou enfraquecimento da política pública correspondente.

No Ofício PCMG/API nº. 285/2026 constou manifestação da Diretoria de Planejamento e Orçamento[50], a qual esclareceu que:

> [...] a política pública de enfrentamento à violência contra a mulher possui **natureza transversal sob a perspectiva orçamentária**, uma vez que parcela significativa das medidas de prevenção, proteção, acolhimento, investigação, repressão qualificada e fortalecimento da rede especializada é executada mediante estruturas permanentes da Polícia Civil de Minas Gerais e custeada por outras ações orçamentárias voltadas à atividade-fim da Instituição.

Por sua vez, o Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família, por intermédio dos Ofícios PCMG/DEFAM/GABINETE nº 1174/2026 e PCMG/DEFAM/DEMID nº 599/2026, informou que todas as ações de enfrentamento à violência contra a mulher previstas para o exercício de 2025 foram regularmente executadas, destacando-se as atividades desenvolvidas durante as ações do mês de março, a campanha Agosto Lilás e 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

Em relação a ausência de execução orçamentária na Ação 1006, o Estado informou que parte dos recursos dependia de financiamento a ser operacionalizado por meio de suplementações. Outra parcela encontrava-se vinculada a instrumentos de vigência plurianual, cuja execução foi regularmente reprogramada para o exercício de 2026, sem prejuízo dos recursos destinados à política pública.

Ademais, o Estado informou, por meio do Memorando PCMG/DMI nº 22/2026, a realização de investimentos no montante de R$ 5,358 milhões, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), destinados ao fortalecimento da política pública de enfrentamento à violência contra a mulher.

Análise Técnica

Diante da ausência de despesas empenhadas na Ação 1006 - Enfrentamento à Violência contra a Mulher durante o exercício de 2025, o Estado prestou esclarecimentos, afirmando, em síntese, que a análise da execução dessa política pública não pode se restringir à verificação isolada da execução financeira da referida ação orçamentária. Ademais, informou que parcela significativa das despesas relacionadas à implementação da política pública é executada por meio de outras ações orçamentárias da Polícia Civil, como a Ação 4060 - Gestão das Unidades Policiais.

As informações constantes do Ofício PCMG/API nº 285/2026 e do Memorando PCMG/DPO nº 1300/2026 indicam que a política pública em questão permanece contemplada por diferentes fontes de financiamento. Consta, ainda, que os recursos oriundos do BNDES, de transferências especiais e de convênio municipal foram novamente suplementados no exercício de 2026 e encontram-se, atualmente, em fase de execução. Tal circunstância evidencia que a ausência de empenhos em 2025 decorreu de fatores relacionados ao fluxo orçamentário e financeiro dos respectivos instrumentos, e não da interrupção da política pública.

Em consulta ao Siafi acerca da execução orçamentária da referida ação no exercício de 2026, até o mês de agosto, verificou-se o empenho de R$ 5,736 milhões, correspondente a 87,16% do crédito autorizado. Tal execução corrobora os argumentos apresentados pelo Estado quanto à continuidade da política pública.

Desse modo, acolhem-se as justificativas apresentadas.

[50] Memorando PCMG/DPO 1300/2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

31 - Manifestar-se acerca das medidas previstas para a efetiva implementação da cadeia de custódia no Estado, considerando a sucessiva utilização de janela orçamentária na respectiva ação.

Esclarecimentos

De acordo com a defesa apresentada pela Advocacia-Geral do Estado - AGE[51], as justificativas foram prestadas por meio do Memorando PCMG/DPO nº 1148/2026, no qual se esclarece que:

> (...) No que se refere ao aspecto orçamentário, verifica-se que a Ação 1051 contou, no exercício de 2025, com crédito autorizado de R$ 1.000,00 (mil reais), valor de natureza referencial utilizado para assegurar a permanência da ação nos instrumentos de planejamento e orçamento governamentais. Tal procedimento é adotado em situações nas quais a implementação da política pública depende da definição e disponibilização de fontes de financiamento compatíveis com a magnitude dos investimentos necessários, preservando-se, contudo, sua vinculação ao planejamento institucional e governamental.
>
> Nesse contexto, a manutenção da ação com dotação referencial não representa ausência de planejamento ou de perspectiva de execução. Ao contrário, constitui mecanismo que permite manter a ação ativa no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG e na Lei Orçamentária Anual – LOA, possibilitando a futura incorporação de recursos à programação orçamentária por meio dos instrumentos legalmente previstos, tais como créditos adicionais, suplementações orçamentárias ou utilização de fontes específicas de financiamento, sem necessidade de criação de nova estrutura programática. Importa destacar que a implementação da Cadeia de Custódia da Prova caracteriza-se como projeto estruturante de elevada complexidade, cuja execução demanda investimentos expressivos em infraestrutura física, adequações prediais, equipamentos especializados, soluções tecnológicas e sistemas de rastreabilidade. Em razão dessas características, a viabilização financeira da política pública esteve condicionada, ao longo dos exercícios, à captação e à disponibilização de recursos compatíveis com a dimensão do projeto.
>
> Nesse período, embora não tenham sido aportados recursos diretamente na Ação 1051, a Polícia Civil de Minas Gerais manteve atuação permanente voltada à identificação de fontes de financiamento e à estruturação de projetos aptos à captação de recursos extraordinários. Ademais, conforme informado pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica na Nota Técnica nº 1/PCMG/SPTC/DTS/2026 (141886975), foram realizados investimentos diretamente relacionados à implementação da Cadeia de Custódia da Prova no montante de R$ 10.663.442,73 (dez milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), provenientes de múltiplas fontes de financiamento. Em razão das características operacionais das fontes de recursos e da forma de execução dos respectivos projetos, tais despesas foram processadas em outras ações orçamentárias, especialmente vinculadas às atividades finalísticas da área pericial, destinando-se à estruturação das Unidades Regionais de Custódia, à aquisição de equipamentos e materiais especializados, ao fortalecimento da infraestrutura pericial e a outras medidas necessárias à consolidação da política pública.
>
> Assim, a análise da implementação da Cadeia de Custódia não deve se restringir à execução financeira observada exclusivamente na Ação 1051, uma vez que parte relevante dos investimentos necessários à consecução de seus objetivos foi viabilizada por meio de outras fontes e ações orçamentárias, sem prejuízo da manutenção da ação específica como instrumento de planejamento e acompanhamento da política pública.
>
> Tal entendimento mostra-se corroborado pela evolução da programação orçamentária para o exercício de 2026, quando passaram a existir autorizações orçamentárias específicas para execução de despesas diretamente vinculadas à Ação 1051, incluindo a aprovação, pelo Comitê de Orçamento e Finanças – COFIN, da locação do imóvel destinado à instalação da Unidade Central de Custódia, no valor de R$ 1.980.000,00, bem como a previsão de investimentos para aquisição de equipamentos e bens permanentes no âmbito do Projeto Fortalecimento da Cadeia de Custódia, nos valores de R$ 2.290.444,50 e R$ 2.020.951,50, respectivamente. Tais providências evidenciam o avanço da política pública para uma etapa de execução orçamentária mais estruturada, compatível com a ampliação de sua capacidade operacional.
>
> Dessa forma, a sucessiva manutenção da Ação 1051 com dotação referencial deve ser compreendida como medida de planejamento destinada a assegurar a continuidade programática da política pública e sua aptidão para recepcionar recursos quando disponibilizados. A evolução da programação orçamentária para o exercício de 2026, associada aos investimentos já realizados por outras fontes e ações orçamentárias, demonstra que a implementação da Cadeia de Custódia da Prova vem sendo conduzida de forma gradual e contínua, observadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras necessárias à execução de um projeto de abrangência estadual.

Análise Técnica

A manifestação do Estado esclarece que a utilização de "janelas orçamentárias" é adotada em situações nas quais a implementação da política pública depende da definição e da disponibilização de fontes de financiamento compatíveis com a magnitude dos investimentos necessários, preservando-se, contudo, sua vinculação ao planejamento institucional e governamental.

[51] Peça 24.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Em razão da complexidade da implementação da cadeia de custódia, a viabilização financeira da política pública esteve condicionada, ao longo dos exercícios, à captação e à disponibilização de recursos compatíveis com a dimensão do projeto. O Estado informou, ainda, que, embora não tenham sido aportados recursos diretamente na Ação 1051, a Polícia Civil de Minas Gerais manteve atuação permanente voltada à identificação de fontes de financiamento e à estruturação de projetos aptos para a captação de recursos extraordinários.

Nesse contexto, destacou a realização de investimentos diretamente relacionados à implementação da Cadeia de Custódia da Prova no montante de R$ 10.663.442,73. Ademais, para o exercício de 2026, passaram a existir autorizações orçamentárias específicas para execução de despesas diretamente vinculadas à Ação 1051, incluindo a locação do imóvel destinado à instalação da Unidade Central de Custódia, no valor de R$ 1.980.000,00, bem como a previsão de investimentos para aquisição de equipamentos e bens permanentes no âmbito do Projeto Fortalecimento da Cadeia de Custódia, nos valores de R$ 2.290.444,50 e R$ 2.020.951,50, respectivamente.

Além disso, em consulta ao Siafi, verificou-se o empenho de R$ 5,300 milhões na Ação 1051 até o mês de agosto de 2026, o que evidencia avanços na implementação da Cadeia de Custódia da Prova no Estado.

Diante do exposto, acolhem-se as justificativas apresentadas.

32 - Manifestar-se acerca das medidas adotadas ou previstas para assegurar o efetivo aproveitamento dos recursos transferidos pela União, vinculados à Fonte 57 e à Ação 4381 – Gestão de Desastres Causados pela Chuva, diante da recorrente não utilização desses recursos.

Esclarecimentos

De acordo com a defesa apresentada pela Advocacia-Geral do Estado - AGE[52] , as justificativas foram prestadas por meio do Ofício GMG/CEDEC nº. 537/2026, no qual se esclarece que:

> (...) Os recursos analisados possuem naturezas distintas: a Fonte 57 refere-se à Operação de Transporte e Distribuição de Água Potável (TDAP), e a Ação 4381 refere-se aos Materiais de Ajuda Humanitária (MAH). A execução de ambos está condicionada a fatores externos, como o reconhecimento federal de emergência, aprovação de planos de trabalho, intensidade dos desastres e capacidade de fornecimento das empresas.
>
> 1. Histórico Detalhado e Justificativas Técnicas da Execução Financeira
>
> 1.1. Ação 4381 (Materiais de Ajuda Humanitária - MAH):
>
> **Exercício 2021:** Dos R$ 903.366,00 repassados, foram executados R$ 835.152,99 (92,5%). O saldo remanescente decorreu exclusivamente do esgotamento das quantidades disponíveis na Ata de Registro de Preços (ARP) vigente, impossibilitando a compra integral antes do fim da vigência do recurso.
>
> **Exercício 2022:** Foram disponibilizados R$ 9.310.000,00, com execução de R$ 4.576.695,65 (49,16%). Esta execução parcial foi diretamente impactada por fatores de força maior: esgotamento dos quantitativos da ARP vigente, necessidade de novo procedimento licitatório, alta complexidade logística para atender simultaneamente um grande número de municípios e a escassez de matérias-primas enfrentada pelas empresas fornecedoras no contexto pós-pandemia.
>
> 1.2. Fonte 57 (Operação TDAP / Caminhões-Pipa):
>
> Historicamente, o Estado comprova altíssima e contínua capacidade de execução nesta fonte, convertendo os recursos em atendimento direto à população afetada pela seca:
>
> **2018:** Execução de R$ 3.103.832,44 (96,9% do repasse de R$ 3,2 milhões), distribuindo 86.303 m³ de água para 63.132 pessoas em 46 municípios.
>
> **2019:** Execução de R$ 4.641.592,93 (95,3% do repasse de R$ 4,8 milhões), distribuindo 121.529,53 m³ de água para 179.067 pessoas em 77 municípios.
>
> **2020:** Execução de R$ 5.927.136,63 (91,18% do repasse de R$ 6,49 milhões), distribuindo 228.855,98 m³ de água para 102.435 pessoas em 81 municípios.
>
> **2021:** Execução de R$ 4.861.286,34 (88,77% do repasse de R$ 5,47 milhões), distribuindo 151.587,62 m³ de água para 121.773 pessoas em 82 municípios.

[52] Peça 24

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

2022 e 2023: Em 2022, executou-se R$ 7.976.955,57 (88,63% do repasse de R$ 9 milhões), distribuindo 226.584,70 m³ de água para 113.595 pessoas. Em 2023, mesmo sem novo repasse, a operação não foi paralisada: o Estado continuou utilizando o saldo prorrogado de 2022, executando R$ 5.135.358,31 no atendimento de 76 municípios e 99.958 pessoas, o que afasta qualquer hipótese de inércia.

2024 e 2025: O repasse de R$ 5.769.132,80 (Portarias 3.702 e 3.703/2024) ocorreu apenas em novembro de 2024, momento em que o período crítico da seca já se encerrava e iniciava-se o período chuvoso, o que reduziu drasticamente a demanda municipal. Ainda assim, atendeu-se 65 municípios (87.488 pessoas), executando 30,83% do valor. O Ministério da Integração (MIDR) negou pedido de nova prorrogação de prazo. Em 2025, não obstante o diagnóstico técnico demonstrar avanço da seca, não houve manifestação com volume esperado por parte dos municípios, apesar da mobilização feita anualmente pela CEDEC nos seminários de seca que ocorre na data de início do período, onde são esclarecidos os procedimentos de manifestação de demanda para o TDAP. A não execução integral reflete o cumprimento do princípio da economicidade e da adequada aplicação dos recursos públicos, evitando gastos sem demanda operacional comprovada.

2026: O Estado encontra-se em fase de elaboração do decreto de situação de emergência por seca, requisito para futura solicitação de recursos. O Governo Federal realizará o repasse diretamente aos municípios, não havendo repasse ao Estado.

2. Medidas Adotadas e Previstas para Aprimorar a Execução

Fica demonstrado que os saldos não utilizados não decorrem de falhas de gestão, mas de fatores operacionais, logísticos, climáticos e da rigidez temporal das portarias. Ainda assim, o GMG/CEDEC implementou medidas robustas para blindar a captação de recursos:

Aprimoramento do Monitoramento Preventivo: Fortalecimento da identificação antecipada das demandas das áreas mais vulneráveis ao desabastecimento hídrico e aos desastres chuvosos, permitindo um dimensionamento logístico mais preciso e a tempestiva ampliação das áreas de atuação.

Capacitação e Suporte Direto no S2iD: Oferta contínua de treinamentos aos agentes municipais (COMPDECs) e envio de equipes da CEDEC aos municípios afetados em até 24 horas. O objetivo é garantir suporte presencial no preenchimento correto dos dados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), rompendo a principal barreira burocrática que impede o fluxo de recursos federais.

Banco de Projetos e Planejamento Antecipado: Estruturação de governança integrada para centralizar o portfólio de demandas municipais. Isso assegura que, no momento em que os recursos da União se tornam disponíveis, os projetos já estejam dimensionados e prontos para execução ágil, evitando o esgotamento de prazos legais.

Análise Técnica

O Estado apresentou manifestação acerca do histórico de execução da Ação 4381 e dos recursos oriundos da Fonte 57. Contudo, o questionamento formulado refere-se, especificamente, à ausência de utilização dos recursos da Fonte 57 na Ação 4381 - Gestão de Desastres Causados pela Chuva.

Em sua resposta, o Estado afirma que a Fonte 57 está relacionada à Operação de Transporte e Distribuição de Água Potável (TDAP), voltada ao enfrentamento dos efeitos da seca, enquanto a Ação 4381 refere-se à aquisição e distribuição de Materiais de Ajuda Humanitária (MAH). Com base nessa distinção, apresenta o histórico de execução da Ação 4381 nos exercícios de 2021 e 2022 e o desempenho da Fonte 57 em ações de distribuição de água entre 2018 e 2026.

No que se refere aos exercícios de 2024 e 2025, o Estado informa que os recursos destinados à operação TDAP tiveram execução parcial em razão de fatores climáticos e operacionais, bem como da redução da demanda municipal. Todavia, tais informações dizem respeito à aplicação da Fonte 57 em ações relacionadas ao enfrentamento da seca, não esclarecendo os motivos pelos quais não houve execução desses recursos na Ação 4381.

Conforme verificado no Siafi, existiam créditos autorizados da Fonte 57 na Ação 4381 nos exercícios de 2024 e 2025, nos montantes de R$ 4,143 milhões e R$ 6 milhões, respectivamente. Apesar disso, não foi identificado qualquer empenho realizado com recursos dessa fonte na referida ação.

Assim, embora a manifestação demonstre a capacidade de execução do Estado em programas vinculados à Operação de Transporte e Distribuição de Água Potável, não foram apresentadas justificativas específicas para a ausência de utilização dos créditos autorizados na finalidade objeto do apontamento, permanecendo sem esclarecimento os fatores que impediram sua execução nos exercícios de 2024 e 2025.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Assim, os esclarecimentos encaminhados contribuem para o entendimento do contexto operacional relacionado à utilização dos recursos federais destinados à defesa civil, mas não são suficientes para esclarecer a ausência de execução dos créditos autorizados para finalidade analisada, permanecendo válidos os fundamentos que motivaram o apontamento inicialmente formulado por esta equipe técnica.

7.6 – Função Gestão Ambiental

33 - Manifestar-se acerca da utilização de recursos da Fonte 52 – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TFAMG para o pagamento de inativos.

Esclarecimentos

De acordo com o Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026 da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF[53], a manifestação foi realizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag, por meio do Ofício SEPLAG/CHEFE GAB nº. 122/2026 e Nota Técnica nº 21 SPLOR/SEPLAG, conforme reproduzido a seguir:

> A utilização da Fonte 52 – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais (TFAMG) para complementação das despesas com inativos da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) decorreu da necessidade de assegurar a continuidade do pagamento dos benefícios previdenciários sob sua responsabilidade, diante da insuficiência dos recursos provenientes das contribuições previdenciárias vinculadas à unidade orçamentária.
>
> A Fonte 52 está associada aos recursos arrecadados por meio da TFAMG, instituída pela Lei nº 14.940, de 29 de dezembro de 2003, cujo art. 13 estabelece que sua arrecadação será destinada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), à FEAM e ao Instituto Estadual de Florestas (IEF). Considerando que a FEAM figura entre os destinatários legais desses recursos e que as despesas com inativos constituem obrigações legais da entidade, optou-se, à época, pela utilização dessa fonte para complementar os recursos necessários ao cumprimento de seus compromissos previdenciários.
>
> Entretanto, em observância ao questionamento apresentado e visando conferir maior aderência entre a finalidade dos recursos da TFAMG e sua aplicação orçamentária, a FEAM e os órgãos centrais do Estado avaliarão alternativas de financiamento das despesas com inativos mediante a utilização de outras fontes de recursos próprios da entidade, mais compatíveis com a natureza dessa despesa.
>
> Dessa forma, está sendo providenciada, ainda no exercício corrente, a substituição da Fonte 52 por outra fonte de recursos próprios da FEAM para a complementação das despesas com inativos, preservando-se a regular execução dos pagamentos previdenciários e reforçando o alinhamento da aplicação dos recursos da TFAMG às atividades finalísticas de controle, monitoramento e gestão ambiental para as quais foram originalmente destinados.

Análise Técnica

A manifestação do Estado atribuiu a utilização dos recursos oriundos da Fonte 52, em razão da necessidade de assegurar a continuidade do pagamento dos benefícios previdenciários vinculados à Feam.

Não obstante, o próprio Estado reconheceu a necessidade de conferir maior aderência entre a finalidade legal dos recursos da TFAMG e sua aplicação orçamentária, informando que promoveria, ainda no exercício de 2026, a substituição da Fonte 52 por outra fonte própria da Feam para o financiamento dessas despesas.

Em consulta ao Siafi, verificou-se que a Fonte 52 foi utilizada para o pagamento de benefícios previdenciários até o mês de junho de 2026, totalizando R$ 67,265 mil empenhados no exercício até aquele período.

Desse modo, considerando a interrupção da utilização da Fonte 52 para o custeio de benefícios previdenciários e as providências informadas para adequar a fonte de financiamento dessas despesas, verifica-se a implementação de medida destinada a impedir a continuidade da situação apontada. Assim, acolhem-se os esclarecimentos.

[53] Peça 25.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

7.7.6 - Recursos Recebidos em Virtude do Acordo com a Vale

34 - Avaliar a necessidade e oportunidade de instauração de iniciativa específica a fim de examinar a efetiva destinação e execução dos recursos provenientes do Acordo da Vale, aplicados na área da saúde e destinados ao Município de Juiz de Fora.

Esclarecimentos

O Estado informou que a iniciativa relacionada à saúde de Juiz de Fora já foi formalmente instituída por meio da Deliberação 21, de 7/10/24, sob a denominação "Melhoria da infraestrutura dos municípios – Melhoria da oferta e do acesso à saúde da população de Juiz de Fora e Zona da Mata", no valor total de R$ 150 milhões.

Esclareceu que uma das estratégias definidas pela Secretaria de Estado de Saúde – SES consiste na realização de obras, reformas e adequações de infraestrutura no Hospital Regional João Penido, em parceria com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig, com previsão atual de investimento de R$ 13,5 milhões, oriundos do Acordo Judicial, cujas ações encontram-se em diferentes fases de execução e em andamento desde agosto de 2025.

Informou, ainda, que os R$ 136,5 milhões restantes compõem o Plano de Investimentos da Macrorregião Sudeste, estruturado nos eixos de Atenção Especializada, Atenção Hospitalar e Transporte Sanitário, cujo planejamento e execução estão sendo conduzidos pela SES.

Quanto à proposta de instauração de iniciativa específica para examinar a destinação e execução dos recursos, o Estado argumentou que tal providência não seria necessária, uma vez que os investimentos já estariam submetidos a mecanismos permanentes de monitoramento, transparência e prestação de contas.

Nesse sentido, mencionou a existência do Painel de Acompanhamento das Iniciativas Previstas no Acordo de Reparação[54], atualizado bimestralmente, bem como o acompanhamento realizado por meio do Portal da Transparência[55] e dos Relatórios Semestrais de Prestação de Contas Parcial da Fonte 95[56].

Análise Técnica

Esclarece-se que a abertura de vista não foi destinada ao Governo do Estado de Minas Gerais, mas ao próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, conforme consta da conclusão do Relatório sobre a Macrogestão e as Contas do Governador do Estado de Minas Gerais – Relatório Final de 2025, no item 53.

Da leitura do apontamento constante do tópico 7.7.6 – Recursos Recebidos em Virtude do Acordo com a Vale, verifica-se que a determinação é dirigida especificamente à Superintendência de Controle Externo deste Tribunal, para que adote providências visando à instauração de ação de controle destinada ao acompanhamento da situação do Hospital Regional de Juiz de Fora.

O referido acompanhamento demanda análise mais aprofundada e contínua, o que extrapola o escopo de atuação da Cfamge, cuja competência está voltada à fiscalização da macrogestão estadual. Nesse contexto, diante da relevância do tema e os elementos apresentados pelo Estado acerca da execução dos recursos, esta Coordenadoria entende que a matéria seja submetida à Superintendência de Controle Externo para avaliação quanto à conveniência e oportunidade de eventual ação de controle específica, apta a promover avaliação mais detalhada da matéria.

[54] Disponível em: https://datastudio.google.com/reporting/e31add9f-59c0-4b95-8fe5-1da8dd38ce60?s=n8STAuKswtA. Acesso em: 12 ago. 2026.
[55] Disponível em: https://www.transparencia.mg.gov.br/eventos-extraordinarios/acordo-judicial/acordo-judicial-reparacao-vale. Acesso em: 12 ago. 2026.
[56] Disponível em: https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/reparacao-brumadinho-prestacao-de-contas-final-dos-projetos-realizados-e-concluidos-pelo-governo-do-estado. Acesso em: 12 ago. 2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

7.7 – Mineração

35 - Manifestar-se acerca da adequação da utilização dos rendimentos financeiros dos recursos vinculados ao Acordo do Rio Doce para recomposição da Conta Única do Tesouro Estadual, conforme descrito na Nota Técnica nº 3/SEF/STE-SCAF/2026, à luz do disposto no art. 8º, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que tais rendimentos integram os próprios recursos vinculados, possuem a mesma destinação do principal e devem ser aplicados exclusivamente nas finalidades previstas no acordo.

Esclarecimentos

Inicialmente, a manifestação da AGE (Peça 24) apresenta a preliminar de que o presente apontamento, por questão de pressuposto processual, trata de questão alusiva ao exercício de 2026, sendo, portanto, matéria para o próximo balanço geral.

> II – DAS PRELIMINARES.
>
> 3. Na presente manifestação, três preliminares são levantadas.
>
> (...)
>
> 5. A segunda versa sobre o item 35 da citação**, por questão de pressuposto processual**, na parte que trata de questão alusiva ao exercício de 2026.
>
> 6. Quanto ao fluxo do exercício de 2026 - *objeto do apontamento dos dois primeiros parágrafos da pág. 659 do relatório da CFAMGE e do item da citação 35* - trata-se de matéria que escapa ao presente balanço geral e, portanto, constitui matéria para o próximo balanço geral (isto é, relativo ao exercício de 2026).
>
> 7. Sobre tal questão, o Ofício SEF/STE-SCAF nº. 446/2026 informa:
>
> Nesse contexto, o mecanismo instituído pelo Tesouro Estadual **a partir do exercício de 2026** não implica apropriação de rendimentos pertencentes às contas específicas dos acordos. Ao contrário, trata-se de procedimento de recomposição financeira da própria Conta Única, com o objetivo de restituir exclusivamente os rendimentos que deixaram de ser auferidos por seus recursos durante o período compreendido entre o desembolso e a efetiva recomposição. (negritei)
>
> 8. Do mesmo modo, a Nota Técnica nº 3/SEF/STE-SCAF/2026, a que se refere o item 35:
>
> Com o objetivo de preservar o equilíbrio financeiro do Tesouro Estadual, **a partir do exercício de 2026 a recomposição da Conta Única** passará a observar critérios financeiros mais rigorosos e precisos. A recomposição será realizada levando em consideração tanto o valor principal da ordem de pagamento quanto o rendimento financeiro correspondente, calculado desde a data da efetiva ordem de pagamento até o momento do resgate dos recursos e da recomposição da Conta Única. Esse procedimento garante que o Tesouro Estadual seja ressarcido integralmente, não apenas pelo valor nominal antecipado, mas também pelo custo financeiro associado ao período em que utilizou recursos próprios para atender às despesas vinculadas aos acordos. (negritei)

Independente da apresentação da preliminar, a AGE também se manifesta acerca do mérito do apontamento.

> 78. A resposta ao item 35 da citação encontra-se no Ofício SEF/STE-SCAF nº. 446/2026, de modo que, pelas limitações operacionais do SIAFI, é incidente o Art. 22, caput e parágrafo primeiro da LINDB:
>
> Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. (Regulamento)
>
> § 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.
>
> 79. A citada norma de sobredireito trata de trazer a realidade e os condicionamentos impostos ao gestor no processo de concretização interpretativo.
>
> 80. Nas palavras de André Ramos Tavares:
>
> Também se tem afirmado, com acerto, desde ENGISCH e seu estudo clássico, **que o compreender da norma só se torna adequado quando referido (incluído) a um problema concreto (HESSE, 1992: 42).** Assim, o compreender, nesses termos o direito, equivale a concretizá-lo (para uma ideia geral dos mais diversos sentidos utilizados pela teoria e filosofia do direito: ENGISCH: 2004). Os próprios critérios de aplicação da norma só são encontrados, relembrando, aqui, a expressão de ENGISCH, 'por um constante ir-e-vir do olhar entre caso real e caso potencial e norma (SCHROTH, 2002: 393). Na síntese de Bonavides:
>
> É uma espécie de metodologia (...) de teor empírico e casuístico, que aplica as categorias constitucionais à solução de problemas, sempre atenda a uma realidade concreta, impossível de conter-se em formalismos meramente abstratos ou explicar-se pela fundamentação lógica e clássica dos silogismos (1980: 323).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

> (TAVARES, André Ramos. Concretização Constitucional. In: 20 anos da Constituição brasileira/coordenação Eduardo Ribeiro Moreira, Márcio Pugliesi. São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 277/278).

Por sua vez, o Relatório Técnico 6/SEF/STE/2026 (Peça 25) também se manifesta sobre o mérito da questão, reproduzindo o teor do Memorando SEF/STE-SCAF 132/2026[57] (Peça 52), transcrito a seguir:

> Inicialmente, cumpre esclarecer que os rendimentos das contas específicas dos acordos vinculados às Fontes 80 e 95 destinam-se às finalidades previstas nos respectivos instrumentos, em estrita observância ao disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 101.
>
> Todavia, no modelo operacional vigente, as ordens de pagamento são debitadas da Conta Única do Tesouro Estadual, sendo a respectiva recomposição realizada apenas posteriormente, após a consolidação mensal das informações da execução e seu encaminhamento pela SEPLAG à SEF. Nesse intervalo, verifica-se que os recursos utilizados para o pagamento são, de fato, oriundos da Conta Única, que, por essa razão, deixa de auferir os rendimentos financeiros correspondentes.
>
> Nesse contexto, o mecanismo instituído pelo Tesouro Estadual, a partir do exercício de 2026, não implica apropriação de rendimentos pertencentes às contas específicas dos acordos. Ao contrário, trata-se de procedimento de recomposição financeira da própria Conta Única, com o objetivo de restituir exclusivamente os rendimentos que deixaram de ser auferidos por seus recursos durante o período compreendido entre o desembolso e a efetiva recomposição.
>
> Dessa forma, os rendimentos objeto de recomposição são aqueles inerentes ao saldo da Conta Única, e não rendimentos vinculados às contas específicas dos acordos. Não há, portanto, transferência indevida de rendimentos dos recursos vinculados às Fontes 80 e 95.
>
> Assim, afasta-se a interpretação de que o Estado estaria se apropriando de rendimentos pertencentes ao acordo, uma vez que a sistemática adotada visa exclusivamente preservar a integridade financeira da Conta Única, sem prejuízo à integral vinculação dos recursos e rendimentos das contas específicas às finalidades pactuadas. Trata-se, ainda, de medida voltada à mitigação de riscos ao equilíbrio do caixa estadual, na medida em que reduz os impactos financeiros decorrentes da defasagem temporal entre a realização dos pagamentos com recursos da Conta Única e sua posterior recomposição, impedindo que tal dinâmica operacional acarrete ônus financeiro indevido ao Tesouro Estadual.

Análise Técnica

No que tange à preliminar apresentada, este Órgão Técnico propõe o seu acolhimento. Conforme reconhecido pelo próprio Estado, a sistemática questionada, consistente na recomposição da Conta Única do Tesouro Estadual com o acréscimo dos rendimentos financeiros incidentes sobre os recursos vinculados ao Acordo do Rio Doce, foi instituída para aplicação a partir do exercício de 2026. Dessa forma, a matéria objeto do apontamento refere-se a fatos relacionados a exercício posterior ao analisado nestas contas. Nessa perspectiva, não foi informada, no exercício de 2025, a apropriação dos rendimentos financeiros dos recursos vinculados ao Acordo do Rio Doce para recomposição da Conta Única do Tesouro Estadual, circunstância que impede, neste momento, a apreciação de mérito da questão no âmbito do presente processo.

É importante ressaltar que a matéria foi abordada no Relatório de Macrogestão e Contas em razão de esclarecimentos solicitados por este Tribunal no contexto da análise das contas de 2025. Ao responder ao ofício encaminhado por esta Corte, o Estado informou que, a partir de 2026, passaria a adotar sistemática de recomposição da Conta Única do Tesouro Estadual, considerando não apenas o valor principal das despesas executadas, mas também os respectivos rendimentos financeiros. À vista disso, embora a medida não tenha produzido efeitos no exercício de 2025, as informações prestadas pelo Estado revelaram a intenção de sua implementação a partir de 2026, o que justificou o registro da questão no presente relatório e a solicitação de esclarecimentos adicionais.

Assim, considerando que a sistemática questionada foi instituída para aplicação a partir do exercício de 2026 e diante do acolhimento da preliminar suscitada pela AGE, a análise de mérito da matéria fica reservada ao exame das contas desse exercício. Registra-se, ainda, que o tema já integra as atividades de acompanhamento realizadas por esta Corte ao longo de 2026, cujos resultados poderão subsidiar sua apreciação no respectivo Balanço Geral.

36 - Manifestar-se acerca do modelo atualmente adotado para a execução das despesas custeadas com recursos do Acordo do Rio Doce, considerando que a execução financeira declarada não se refletiu de forma clara e tempestiva

[57] SEI 1190.01.0009550/2026-86

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

nos extratos das contas bancárias específicas, dificultando o exercício do controle externo. Em especial, informe quais providências serão adotadas para fortalecer a transparência ativa do fluxo financeiro, de modo a permitir a identificação clara dos valores pagos com recursos da Conta Única do Tesouro Estadual e dos montantes posteriormente recompostos às respectivas contas vinculadas ao acordo, bem como para assegurar maior tempestividade no procedimento de recomposição financeira, tendo em vista que, a exemplo do observado no Anexo 12 – Iniciativas Socioambientais do Acordo do Rio Doce, o exercício de 2025 foi encerrado sem evidência de débitos na conta bancária específica, apesar da existência de despesas declaradas como pagas ao longo do exercício.

Esclarecimentos

A AGE se manifesta (Peça 24) acerca do presente apontamento reproduzindo parte do Memorando SEPLAG/FINANCEIRO REPARAÇÃO 32/2026.

> 81. Para fins do item 36 da citação, o Memorando SEPLAG/FINANCEIRO REPARAÇÃO nº. 32/2026 pontua, verbis:
>
> Por fim, no que se refere as providências que estão sendo tomadas pelo Estado de Minas Gerais para garantir maior tempestividade e transparência ao fluxo financeiro dos recursos dos Acordos Judiciais, objeto do presente esclarecimento, a Secretaria de Estado de Fazenda, evidencia no Memorando SEF/STE-SCAF nº. 122/2026 (142929855) a construção de um novo sistema corporativo. Tal solução permitirá a execução das despesas em análise com fluxo financeiro originado diretamente das contas específicas, eliminando a necessidade de dispor inicialmente dos recursos do tesouro com sua posterior recomposição.
>
> "Adicionalmente, visando mitigar o descasamento temporal entre a execução da despesa e seu registro nas contas específicas dos acordos, destaca-se que a implantação do sistema GRP Minas permitirá a realização de débitos diretamente nas contas vinculadas. Com isso, elimina-se a necessidade do procedimento de recomposição. Essa evolução sistêmica tende a ampliar significativamente a tempestividade e a transparência das informações, possibilitando a identificação imediata dos pagamentos realizados com recursos das Fontes 80 e 95."

Por sua vez, ao tratar do mesmo apontamento, o Relatório Técnico 6/SEF/STE/2026 (Peça 25) apresenta, a seguir, o esclarecimento parcialmente reproduzido, extraído também do Memorando SEPLAG/FINANCEIRO REPARAÇÃO 32/2026:

> No que se refere ao modelo atualmente adotado para a execução das despesas custeadas com recursos do Acordo Judicial de Reparação do Rio Doce e do Acordo Judicial de Reparação de Brumadinho, informa-se que o fluxo operacional vigente corresponde ao descrito na Nota Técnica nº 3/SEF/STE-SCAF/2026 (142929361), conforme destacado a seguir:
>
> O Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI apresenta limitação estrutural quanto à operacionalização da execução financeira dessas despesas. Atualmente, o Tesouro Estadual somente consegue efetivar a transmissão bancária das ordens de pagamento por meio do débito direto na Conta Única do Tesouro Estadual, não sendo possível, sob a ótica sistêmica e operacional, a emissão de ordens de pagamento diretamente contra as contas bancárias específicas dos acordos vinculados às fontes 80 e 95. Essa limitação inviabiliza, no momento da execução da despesa, a liquidação financeira direta a partir das contas dos acordos, exigindo a adoção de procedimento compensatório posterior. Diante dessa limitação operacional, adotou-se o seguinte fluxo de execução financeira:
>
> (...)
>
> O fluxo acima é comentado na página 679 do Relatório sobre a macrogestão e contas do Governador do Estado de Minas Gerais - Exercício 2025 (141589478), conforme destaque abaixo. Cumpre ressaltar que não se trata de prática voltada à simplificação do fluxo financeiro, mas sim da alternativa atualmente viável no SIAFI para permitir a execução dos Acordos, mantendo os recursos que possuem destinação específica em contas apartadas dos recursos do Tesouro Estadual. Destaca-se ainda, que no fluxo estabelecido os valores pagos em Dezembro do ano corrente utilizando recursos da Conta Única do Tesouro, somente serão compensados em Janeiro do ano subsequente, devido à temporalidade necessária para consolidação dos dados de execução das Ordens de Pagamento emitidas e consequente operacionalização das transferências financeiras pela Secretaria de Estado de Fazenda.
>
> (...)
>
> Por fim, no que se refere as providências que estão sendo tomadas pelo Estado de Minas Gerais para garantir maior tempestividade e transparência ao fluxo financeiro dos recursos dos Acordos Judiciais, objeto do presente esclarecimento, a Secretaria de Estado de Fazenda, evidencia no Memorando SEF/STE-SCAF nº. 122/2026 (142929855) a construção de um novo sistema corporativo. Tal solução permitirá a execução das despesas em análise com fluxo financeiro originado diretamente das contas específicas, eliminando a necessidade de dispor inicialmente dos recursos do tesouro com sua posterior recomposição.
>
> Adicionalmente, visando mitigar o descasamento temporal entre a execução da despesa e seu registro nas contas específicas dos acordos, destaca-se que a implantação do sistema GRP Minas permitirá a realização de débitos diretamente nas contas vinculadas. Com isso, elimina-se a necessidade do procedimento de recomposição. Essa evolução

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

sistêmica tende a ampliar significativamente a tempestividade e a transparência das informações, possibilitando a identificação imediata dos pagamentos realizados com recursos das Fontes 80 e 95."

Análise Técnica

Após análise dos esclarecimentos prestados, percebe-se que o argumento principal centra-se, essencialmente, na existência de uma limitação operacional do Siafi que impede a emissão de ordens de pagamento diretamente da conta bancária específica do acordo. Segundo informado, em decorrência dessa restrição, o pagamento das despesas ocorre, inicialmente, com recursos da Conta Única do Tesouro Estadual, sendo a recomposição financeira realizada posteriormente, mediante o resgate dos valores correspondentes da conta do acordo.

A solução apresentada para resolver o descasamento temporal entre a execução da despesa e seu registro nas contas específicas do acordo é a construção de um novo sistema corporativo, o GRP Minas. Esse novo sistema possibilitará a realização de débitos diretamente nas contas bancárias vinculadas aos acordos, o que eliminará a necessidade do procedimento de recomposição atualmente adotado.

Da análise da manifestação apresentada, percebe-se que o Estado apenas pretende solucionar a questão do descasamento quando implementar o novo sistema, ainda sem previsão de prazo. Embora a implantação do sistema GRP Minas possa contribuir para solucionar essa questão futuramente, os esclarecimentos apresentados não indicam quais medidas corretivas serão adotadas enquanto o modelo atual permanecer em funcionamento.

Assim, não foram informadas medidas concretas destinadas a fortalecer a transparência ativa do fluxo financeiro, de modo a permitir a identificação clara dos valores pagos com recursos da Conta Única do Tesouro Estadual e dos montantes posteriormente recompostos às respectivas contas vinculadas ao acordo, bem como para assegurar maior tempestividade no procedimento de recomposição financeira.

Como as despesas são pagas inicialmente pela Conta Única do Tesouro Estadual e somente depois são recompostas pelas contas dos acordos, os extratos dessas contas não mostram, de forma imediata, os pagamentos efetivamente realizados com seus recursos. Com isso, torna-se mais difícil verificar a relação entre as despesas executadas, os pagamentos efetuados e as recomposições posteriormente realizadas. Na prática, o acompanhamento desse fluxo financeiro passa a depender de informações fornecidas pelo próprio Estado, o que dificulta a atuação do controle externo.

Nesse contexto, embora a defesa tenha explicado as limitações operacionais do sistema atualmente utilizado e informado que o problema poderá ser solucionado com a implantação do GRP Minas, não foram apresentadas medidas para melhorar o acompanhamento dessas operações enquanto o modelo atual permanecer em funcionamento. Também não foram indicados mecanismos que permitam identificar, de forma clara e tempestiva, os pagamentos realizados pela Conta Única, os valores posteriormente recompostos às contas dos acordos e a relação entre essas operações, nem apresentaram medidas destinadas a aumentar a tempestividade das recomposições financeiras.

Diante do exposto, entende-se que os esclarecimentos apresentados não são suficientes para afastar o apontamento formulado por esta Coordenadoria. Nesse contexto, este Órgão Técnico sugere recomendar ao Estado que, até a efetiva implantação do sistema GRP Minas ou de solução equivalente que permita a execução direta das despesas pelas contas bancárias vinculadas aos Acordos do Rio Doce (Mariana) e de Brumadinho (Vale), adote mecanismos que permitam identificar, de forma individualizada e tempestiva, as despesas executadas por intermédio da Conta Única do Tesouro Estadual, as correspondentes recomposições realizadas pelas contas específicas dos acordos e a vinculação entre essas operações, de modo a possibilitar a adequada correlação entre a execução das despesas e a movimentação dessas contas bancárias.

37 - Manifestar-se acerca da ausência de informações detalhadas sobre a execução das iniciativas de Minas Gerais no Portal Único do Rio Doce, especialmente nos Anexos 12 e 18, considerando que já houve despesas executadas no âmbito desses anexos e que, não obstante o lançamento da plataforma em dezembro de 2025, a consulta

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

realizada em 8/4/26 evidenciou a indisponibilidade dos dados referentes a Minas Gerais, enquanto as informações relativas ao Estado do Espírito Santo já se encontram publicadas.

Esclarecimentos

A AGE se manifestou (Peça 24) acerca do presente apontamento nos seguintes termos:

> 22. Noutro (item **37** da citação), **não há inércia ou omissão do Estado de Minas Gerais**, à medida que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pontua:
>
> **Face ao exposto, informamos que a indisponibilidade verificada em 08/04/2026 não traduz descumprimento por parte do Estado de Minas Gerais.** O Estado atuou de forma tempestiva e diligente, formalizou as condições técnicas necessárias à publicização e garantiu a transparência das ações por sítio eletrônico oficial próprio, de caráter provisório e complementar. A publicização no Portal Único permanece condicionada à disponibilização do ambiente e à correção das limitações estruturais a cargo do ente gestor, providências objeto das tratativas documentadas no Processo SEI nº 1500.01.0039552/2026-97 (142932574) (Memorando SEPLAG/FINANCEIRO REPARAÇÃO nº. 32/2026, negritei)

Por sua vez, o Relatório Técnico Consolidado (Peça 25) apresenta o esclarecimento a seguir, reproduzido a partir do Ofício SEPLAG/CHEFE GAB 122/2026, Memorando SEPLAG/FINANCEIRO REPARAÇÃO 32/2026:

> Primeiramente, informamos que a ausência, em 08/04/2026, de informações de Minas Gerais no Portal Único do Rio Doce não decorre de inércia ou de descumprimento das obrigações de execução pelo Estado, mas da circunstância objetiva de que o ambiente de publicização - o Portal Único (ambiente web) - não está disponível para uso pelo Estado de Minas Gerais.
>
> No que tange ao Anexo 21 – Comunicação e Transparência do Acordo de Reparação do Rio Doce, o Portal Único é instrumento de publicização cuja implementação, gestão e disponibilização cabem ao Estado do Espírito Santo, inclusive quanto à eventual contratação de empresa especializada para sua implementação e manutenção. Aos demais entes, como Minas Gerais, incumbe a publicização das informações, o que pressupõe, como condição lógica e operacional prévia, a existência de ambiente público funcional, acessível e apto à inserção, validação e divulgação dos dados.
>
> A publicização por Minas Gerais estava, assim, condicionada ao adimplemento de pressuposto a cargo do ente gestor da plataforma.
>
> Importante aclarar que desde o início da implantação, o Estado de Minas Gerais formalizou a falta de acesso e ajustes necessários no Portal Único, com registro documental contínuo: indicação tempestiva de ponto focal e usuários do que se pensava ser para acesso ao Portal Único (Ofício nº 198/2025, de 15/12/2025); sinalização de restrições técnicas (Ofício nº 11/2026, de 26/01/2026); verificação das providências informadas pela SERD, com constatação de que parte relevante dos itens permanecia não atendida ou parcialmente atendida (Relatório nº 01/2026 e Ofício nº 41/2026 de 20/03/2026); e consolidação dos pontos pendentes (Ofício nº 80/2026, de 28/04/2026).
>
> Cumpre ressaltar que não houve retorno aos Ofícios mais recentes, de modo que continuamos sem acesso e sem solução para os problemas apontados.
>
> No mesmo sentido, e reforçando as tratativas voltadas à operacionalização do Portal, foram realizadas reuniões técnicas presenciais entre as equipes de Minas Gerais, Espírito Santo e empresa contratada para desenvolver e gerir o Portal, em 07/04/2026, em Belo Horizonte/MG, e em 14/04/2026, em Vitória/ES, oportunidades em que se buscou alinhar os fluxos de inserção, validação e publicação e dirimir dúvidas operacionais. Aclaramos que até a data de 07/04/2026, acreditávamos que todas as tratativas até ali realizadas se restringiam ao Portal Único Reparação Rio Doce. Todavia, naquela ocasião foi esclarecido pela empresa desenvolvedora do Portal que a plataforma que nos foi disponibilizado o acesso se tratava de outra plataforma de inclusão de evidências, que não se comunicava com o Portal Único.
>
> Quanto a afirmação de que os dados do Espírito Santo estão no Portal Único, nos foi esclarecido anteriormente, em reunião, com a equipe do Governo do Espírito Santo e com a empresa que os dados foram subidos pela equipe da empresa contratada pelo desenvolvimento e gestão do Portal e que a equipe do Estado do Espírito Santo também estava sem acesso.
>
> De forma análoga, cumpre ressaltar que também o Governo Federal deveria estar fazendo o preenchimento das informações sob sua execução, bem como as Instituições de Justiça signatárias que, conjuntamente, ficaram também responsáveis por execução de projetos e valores. De modo que nenhum outro ente está conseguindo ter acesso ao Portal para correta utilização até o momento.
>
> O Relatório nº 01/2026, disponível na página 11 do Processo SEI nº 1500.01.0039552/2026-97 (142932574) consigna, ademais, que as limitações técnicas identificadas "têm impossibilitado a publicação de informações por parte do Governo do Estado de Minas Gerais".
>
> Não obstante a indisponibilidade do Portal Único para uso, o Estado de Minas Gerais assegurou, de forma ininterrupta, a transparência das ações de reparação sob sua responsabilidade por meio de sítio eletrônico oficial próprio (https://www.mg.gov.br/riodoce), que disponibiliza à sociedade, às instituições de Justiça e a qualquer interessado o acesso direto e detalhado às ações executadas, com atualização contínua, além do texto integral do Acordo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

O referido sítio eletrônico foi lançado em setembro de 2025, cumprindo papel provisório até a plena criação e operação do Portal Único do Acordo. Dessa forma, não houve, em momento algum, ausência de transparência quanto à execução das medidas de reparação a cargo de Minas Gerais.

Face ao exposto, informamos que a indisponibilidade verificada em 08/04/2026 não traduz descumprimento por parte do Estado de Minas Gerais. O Estado atuou de forma tempestiva e diligente, formalizou as condições técnicas necessárias à publicização e garantiu a transparência das ações por sítio eletrônico oficial próprio, de caráter provisório e complementar. A publicização no Portal Único permanece condicionada à disponibilização do ambiente e à correção das limitações estruturais a cargo do ente gestor, providências objeto das tratativas documentadas no Processo SEI nº 1500.01.0039552/2026-97 (142932574).

Análise Técnica

Primeiramente, cumpre destacar que o Anexo 21 do Acordo do Rio Doce estabelece que o desenvolvimento, a gestão operacional e a gestão financeira do Portal Único são de responsabilidade do Estado do Espírito Santo. Nos termos do § 5º da mesma cláusula, cabe aos demais entes signatários, inclusive o Estado de Minas Gerais, encaminhar as informações destinadas à divulgação na plataforma. Embora o portal[58] já esteja formalmente instituído, sua funcionalidade plena ainda não foi alcançada, particularmente no que se refere às informações de Minas Gerais. Em outras palavras, a disponibilização das informações depende não apenas da atuação dos entes responsáveis pela alimentação do sistema, mas também da existência de ambiente tecnológico apto a receber, processar e publicar os dados encaminhados.

Conforme detalhado na resposta apresentada pelo Governo do Estado, a ausência de informações relativas ao Estado de Minas Gerais no Portal Único se deve à falta de acesso ao sítio eletrônico, cuja gestão está sob a responsabilidade do Estado do Espírito Santo. Foi documentado que o Estado de Minas Gerais vem realizando tratativas ativas para que as informações apresentadas no Portal Único incluam os dados do estado, aumentando a transparência no recebimento e na aplicação dos recursos envolvidos.

Embora a documentação mencionada não tenha sido acostada aos autos para verificação por esta Unidade Técnica, os esclarecimentos apresentados indicam, em princípio, que o Estado buscou atuar para superar as limitações informadas. Merece destaque, ainda, o fato de a defesa sustentar que as dificuldades de operacionalização não atingem exclusivamente o Estado de Minas Gerais, mas também outros entes envolvidos na execução do acordo.

Ademais, destaca-se que o Estado de Minas Gerais tem realizado ações paliativas para garantir que haja transparência quanto aos recursos destinados ao estado no âmbito do Acordo do Rio Doce, tais como a disponibilização de sítio eletrônico oficial próprio[59] e de informações apresentadas no Portal da Transparência[60]. Nessa ordem de ideias, este Órgão Técnico opina por acatar a justificativa apresentada pelo Governo do Estado quanto ao apontamento, mas ressalta a necessidade de o Estado de Minas Gerais continuar realizando as tratativas necessárias para garantir que as informações institucionais sejam disponibilizadas no Portal Único, conforme determinado no Anexo 21 do acordo.

À Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG

7.3 - Publicidade

38 - Esclarecer a ausência das informações exigidas pelo art. 7º da Lei 13.768/00, relativas aos gastos com publicidade – notadamente o objeto específico das campanhas e o período de veiculação da campanha.

Esclarecimentos

[58] Disponível em: Portal Único Reparação Rio Doce. Acesso em: 7 ago. 2026.
[59] Disponível em: Acordo do Rio Doce | Portal MG. Acesso em: 7 ago. 2026.
[60] Disponível em: Portal da Transparência. Acesso em: 7 ago. 2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

O item objeto de análise foi levantado como uma das preliminares apresentadas pelo Estado[61]. Nesse sentido, foi requerida a apreciação da questão relativa à Assembleia Legislativa em separado do parecer prévio, ou seja, na prestação das contas do próprio Poder Legislativo.

A seguir, transcreve-se o trecho em que consta a preliminar:

> A terceira diz respeito à Assembleia Legislativa (item da citação 38), a ser objeto de prestação nas contas do Poder Legislativo e não propriamente do parecer prévio a ser aqui expedido. Em apoio à presente preliminar de inadequação da via eleita: "(...) 1. No art. 71, inc. II, c/c o art. 75 da Constituição da República se confere competência aos Tribunais de Contas estaduais para julgar contas prestadas pela Mesa Diretora de órgão legislativo pelo princípio da simetria. Precedentes." (ADI 3077, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-11-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017, transcrição parcial de ementa).

Em relação ao mérito, a manifestação, de acordo com o Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026 da Secretaria de Estado de Fazenda[62], foi formalizada por meio do Ofício nº 978/2026/SGM.

Em sua resposta, a Diretoria de Comunicação Institucional – DCI da ALMG encaminhou as informações solicitadas acerca das campanhas de publicidade realizadas em 2025, bem como dos respectivos períodos de veiculação.

Informou, ainda, que, a partir de 2026, conforme previsto na Deliberação da Mesa nº 2.883, de 6 de abril de 2026, a ALMG está implementando nova sistemática de divulgação das despesas com publicidade, em atendimento ao disposto no art. 17 da Constituição do Estado, observadas as especificações estabelecidas pelo art. 7º da Lei 13.768/00 e pelo art. 16 da Lei Federal 12.232/10.

Análise Técnica

Em relação ao pedido preliminar, o Estado aduz que apontamentos relativos ao Poder Legislativo devem ser apreciados e julgados em processo próprio de fiscalização. Nesse sentido, reproduz previsão constitucional e julgado que conferem, aos Tribunais de Contas estaduais, a competência para julgar contas prestadas pela Mesa Diretora de órgão legislativo.

Argumenta pela inadequação da via eleita, na medida em que tais matérias não poderiam ser tratadas no âmbito das contas do governador, as quais possuem natureza diversa, sujeitas à emissão de parecer prévio e posterior julgamento a ser realizado pela Assembleia Legislativa.

A preliminar suscitada pelo Estado parte da premissa de que eventual inconsistência relacionada às despesas de publicidade do Poder Legislativo não pode ser objeto de análise no âmbito das contas do governador. Contudo, tal entendimento desconsidera a natureza consolidada e ampla das contas governamentais.

Nesse sentido, o mero apontamento da irregularidade e até mesmo eventual proposta de recomendação ou determinação direcionada ao Poder Legislativo não implica no julgamento das contas do Poder Legislativo, a ocorrer por meio de processos específicos de contas de gestão. No presente caso, ao examinar as contas do governador, esta coordenadoria levanta todas as despesas com publicidade dos Poderes e órgãos autônomos e verifica o cumprimento das exigências legais de transparência e divulgação. Não se trata, portanto, de análise das contas da Assembleia Legislativa, mas da política de transparência dos gastos públicos estaduais com publicidade institucional.

Destaca-se, ainda, que o precedente citado pelo Estado não afasta a possibilidade de registro de achados de fiscalização no âmbito das contas de governo. A decisão limita-se a reconhecer a competência dos Tribunais de Contas para o julgamento das contas prestadas pela Mesa Diretora do Poder Legislativo, nos termos dos arts. 71, II, e 75 da Constituição da República. A controvérsia ora examinada, entretanto, não versa sobre julgamento das contas da Assembleia Legislativa

[61] Peça 24.
[62] Peça 25.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

ou responsabilização de seus gestores, mas sobre a possibilidade de consignação, no parecer prévio das contas governamentais, de inconsistência identificada na análise dos gastos públicos estaduais com publicidade.

Dessa forma, entende-se como possível a consignação, nas contas de governo, de fatos relevantes para a transparência e o controle dos recursos públicos, notadamente diante do caráter global e consolidado das contas do governador. Tal análise não implica em julgamento das despesas de publicidade da Assembleia, nem imputação de responsabilidade a seus gestores, mas a avaliação da aderência dos gastos com publicidade às exigências legais, realizada de forma uniforme em relação aos diversos Poderes e órgãos autônomos. Desse modo, opina-se pela rejeição da preliminar suscitada pelo Estado.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame dos argumentos apresentados pela defesa quanto ao mérito do apontamento.

Nesse sentido, a ALMG informou a realização de seis campanhas durante o ano de 2026, quais sejam: Campanha Assembleia Presente, Campanha Expansão TV ALMG - Sul de Minas, Campanha Assembleia Presente – Atitude, Campanha Corrida/Atitude, Campanha Tradutor Saúde e Campanha Violência Contra a Mulher 2025.

Como informado pelo órgão, a partir de 2026, será adotada nova sistemática para divulgação das despesas com publicidade da Casa Legislativa. Essa mudança já pode ser observada nas publicações relativas ao primeiro trimestre de 2026, nas quais são informadas as campanhas realizadas, seu objeto e sua finalidade, bem como o credor, o período de veiculação, o público estimado e o impacto, segregado por meio de comunicação.

Desse modo, diante das informações prestadas acerca dos gastos com publicidade realizados em 2025 e das alterações implementadas para o exercício de 2026, acolhe-se a justificativa apresentada.

À Copasa

7.3 - Publicidade

39 - Manifestar-se sobre a ausência de informações relativas ao público estimado e à avaliação dos resultados das campanhas.

Esclarecimentos

De acordo com o Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026 da Secretaria de Estado de Fazenda[63], a Copasa disponibilizou o Relatório de Despesas com Publicidade, Peças 90 e 91.

Análise Técnica

O relatório disponibilizado pela Copasa é idêntico ao documento já apresentado pela companhia no BGE de 2025. Nos gastos com publicidade, a companhia não apresentou o público estimado e a avaliação dos resultados das campanhas, como exigido pela Lei 13768/00 e pelo Decreto 48.940/24.

Diante do exposto, considerando que os esclarecimentos apresentados não agregam elementos novos capazes de afastar a inconsistência identificada, mantém-se o apontamento em questão.

À Gasmig

7.3 - Publicidade

[63] Peça 25.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

40 - Manifestar-se acerca da ausência de publicação, nos gastos com publicidade, das informações relativas ao objeto e à finalidade da campanha, à razão social do credor, ao período de veiculação, ao público estimado e à avaliação dos resultados alcançados.

Esclarecimentos

De acordo com o Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026 da Secretaria de Estado de Fazenda[64], a Gasmig apresentou a resposta por email:

> A ausência das informações relativas ao objeto e finalidade da campanha, razão social do credor, período de veiculação, público estimado e avaliação dos resultados alcançados decorre do fato de que a Gasmig não realizou ações de publicidade e propaganda durante o exercício de 2025.
>
> No referido período, a Companhia encontrava-se sem contrato de agência de publicidade, não tendo promovido campanhas publicitárias, institucionais ou mercadológicas que demandassem divulgação das informações mencionadas no apontamento do Tribunal de Contas.
>
> Os valores registrados sob a rubrica de publicidade referem-se exclusivamente a despesas de publicidade legal, consistentes na publicação obrigatória de atos oficiais, contratos, extratos, avisos de licitação, demonstrações financeiras e demais documentos cuja divulgação decorre de exigência legal ou regulamentar.
>
> (...)

Análise Técnica

Os dados apresentados pela Gasmig referem-se à publicidade legal, ou seja, àquela destinada à divulgação de atos administrativos e legais de publicação obrigatória. Por sua vez, as exigências previstas na Lei 13.768/00 e no Decreto 48.940/24 aplicam-se à publicidade institucional, de caráter educativo, informativo, orientador ou de interesse público.

Desse modo, por se tratar de publicidade legal, não são exigíveis as informações previstas na Lei 13.768/00 e no Decreto 48.940/24. Portanto, acolhe-se a justificativa apresentada.

Ao InvestMinas

7.3 - Publicidade

41 - Manifestar-se acerca da ausência de publicação, nos gastos com publicidade, das informações relativas ao público estimado, à finalidade da campanha e à avaliação dos resultados alcançados.

Esclarecimentos

De acordo com o Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026 da Secretaria de Estado de Fazenda[65], a manifestação referente ao InvestMinas foi formalizada por meio do Ofício INVESTMINAS/DPR nº. 18/2026, cujo conteúdo será reproduzido a seguir:

> Verificou-se que as publicações em questão contemplaram os dados previstos na redação original do art. 7º da Lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000, sem incorporar, contudo, as informações acrescentadas pela Lei nº 23.650, de 5 de junho de 2020, quais sejam: a finalidade da publicidade, o público estimado e a avaliação dos resultados da campanha.
>
> Para sanar a inconsistência, foi realizada publicação complementar no Diário Oficial do Estado em 13 de junho de 2026, contemplando os elementos exigidos pela legislação vigente e os esclarecimentos cabíveis, em observância ao modelo estabelecido pelo Decreto nº 48.940, de 8 de novembro de 2024, padrão que passará a ser adotado regularmente pela Invest Minas.
>
> Cumpre esclarecer que, no exercício de 2025, a Invest Minas realizou duas ações classificadas como publicidade, conforme Nota Técnica nº 4/INVESTMINAS/GECOM/2026 (142030865): (i) a veiculação de peças publicitárias em painéis digitais, televisores e banners rotativos em aeroportos brasileiros, com a finalidade de divulgar Minas Gerais

[64] Peça 25.
[65] Peça 25.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

como destino de investimentos; e (ii) a contratação de serviço de elaboração de roteiro para vídeo institucional de apresentação da entidade, contemplando sua atuação, projetos e resultados.

Em relação à primeira ação, todos os elementos exigidos pela legislação, incluindo finalidade, público estimado e avaliação de resultados, foram levantados e constam da publicação complementar ora citada.

Quanto ao roteiro do vídeo institucional, a contratação teve como objeto exclusivamente a elaboração do conteúdo narrativo e das diretrizes para eventual produção futura, etapa que foi regularmente concluída e formalmente aprovada pela Invest Minas. Após sua conclusão, optou-se por não avançar para as fases de produção, edição e veiculação do vídeo, em razão de contingenciamento orçamentário. Não houve, portanto, exibição da peça audiovisual ao público externo.

Por essa razão, não foram produzidas estimativas de público nem avaliação de resultados. Ambas as informações pressupõem a efetiva veiculação da peça ao público-alvo, o que não ocorreu neste caso. Tais dados serão apurados e publicados caso a Invest Minas decida avançar para as etapas de produção e divulgação do vídeo, sem data prevista neste momento.

Assim, a ausência dessas informações não decorreu de omissão, mas da própria natureza da contratação, que se encerrou na fase de concepção do conteúdo institucional, sem execução perante público externo.

Análise Técnica

Em relação ao presente apontamento (item 41 da citação), o Estado levantou preliminar[66] de perda parcial de objeto, sob a alegação de que as informações não foram prestadas em razão da ausência de exibição da peça publicitária, motivada pelo contingenciamento orçamentário.

A esse respeito, verifica-se que as exigências legais relativas ao público estimado e à avaliação dos resultados da campanha pressupõem a efetiva veiculação da peça publicitária. Considerando os esclarecimentos apresentados pelo Estado, no sentido de que a campanha não foi realizada em razão de contingenciamento orçamentário, resta prejudicada a exigência de apresentação dessas informações. Diante do exposto, opina-se pelo acolhimento da preliminar de perda parcial de objeto suscitada pelo Estado.

Em relação à outra veiculação publicitária, de acordo com a manifestação do InvestMinas, a inconsistência identificada foi sanada. O órgão informou haver realizado publicação complementar no Diário Oficial do Estado, em 13/06/2026. O valor total pago foi atualizado para R$ 229.257,00. Além disso, foram incluídas, quando aplicáveis, informações relativas ao público estimado, à finalidade da campanha e à avaliação dos resultados alcançados.

Desse modo, tendo sido constatada a publicação complementar no Diário Oficial do Estado contendo os dados exigidos pela legislação e considerados os esclarecimentos prestados quanto à peça institucional que não chegou a ser veiculada, acolhem-se os esclarecimentos apresentados pela defesa.

IV – OUTROS APONTAMENTOS

4.2.2 – Execução das Emendas de Blocos e Bancadas

Considerando que o inciso III do § 12 do art. 160 da CE/89 dispõe que, caso haja cancelamento dos restos a pagar ou não pagamento no exercício seguinte ao da inscrição, montante equivalente deverá ser executado orçamentária e financeiramente, até o término do exercício subsequente. Portanto, abre-se vista ao Estado para que apresente esclarecimentos atualizados quanto às providências adotadas ou previstas em relação aos saldos cancelados/não pagos anteriormente mencionados.

[66] Peça 24.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Esclarecimentos

Por meio da Peça 100[67], a Secretaria de Estado de Governo – Segov informou que a indicação 128.108 foi, na verdade, executada por meio de Resolução SES e perdeu a impositividade, uma vez que havia irregularidade da entidade beneficiária no Cagec à época. Contudo, a Secretaria afirmou que "embora a indicação não mais estivesse sujeita ao regime de execução impositiva", em 11/5/26, seu pagamento foi efetuado.

Quanto às indicações 116.030 e 115.262, a Polícia Civil de Minas Gerais, órgão responsável pelas indicações, informou que foram integralmente pagas e executadas. A primeira indicação foi quitada com a ordem de pagamento nº 34, de 22/2/24, e a segunda indicação com as ordens de pagamento nº 287, de 6/12/23, e nº 112, de 26/11/24, acrescentando o órgão que os valores "foram regularmente pagos, restando apenas a divergência de registro das informações no sistema à época".

Já as indicações 113.488 e 113.253, de responsabilidade da Polícia Militar de Minas Gerais, também foram pagas ao longo de 2024, "sendo que a indicação 113.253, por se tratar de compra internacional, apresentou diferença de valores devido à variação cambial. Também foi solicitado o preenchimento correto do controle de execução do sistema SIGCON".

Por fim, a Advocacia Geral do Estado – AGE manifestou-se, por meio da Peça 24, pela juntada do documento mencionado: do Memorando SEGOV/SCEPET nº. 43/2026.

Análise Técnica

Analisando as informações prestadas pela Secretaria, entende-se que os saldos evidenciados foram devidamente justificados e, desse modo, os questionamentos foram sanados.

4.3 – Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

Apresentar o Demonstrativo da Execução do Orçamento de Investimento da Gasmig preenchido com todas as informações pertinentes, tendo em vista que foi constatada a ampliação do crédito autorizado para a Gasmig, no valor de R$ 59,946 milhões, sem que tenha sido apresentada a correspondente norma autorizativa.

Esclarecimentos

Segundo as informações apresentadas pelo Estado[68], a ampliação do crédito autorizado para a Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig), no valor de R$ 59,946 milhões, foi formalizada por meio do Decreto com Numeração Especial 804, de 11/11/25, que abriu crédito suplementar ao Orçamento de Investimento da Companhia com fundamento no parágrafo único do art. 14 da Lei nº 25.124/2024 (LOA 2025). O Estado informa que a fonte dos recursos foi constituída por recursos próprios da empresa, situação que, conforme sustentado, não onera o limite de 10% previsto no caput do referido dispositivo legal.

Ainda de acordo com o documento, o Demonstrativo da Execução do Orçamento de Investimento da Gasmig referente ao 3º quadrimestre de 2025 foi encaminhado em anexo à Nota Técnica nº 160/SEDE/CEGE/2026, já com o Quadro II devidamente preenchido e contendo a identificação do referido decreto, como norma autorizativa da ampliação do crédito.

[67] Memorando SEGOV/SCEPET nº. 43/2026, de 10/6/26.
[68] Peça 31, Nota Técnica nº 160/SEDE/CEGE/2026

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Análise Técnica

A resposta atende ao questionamento formulado, uma vez que identifica a norma autorizativa cuja ausência havia sido apontada e encaminha o demonstrativo solicitado.

Esclarecer acerca da existência de divergências entre as informações constantes nos demonstrativos das empresas BDMG, Cohab e Trem Metropolitano e nos registros contábeis identificados no Siafi, o que indica inconsistências quanto à classificação das fontes de investimentos.

Esclarecimentos

Em resposta ao apontamento referente às divergências entre os demonstrativos de execução do Orçamento de Investimento e os registros contábeis do Siafi relativos ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), à Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. (Metrominas) e à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab Minas), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico apresentou os seguintes esclarecimentos[69].

- **Metrominas:** o Estado afirma que o valor de R$ 22.303 registrado no Siafi corresponde a recursos destinados à manutenção da estrutura administrativa remanescente da companhia, caracterizados como despesa corrente do Orçamento Fiscal, sem relação com investimentos. Sustenta que a empresa permanece ativa, porém em fase pré-operacional, sem geração de receitas operacionais, razão pela qual não haveria execução a ser registrada no Demonstrativo do Orçamento de Investimento.

- **BDMG:** o Estado informa que o valor de R$ 20.700 registrado no Siafi refere-se a recursos destinados à futura integralização de capital social pelo acionista controlador. Afirma que esse montante não integra o Demonstrativo da Execução do Orçamento de Investimento, pois o banco registra apenas os investimentos efetivamente realizados pela instituição, financiados integralmente por recursos próprios.

- **Cohab Minas:** O Estado reconhece que o Tribunal identificou aportes de R$ 20 milhões registrados como adiantamento para futuro aumento de capital, cujos históricos indicavam utilização para despesas correntes, incluindo folha de pagamento, férias, rescisões, encargos sociais e décimo terceiro salário. Informa que os aportes foram classificados como aumento de capital e que já foi iniciado processo de avaliação do enquadramento jurídico-orçamentário da companhia. Sustenta que a opção adotada levou em consideração a atuação da Cohab como agente financeiro do SFH e a inexistência, à época dos aportes, de procedimento normativo específico para classificação de dependência.

  Por fim, reproduz manifestação da própria Cohab segundo a qual os R$ 20 milhões corresponderam a aportes para aumento de capital social regularmente formalizados. A companhia afirma que a integralização de capital e a execução do Orçamento de Investimento são fenômenos distintos e que, por essa razão, os aportes não foram registrados no demonstrativo de investimentos, que contemplaria apenas os investimentos efetivamente executados no período. A Cohab sustenta ainda que, uma vez incorporados ao patrimônio da empresa, os recursos passam a integrar sua estrutura patrimonial sem vinculação automática a projetos específicos de investimento, cabendo à administração definir sua destinação conforme as necessidades estratégicas, financeiras e operacionais da companhia. Nessa linha, informa que os recursos foram utilizados para fortalecimento da estrutura patrimonial e financeira da entidade, manutenção das atividades institucionais, cumprimento de obrigações operacionais e desenvolvimento de novas frentes de atuação.

[69] Peça 31, Nota Técnica nº 160/SEDE/CEGE/2026

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Análise Técnica

Nos termos do art. 2º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se empresa estatal dependente aquela que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, custeio em geral ou despesas de capital, ressalvados, neste último caso, os recursos destinados ao aumento da participação acionária. A própria LRF, portanto, estabelece distinção entre aportes voltados à cobertura de despesas da empresa e aportes destinados à integralização ou ampliação do capital social. Nessa sistemática, os recursos públicos destinados ao aumento da participação acionária do Estado em empresas estatais não se confundem com transferências para custeio ou manutenção operacional da entidade, constituindo investimento do acionista controlador na companhia. Por essa razão, os aportes para aumento de capital inserem-se no âmbito do Orçamento de Investimento das empresas estatais, sendo justamente a hipótese expressamente excepcionada pela LRF do conceito de dependência financeira previsto em seu art. 2º, III.

Tendo em vista o que preconiza a LRF, passa-se à análise:

- **Metrominas:** A justificativa apresentada pelo Estado suscita inconsistência quanto ao enquadramento orçamentário da Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. - Metrominas. A empresa foi incluída no Orçamento de Investimento do exercício de 2025 por meio da Lei 25.124, de 30/12/24 - LOA 2025, condição própria das empresas estatais não dependentes. Entretanto, a resposta informa que o montante de R$ 22.303,00 registrado no Siafi corresponde a recursos do Tesouro Estadual destinados à manutenção da estrutura administrativa da companhia, classificando-os expressamente como despesa corrente própria do Orçamento Fiscal.

  Entretanto, o ordenamento jurídico estabelece regimes orçamentários distintos para as empresas dependentes e não dependentes, de modo que a empresa estatal deve integrar o Orçamento Fiscal ou o Orçamento de Investimento, conforme seu enquadramento jurídico-orçamentário, não se mostrando compatível sua vinculação simultânea a ambos os orçamentos em relação à mesma realidade financeira.

- **BDMG:** a Constituição Federal estabelece que a lei orçamentária anual compreenderá, entre outros, o Orçamento de Investimento das empresas em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto (art. 165, § 5º, II). A finalidade desse orçamento é justamente evidenciar os investimentos realizados nessas empresas e as respectivas fontes de financiamento.

  Além disso, conforme art. 2º, III da LRF, quando há aporte público destinado à integralização ou aumento de capital de empresa estatal não dependente, trata-se precisamente de investimento realizado pelo acionista controlador na empresa.

  Nessa perspectiva, uma vez reconhecido pelo próprio Estado que houve transferência de recursos públicos destinado à futura integralização de capital social do BDMG, tal movimentação constitui aporte de investimento do controlador na companhia e, por consequência, deveria estar refletida no âmbito do Orçamento de Investimento. Contudo, o Demonstrativo da Execução do Orçamento de Investimento registra que os investimentos da instituição foram financiados integralmente por recursos próprios, sem evidenciar a participação dos recursos públicos identificados nos registros do Siafi.

- **Cohab:** o Estado reconhece que os registros do Siafi identificados pela fiscalização descrevem a utilização dos aportes para cobertura de despesas correntes de funcionamento da companhia, incluindo folha de pagamento, férias, rescisões, encargos sociais e décimo terceiro salário.

  Por outro lado, sustenta que os R$ 20 milhões corresponderam a aportes destinados ao aumento do capital social da Cohab Minas. Sobre os recursos, a companhia afirma que constituíram investimento realizado pelo Estado na qualidade de acionista controlador e que após sua incorporação ao patrimônio da empresa, os valores poderiam ser

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

utilizados segundo as necessidades definidas pela administração da companhia e, por essa razão, não precisariam ser registrados no Demonstrativo da Execução do Orçamento de Investimento.

Contudo**, tratando-se de recursos públicos, sua utilização deve observar a finalidade estabelecida pelo ordenamento jurídico e pela autorização orçamentária correspondente, não se tratando de matéria sujeita à livre discricionariedade dos administradores públicos.** O aporte para aumento de capital constitui investimento público realizado pelo controlador e deve observar a finalidade orçamentária para a qual foi autorizado. A Constituição Federal prevê a existência do Orçamento de Investimento justamente para demonstrar os investimentos realizados nas empresas estatais e as respectivas fontes de financiamento, enquanto a Lei de Responsabilidade Fiscal excepciona os recursos destinados ao aumento da participação acionária justamente porque os considera aportes de investimento do ente controlador.

Desse modo, se o Estado sustenta que os recursos não foram destinados ao custeio da companhia, mas sim ao aumento de capital, então se está diante de investimento público realizado em empresa integrante do Orçamento de Investimento. Nessa hipótese, os valores deveriam ser evidenciados nesse orçamento e compatibilizados com sua finalidade legal. Não se mostra compatível afirmar, simultaneamente, que os recursos possuem natureza de investimento estatal para fins de afastar a caracterização da dependência e que, uma vez ingressados na companhia, podem ser utilizados para manutenção das atividades operacionais sem qualquer reflexo no Orçamento de Investimento.

Assim, em todas as situações analisadas, permanecem as inconsistências relativas à classificação das fontes de financiamento, ao enquadramento orçamentário das empresas e à adequada evidenciação dos recursos públicos transferidos pelo Estado, não tendo as justificativas apresentadas demonstrado a compatibilização entre os registros do Siafi e as informações constantes dos demonstrativos do Orçamento de Investimento.

5.2.1 – Saldo Patrimonial da Dívida Ativa

Esclarecer as razões do incremento de 345,12% no saldo da dívida ativa do Instituto Mineiro de Agropecuária em relação ao exercício anterior, mesmo que o saldo dessa UO represente parcela pouco expressiva em relação ao todo da dívida, a variação observada foi significativamente superior à média dos demais órgãos.

Esclarecimentos

O Instituto Mineiro de Agropecuária – Ima, por meio da Peça 107[70], argumentou que a expressiva variação do saldo da dívida ativa decorreu, sobretudo, de processo de regularização e atualização dos registros contábeis realizado ao longo de 2025. Esclareceu que o saldo registrado em 31/12/24 encontrava-se contabilizado como dívida ativa tributária. Contudo, constatou-se que os créditos possuíam natureza não tributária, o que motivou sua reclassificação contábil. Nesse sentido, foi promovido um levantamento dos registros da dívida ativa[71], tendo sido identificada a ausência de movimentações relevantes nos exercícios de 2021 a 2023. Foram também incorporadas informações fornecidas pela Gerência de Controle de Arrecadação, contendo 23.180 processos para inscrição em dívida ativa não tributária relativos ao período de 2010 a 2023.

A defesa acrescentou que foram identificados e contabilizados 61 processos que se encontravam sob controle da Procuradoria do Instituto, totalizando R$ 2.012.307,00, até então não refletidos nos registros contábeis. Informou ainda que, a partir de abril de 2025, passaram a ser recebidos relatórios periódicos da SEF – MG contendo movimentações da dívida ativa, possibilitando o reconhecimento tempestivo de inscrições, baixas e demais eventos. Por fim, sustentou que o aumento registrado não decorreu de crescimento extraordinário da inadimplência ou da constituição de novos créditos no

[70] Memorando IMA/GCF/FINANCEIRO nº. 839/2026, de 15/6/26.
[71] No âmbito do Processo SEI 2370.01.0012255/2024-57.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

exercício, mas da regularização de registros históricos, da reclassificação contábil dos créditos e da incorporação de informações anteriormente não registradas.

Por fim, a Advocacia Geral do Estado – AGE manifestou-se, por meio da Peça 24, pela juntada dos documentos: Memorando IMA/GCF/FINANCEIRO nº. 839/2026 e Memorando AGE/PDA nº. 110/2026, sendo que neste último[72], complementou informando que o aumento do saldo da dívida ativa está relacionado à integração dos créditos não tributários do Ima ao Sistema Integrado de Administração Estadual – Siare, a partir de abril de 2025. Segundo a AGE, a nova sistemática permitiu que a inscrição dos créditos em dívida ativa ocorresse de forma automatizada e mais eficiente, em substituição dos procedimentos executados manualmente. Esclareceu ainda que a integração possibilitou a automatização de atos subsequentes à inscrição, como protestos, parcelamentos, atualizações e pagamentos, por intermédio dos sistemas da SEF – MG. Informou, ainda, que, antes da integração, a gestão dos créditos dependia de planilhas e sistemas fragmentados, situação que limitava a capacidade operacional e a celeridade dos procedimentos de cobrança.

Nesse contexto, sustentou que a elevação do saldo não decorreu de alteração significativa no comportamento dos devedores nem de crescimento atípico da constituição de créditos, mas do aprimoramento dos mecanismos de gestão, controle, inscrição e recuperação dos créditos públicos proporcionado pela integração tecnológica entre a AGE e a SEF – MG.

Análise Técnica

Considerando que a defesa esclareceu os fatores que contribuíram para o incremento do saldo, demonstrando que a variação decorreu predominantemente de procedimentos de saneamento contábil, reclassificação da natureza dos créditos e reconhecimento de registros históricos anteriormente ausentes da contabilidade, integração e automatização dos procedimentos realizados, entende-se que o questionamento foi sanado. Entretanto, considera-se essencial que o Ima mantenha rotinas permanentes de conciliação, atualização e controle dos registros da dívida ativa, de modo a assegurar a tempestividade e a fidedignidade das informações contábeis nos exercícios subsequentes.

5.2.2 – Receita da Dívida Ativa

Esclarecer os desvios expressivos entre a previsão e a execução da receita arrecadada da dívida pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF, na Fonte 52, que ultrapassou em R$ 11,484 milhões o valor previsto, bem como pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam, na Fonte 61, que alcançou 343,36% do valor inicialmente planejado. Informar as medidas adotadas ou previstas para o aprimoramento das estimativas entre a previsão e a execução da receita arrecadada da dívida, tendo em vista os desvios apontados.

Esclarecimentos

O IEF, por meio da Peça 111[73], iniciou seu esclarecimento argumentando que a arrecadação da Dívida Ativa depende de fatores externos à gestão financeira e orçamentária do Instituto. O Instituto listou alguns fatores que influenciam a sua arrecadação[74], concluindo que a realização desse tipo de receita "está diretamente vinculada à iniciativa do contribuinte ou andamento de processos judiciais ou administrativos, circunstâncias que escapam ao controle do órgão gestor".

Informou que, em 2025, a arrecadação da Dívida Ativa vinculada à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental superou a previsão orçamentária em aproximadamente R$ 11,484 milhões, em decorrência da "intensificação da recuperação de créditos inscritos [...] e da efetivação de pagamentos que não poderiam ser precisamente antecipados quando da elaboração

[72] Peça 106.

[73] Memorando IEF/GCOF nº 452/2026, de 12/6/26.

[74] Como pagamentos espontâneos, êxito em ações de cobranças, celebrações de acordos, recuperação de créditos considerados de difícil recebimento, encerramento de demandas judiciais e pagamentos de débitos inscritos há vários exercícios.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

da proposta orçamentária". Acrescentou, ainda, que "o excesso de arrecadação observado não representa inconsistência contábil ou deficiência na execução orçamentária, mas sim comportamento excepcional da receita".

Argumentou que as estimativas constantes da Lei Orçamentária Anual foram elaboradas com base em séries históricas, projeções econômicas e parâmetros técnicos disponíveis à época, em observância aos princípios da prudência e da responsabilidade fiscal. Como elemento de suporte à justificativa, apresentou a série histórica da arrecadação da Dívida Ativa da fonte 52 entre 2018 e 2025, evidenciando comportamento irregular e atípico da receita, especialmente em 2025.

Receita Contabilizada – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TFAMG) – Instituto Estadual de Florestas (IEF) – 2018 a 2025:

Fonte	Classificação da Receita (código atual)	Descrição	Receita Contabilizada							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
52	1121.04.0.3.03.000	TFAMG - Dívida ativa	0,00	22.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.365.133,29
52	1121.04.0.4.03.000	TFAMG - Dívida ativa - Multas e juros	0,00	6.351,40	0,00	0,00	0,00	3.154.333,81	1.716.058,04	120.912,61
Subtotal - Dívida Ativa			**0,00**	**28.851,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.154.333,81**	**1.716.058,04**	**11.486.045,90**
52	1121.04.0.1.03.000	TFAMG - Principal	763.176,90	4.069.225,08	3.349.294,23	4.499.456,80	4.309.341,34	1.243.604,80	3.427.827,44	2.199.941,34
Total			**763.176,90**	**4.098.076,23**	**3.349.294,23**	**4.499.456,80**	**4.309.341,34**	**4.397.938,61**	**5.143.885,48**	**13.685.987,24**

Fonte: Siafi/MG

Informou, ainda, a adoção de medidas voltadas ao aprimoramento das estimativas de receita, incluindo monitoramento da arrecadação, avaliação permanente das séries históricas, intercâmbio de informações com a Advocacia-Geral do Estado e com a SEF e aperfeiçoamento das premissas utilizadas nas projeções orçamentárias.

Quanto ao questionamento da receita realizada pelo Igam, por meio da Peça 109[75], o órgão também alegou que se trata de uma receita de difícil mensuração, "uma vez que sua efetiva arrecadação depende do andamento e da conclusão de procedimentos de cobrança conduzidos no âmbito da Advocacia-Geral do Estado". Finalizou argumentando que, em 2025, os valores arrecadados superaram a estimativa prevista "em decorrência da evolução dos processos de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa, situação que não era passível de previsão com elevado grau de precisão no momento da elaboração orçamentária". Contudo, o órgão não apresentou as medidas adotadas para o aprimoramento das estimativas.

Por fim, a Advocacia Geral do Estado – AGE manifestou-se, por meio da Peça 24, pela juntada dos documentos mencionados: Juntada do Ofício IGAM/GAB nº. 99/2026[76] e do Memorando IGAM/GPOFI nº. 37/2026, destacando que:

> (...) Dessa forma, para o exercício de 2025, os valores efetivamente arrecadados e devidamente contabilizados superaram a estimativa inicialmente prevista, em decorrência da evolução dos processos de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa, situação que não era passível de previsão com elevado grau de precisão no momento da elaboração orçamentária.

Já referente ao Memorando IEF/GCOF nº. 452/2026[77], mencionado na Peça 24, a AGE destacou que "(...) o excesso de arrecadação observado não representa inconsistência contábil ou deficiência na execução orçamentária, mas sim comportamento excepcional da receita, decorrente da natureza aleatória e eventual dos recebimentos da Dívida Ativa."

Análise Técnica

Tendo em vista que foram apresentadas justificativas para os desvios observados e, por parte do IEF, demonstrada a natureza excepcional da arrecadação ocorrida em 2025, bem como informadas as medidas destinadas ao aprimoramento das estimativas futuras, considera-se que os fatores que contribuíram para as divergências entre os valores previstos e arrecadados foram esclarecidos. Ressalta-se, contudo, a importância de que o Estado permaneça aprimorando os

[75] Memorando IGAM/GPOFI nº. 37/2026, de 15/6/26.
[76] Peça 110.
[77] Peça 111.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

procedimentos de projeção e acompanhamento das receitas de Dívida Ativa, de modo a reduzir assimetrias relevantes entre os valores previstos e arrecadados nos exercícios subsequentes.

5.2.3 – Movimentação da Dívida Ativa Tributária

Esclarecer a divergência entre o saldo da dívida ativa tributária informado pela SEF de R$ 87,576 bilhões, e o valor registrado contabilmente de R$ 86,427 bilhões, considerando a informação constante no Anexo Notas Explicativas do BGE 2025 de que "foi ajustada a tempestividade do registro da dívida ativa nos termos do item XIV do anexo de datas-limite para o encerramento do exercício de 2025 do Decreto nº 49.118/2025".

Esclarecimentos

A SEF – MG, por meio da Peça 52[78], esclareceu que o valor de R$ 87,576 bilhões, constante do relatório de Dívida Ativa RFIAK110, contempla, de forma agregada, a dívida ativa tributária e a não tributária registradas no sistema de crédito da SEF, sendo que o montante registrado contabilmente, de R$ 86,427 bilhões, se refere à parte não tributária. Acrescentou que, "a conciliação integral dos dados apresenta desafios adicionais, uma vez que determinados órgãos realizam acompanhamento da dívida ativa não tributárias em sistemas próprios, cujas informações não estão integralmente refletidas nos relatórios gerenciais da SEF".

Por fim, a Secretaria concluiu que, a fim de promover maior transparência e possibilitar a identificação dessas diferenças, o plano de ação elaborado no âmbito do Grupo de Trabalho da Dívida Ativa[79] prevê a criação de nova versão do relatório RFIAK110, que está em desenvolvimento e "busca promover a segregação detalhada entre os valores de dívida ativa tributária e não tributária, ampliando a aderência entre as informações contábeis e gerenciais e contribuindo para o aperfeiçoamento dos processos de controle e conciliação."

Por fim, a Advocacia Geral do Estado – AGE manifestou-se, por meio da Peça 24, pela juntada do documento mencionado: Memorando SEF/STE-SCAF nº. 132/2026.

Análise Técnica

Em vista dos esclarecimentos prestados e considerando que esta Coordenadoria acompanha, por meio dos relatórios temáticos elaborados quadrimestralmente, os trabalhos e a execução do plano de ação do Grupo de Trabalho mencionado, entende-se como sanado o questionamento.

Esclarecer os fatores que motivaram crescimento expressivo da aplicação do instituto da Lei mais benéfica, tanto em número de processos quanto em valores envolvidos, considerando que, após a inexistência de registros em 2023 e a ocorrência de apenas 2 PTAs em 2024, essa modalidade passou a concentrar, em 2025, 606.684 PTAs, com impacto financeiro de R$ 2,533 bilhões.

Esclarecimentos

A Superintendência de Crédito e Cobrança, por meio da Peça 113[80], esclareceu que o expressivo aumento das exclusões de créditos inscritos em dívida ativa tributária, mediante aplicação do instituto da lei mais benéfica, decorreu da edição da Lei Estadual 25.378/25, de 24/7/25, que alterou dispositivos da Lei Estadual 6.763/75 relacionados a multas isoladas e multas de mora. Segundo a defesa, as alterações legislativas tiveram por finalidade adequar a legislação estadual aos

[78] Memorando SEF/STE-SCAF nº 132/2026, de 1/7/26.
[79] Instituído pela Portaria Conjunto SCAF/SEF/SCCG/SEF, STI/SEF e Sucred/SEF nº 01, de 18/10/2024.
[80] Despacho nº 6/2026/SEF/SUCRED-GAB, de 10/6/26.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 487 e 816, que estabeleceram limites para a aplicação de multas tributárias.

A defesa destaca que as modificações reduziram os percentuais máximos das penalidades anteriormente previstos na legislação mineira, tornando-os mais favoráveis aos contribuintes. Em razão disso, com fundamento no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional – CTN, aplicou-se a retroatividade da norma mais benéfica aos casos ainda não definitivamente julgados.

Esclareceu, ainda, que os ajustes relativos às multas de mora foram realizados de forma automatizada pelos sistemas corporativos. Já as revisões das multas isoladas vêm sendo executadas individualmente, em razão da necessidade de análise específica de cada situação. Acrescentou que a Advocacia-Geral do Estado recomendou a adequação das penalidades para observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal – STF[81] e para evitar sucumbência em ações judiciais relacionadas aos créditos tributários afetados. Por fim, concluiu que o impacto financeiro e a expressiva quantidade de 606.684 PTA's alcançados pela medida decorreram da conjugação entre as decisões do STF, a edição da Lei Estadual 25.378/25 e a aplicação retroativa da norma mais benéfica prevista no CTN.

Por fim, a Advocacia Geral do Estado – AGE manifestou-se, por meio da Peça 24, pela juntada do documento mencionado: Despacho nº 6/2026/SEF/SUCRED-GAB, "em que se menciona a alteração da lei tributária, no aspecto quantitativo das multas tributárias, para aderência ao entendimento jurisprudencial, a ensejar incidência do Art. 106, II, "c", do CTN".

Análise Técnica

Os esclarecimentos demonstram que a movimentação observada decorreu da edição de norma estadual, que promoveu redução dos limites de determinadas penalidades tributárias, em atendimento à jurisprudência consolidada do STF. Nessa hipótese, o art. 106, II, "c", do CTN prevê a retroatividade da norma tributária mais favorável quando se tratar de ato não definitivamente julgado.

A documentação encaminhada evidencia nexo entre a publicação da Lei Estadual 25.378/25, a necessidade de revisão das penalidades anteriormente constituídas e o elevado quantitativo de PTA's afetados. Considerando que a alteração legislativa incidiu sobre multas aplicadas em larga escala na administração tributária estadual, mostra-se razoável que seus efeitos tenham alcançado número expressivo de processos e produzido impacto financeiro relevante sobre o estoque da dívida ativa tributária.

Dessa forma, considera-se que a defesa esclareceu satisfatoriamente o apontamento realizado por esta unidade técnica.

6.3 – Amparo e Fomento à Pesquisa

Diante da informação prestada pela Fapemig quanto à intenção manifestada pela SEF de submeter a matéria à Mesa de Conciliação e Prevenção de Conflitos deste Tribunal, propõe-se a abertura de vista à SEF para que apresente esclarecimentos atualizados sobre a adoção das providências anunciadas. Adicionalmente, considerando a existência de saldo constitucionalmente devido e ainda não repassado, propõe-se a abertura de vista para que a Fundação se manifeste quanto a forma de classificação desse saldo nos seus registros contábeis, indicando os critérios utilizados e a aderência às normas contábeis aplicáveis ao setor público.

[81] Em decorrência do julgamento dos Temas 487 e 816, correspondentes aos Recursos Extraordinários – RE nº 640.452 e nº 882.461, respectivamente, decididos no STF sob a sistemática de repercussão geral, gera-se efeito vinculante para todos os juízes e tribunais do país.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Esclarecimentos

Em relação ao saldo constitucionalmente devido à Fapemig e ainda não repassado, a SEF – MG informou, por meio da Peça 52[82], que a definição da forma de quitação do montante devido foi postergada em razão da extensão e complexidade das negociações relacionadas ao Termo de Autocomposição MDE/ASPS, homologado em 27/5/26, bem como dos seus impactos sobre os trâmites internos e fluxo de caixa do Tesouro Estadual, estando a decisão condicionada à validação pelo Comitê de Orçamento e Finanças e pela Advocacia-Geral do Estado.

A Secretaria esclareceu que os valores devidos e não repassados se encontram registrados em conta escritural interna da Fapemig. Segundo a defesa, a transferência financeira escritural é inicialmente registrada na conta 1.1.1.1.2.01.01 – Recursos de Contas Arrecadadoras/CET e, posteriormente, recolhida para a conta 1.1.1.1.2.01.02 – Contas de Movimentação Interna/CMI/CIT, procedimento que, segundo a Secretaria, assegura transparência, rastreabilidade e aderência às normas aplicáveis ao setor público.

Quanto ao tratamento contábil, a Fapemig informou, por meio da Peça 114[83], que tal questão já foi objeto de apontamentos anteriores, tendo sido analisado pela Superintendência Central de Administração Financeira – SCAF, que se manifestou por meio do Ofício SEF/STE-SCAF nº. 229/2023: "(...) Quanto aos recursos dos exercícios anteriores, será necessário aguardar o resultado do estudo da situação estabelecida bem como a capacidade do fluxo de caixa para definição das ações e registros a serem efetivamente adotados".

Por fim, a Advocacia Geral do Estado – AGE manifestou-se, por meio da Peça 24, pela juntada dos documentos mencionados: Memorando FAPEMIG/GCF-CONTÁBIL nº. 19/2026 e Memorando SEF/STE-SCAF nº. 132/2026.

Análise Técnica

Conforme registrado no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governo do Estado de Minas Gerais[84], o saldo de R$ 1,183 bilhão, constitucionalmente devido e não repassado à Fundação, corresponde a 49,94% do montante devido de 2015 a 2021 (R$ 2,369 bilhões), situação que vem sendo objeto de apontamento por esta unidade técnica, sendo necessária a definição quanto à forma e prazo para ressarcimento à Fundação do saldo que deixou de ser aplicado à época.

A defesa informa que a definição da forma de quitação de tal saldo permanece pendente de deliberação futura, sem informar prazo, circunstância que evidencia a inexistência de solução definitiva para a regularização da obrigação identificada. Como previsto no art. 212 da Constituição de Minas Gerais, o Estado destinará, anualmente, no mínimo 1% de sua receita corrente ordinária à Fapemig, como forma de garantir o financiamento estável e contínuo da política estadual de ciência, tecnologia e inovação. Dessa forma, essa obrigação é uma despesa de execução vinculada, cuja previsão é de cumprimento obrigatório, não se sujeitando à discricionariedade do gestor ou mesmo a espera de momento ideal para sua concretização.

Embora se reconheça o cenário enfrentado pelo Estado, bem como as suas obrigações já existentes, tais circunstâncias não afastam a obrigatoriedade de recomposição dos valores não transferidos, sob pena de perpetuar o descumprimento da norma constitucional e de comprometer a finalidade institucional da Fapemig. Mantém-se, portanto, o entendimento quanto à necessidade de acompanhamento da matéria, cabendo aos órgãos competentes definir e formalizar as medidas necessárias à quitação dos valores devidos e não repassados à Fundação.

[82] Memorando SEF/STE-SCAF nº 132/2026, de 1/7/26.
[83] Memorando FAPEMIG/GCF-CONTÁBIL nº. 19/2026, de 10/6/26.
[84] Página 459.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Analisando a Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Processados, disponibilizada pela SEF – MG, observou-se uma divergência entre o saldo inscrito (R$ 2.714.560,97) e o valor pago (R$ 1.753.323,01), motivo pelo qual abre-se vista para que sejam prestados esclarecimentos.

Esclarecimentos

A Fapemig esclareceu o apontamento por meio da Peça 114[85], transcrito a seguir.

> A diferença identificada entre os valores de Restos a Pagar Processados inscritos e pagos, informados no Memorando FAPEMIG/DPGF nº 38/2026, no montante de R$ 514.056,78, decorre de limitação do relatório utilizado em sua elaboração, o qual não contemplou o saldo de Restos a Pagar vinculado à folha de pagamento, no valor total de R$ 513.679,21. Desse valor, R$ 490.301,22 referem-se à conta contábil 2.1.1.1.1.01.01 – Pessoal – Ativo, enquanto R$ 23.377,99 correspondem à conta contábil 2.1.1.4.1.01.01 – Encargos Sociais – Ativo.
>
> Adicionalmente, verifica-se o montante de R$ 377,57 referente ao Imposto de Renda retido e recolhido por ocasião do pagamento de Restos a Pagar Processados. Dessa forma, a soma desse valor aos saldos vinculados à folha de pagamento corresponde integralmente à diferença apurada de R$ 514.056,78, a qual foi regularmente inscrita e devidamente quitada no exercício de 2025.

A Advocacia Geral do Estado – AGE manifestou-se, por meio da Peça 24, pela juntada dos documentos: Memorando FAPEMIG/GCF-CONTÁBIL nº. 19/2026 e Memorando SEF/STE-SCAF nº. 132/2026.

Análise Técnica

Analisando as informações prestadas pela Fundação, entende-se que o questionamento quanto às diferenças apontadas foi sanado.

Analisando a Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Não Processados, disponibilizada pela SEF, observou-se uma divergência entre o valor pago (R$ 8.558.052,46), motivo pelo qual abre-se vista para que sejam prestados esclarecimentos.

Esclarecimentos

Do mesmo modo como no apontamento anterior, a Fapemig enviou esclarecimentos por meio da Peça 114[86], transcritos a seguir.

> A diferença identificada entre os valores de Restos a Pagar Não Processados pagos, informados no Memorando FAPEMIG/DPGF nº 38/2026, decorre de limitação do relatório utilizado em sua elaboração, o qual não contemplou os valores retidos e recolhidos a título de Imposto de Renda, no montante de R$ 51.232,84, incidentes sobre pagamentos de Restos a Pagar Não Processados.

A Advocacia Geral do Estado – AGE manifestou-se, por meio da Peça 24, pela juntada dos documentos: Memorando FAPEMIG/GCF-CONTÁBIL nº. 19/2026 e Memorando SEF/STE-SCAF nº. 132/2026.

Análise Técnica

Analisando as informações prestadas pela Fundação, entende-se que o apontamento quanto à divergência apontada foi sanado.

V – SUGESTÕES DE DETERMINAÇÕES

Ao Governo do Estado de Minas Gerais

[85] Memorando FAPEMIG/GCF-CONTÁBIL nº. 19/2026, de 10/6/26.
[86] Memorando FAPEMIG/GCF-CONTÁBIL nº. 19/2026, de 10/6/26.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

4.6 – Execução Orçamentária da Despesa Global

42 - Determinar ao Poder Executivo Estadual o restabelecimento da apropriação das despesas com Pessoal e Encargos Sociais nos programas e ações orçamentárias em que os servidores efetivamente desempenham suas atividades, em conformidade com disposto no art. 50, § 3º, da LC 101/2000, cessando a utilização de ação ou programa padronizado para a centralização dessas despesas.

Esclarecimentos

A resposta do Estado sustenta que a alteração na forma de apropriação das despesas com pessoal e encargos sociais decorreu da necessidade de compatibilizar os registros com o novo sistema de Gestão de Recursos e Processos – GRP, atualmente em processo de implantação. Segundo o ente estadual, a centralização temporária dessas despesas em ação específica decorre de limitações associadas à transição tecnológica e à integração do novo sistema de pessoal. Acrescenta que, após a implantação, testes e validação do GRP, e desde que haja viabilidade operacional, será restabelecida a apropriação das despesas de pessoal nos programas e ações orçamentárias em que os servidores efetivamente desempenham suas atividades.

Análise Técnica

A justificativa apresentada pelo Estado não afasta os fundamentos que ensejaram a proposta de determinação. Embora a administração atribua a alteração metodológica à necessidade de compatibilização com o novo sistema GRP, a resposta não demonstra a impossibilidade concreta de manutenção da sistemática adotada desde 2020, nem apresenta medidas alternativas que assegurem, durante o período de transição, a adequada apropriação das despesas de pessoal nos programas e ações correspondentes.

Cumpre ressaltar que a apropriação descentralizada dessas despesas já era realizada pelo Estado há vários exercícios, inclusive nos sistemas anteriores e sob as mesmas limitações operacionais apontadas na manifestação. Assim, a simples alegação de necessidade de compatibilização com o GRP não evidencia, por si só, razão suficiente para justificar a regressão metodológica observada em 2025.

Dessa forma, a justificativa não demonstra elementos suficientes para afastar os fundamentos que motivaram a proposta técnica, razão pela qual se entende pela manutenção da determinação.

3.5. Demonstração das Variações Patrimoniais

43 - Determinar que o Estado promova as alterações necessárias nos sistemas e rotinas contábeis, de modo a assegurar a observância do regime de competência no reconhecimento das variações patrimoniais diminutivas relacionadas à gratificação natalina, em conformidade com o Mcasp e as NBC TSP.

Esclarecimentos

Por meio da Peça 25, encaminhada a este Tribunal[87], o Estado informou que a sistemática atualmente adotada não contempla a apropriação mensal dessa despesa. Segundo os esclarecimentos, a rotina de apropriação do 13º salário é executada apenas uma vez ao ano, no mês de outubro, pela Unidade 9801 (Seplag/Folha Centralizada). Para adequar os procedimentos às exigências do Mcasp e das NBC TSP, a SEF-MG reconheceu a necessidade de alterar essa rotina, de forma que a apropriação passe a ocorrer mensalmente, possibilitando o reconhecimento da despesa ao longo do exercício, em observância ao regime de competência.

[87] Relatório Técnico nº 6/SEF/STE/2026. Processo nº 1080.01.0054224/2026-86.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Como providência adotada, foi expedido o Ofício SEF/STE-SCCG nº 19/2026, por meio do qual foi solicitada a adequação dos sistemas e procedimentos para que a rotina, atualmente realizada de forma anual, passe a ser executada mensalmente. A proposta consiste em manter os critérios da rotina vigente, utilizando como parâmetro a folha de pagamento do mês de outubro e apropriando, a cada mês, o equivalente a 1/12 do valor apurado. Assim, o Estado informou ter identificado a necessidade de ajuste sistêmico e procedimental e declarou ter iniciado as medidas administrativas para viabilizar a apropriação mensal das despesas com 13º salário, em conformidade com o regime de competência. Cumpre esclarecer, que a manifestação da AGE apenas reproduziu os esclarecimentos prestados pela SEF-MG.

Análise Técnica

A manifestação apresentada pelo Estado demonstra o reconhecimento da impropriedade apontada e a adoção de providências voltadas à adequação da rotina contábil de apropriação da gratificação natalina. Destacam-se, nesse contexto, a emissão do Ofício SEF/STE-SCCG nº 19/2026 e a proposta de implementação de registros mensais correspondentes a 1/12 do valor da gratificação. Tais medidas representam avanço relevante em direção ao atendimento da determinação desta Corte.

Não obstante os avanços reportados, cumpre ressaltar que a efetiva implementação das alterações anunciadas e sua adequada operacionalização deverão ser acompanhadas ao longo do exercício, de forma a verificar se o reconhecimento das variações patrimoniais diminutivas relativas à gratificação natalina passa a ocorrer tempestivamente, em observância ao regime de competência. O cumprimento integral da determinação não se restringe à previsão de ajustes ou à solicitação de adequações sistêmicas, exigindo que os registros contábeis reflitam adequadamente os fatos geradores à medida que ocorram, em conformidade com as normas contábeis vigentes e de modo a assegurar maior fidedignidade às demonstrações contábeis.

Diante das providências já iniciadas pelo Estado para adequação da rotina de apropriação da gratificação natalina, entende-se que a expedição de nova determinação não se mostra necessária no momento, permanecendo pertinente o acompanhamento da matéria por esta equipe, a fim de verificar a efetiva implementação da solução proposta e sua aderência às normas contábeis.

7.6 – Função Gestão Ambiental

44 - Determinar que os recursos arrecadados a título de TFAMG sejam utilizados exclusivamente pela SEMAD, pela FEAM e pelo IEF, em estrita observância à destinação estabelecida na legislação de regência, em especial na Lei nº 14.940/2003, e no Decreto nº 44.045/2005.

Esclarecimentos

De acordo com o Estado[88], a justificativa para o item 44 da citação foi realizada por meio da Nota Técnica SEPLAG/SPLOR n.º 21/2026, nos termos a seguir:

> Justificativa: Embora parte dos recursos da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais (TFAMG) tenha sido executada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), sua aplicação ocorreu em atividades diretamente relacionadas à proteção, fiscalização e preservação ambiental, em consonância com os objetivos que fundamentam a arrecadação da referida taxa prevista na Lei nº 14.940/2003 e no Decreto nº 44.045/2005.
>
> Os gastos realizados referem-se, essencialmente, ao custeio das ações desenvolvidas pelas Companhias de Polícia Militar de Meio Ambiente, abrangendo despesas com combustíveis, manutenção e operação de viaturas, aquisição e reposição de equipamentos utilizados em fiscalização ambiental, bem como pagamento de diárias necessárias ao deslocamento das equipes em atividades de campo. Tais despesas são indispensáveis à execução das ações de monitoramento, fiscalização e repressão a infrações ambientais em todo o território mineiro.

[88] Peça 24.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

> Cumpre destacar que a atuação da PMMG na área ambiental ocorre de forma integrada ao Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA), mediante instrumentos de cooperação celebrados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), órgão gestor do Sistema. Por meio desses instrumentos, a Polícia Militar de Meio Ambiente presta apoio operacional às atividades de fiscalização, monitoramento e proteção ambiental desenvolvidas pelos órgãos integrantes do SISEMA, ampliando a capacidade de atuação do Estado na implementação e na efetivação das políticas públicas ambientais.
>
> Nesse contexto, as atividades desempenhadas pela Polícia Militar de Meio Ambiente possuem caráter eminentemente ambiental e complementar às atribuições exercidas pela SEMAD, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), contribuindo para a efetividade das ações de controle ambiental e para o cumprimento da legislação vigente. Destacam-se, entre outras, as ações de prevenção e combate a crimes ambientais, fiscalização de atividades potencialmente poluidoras, combate à pesca predatória, à exploração florestal ilegal, ao desmatamento irregular e a outras condutas lesivas ao meio ambiente, muitas vezes executadas em apoio às ações fiscalizatórias e de monitoramento conduzidas pelos órgãos ambientais estaduais.
>
> Adicionalmente, reitera-se que a utilização da Unidade Financiadora do Gasto nos casos da PMMG, da EGE-SEPLAG e da FFP observa os mecanismos de vinculação previstos na legislação orçamentária e financeira estadual, assegurando que a despesa permaneça associada à entidade destinatária dos recursos.
>
> No caso em questão, a vinculação à FEAM é materializada por meio da utilização do Identificador de Procedência e Uso (IPU) constante da dotação orçamentária executada, que aponta a Unidade Orçamentária 2091 – FEAM como origem e destinatária dos recursos, preservando-se, assim, o vínculo entre a arrecadação da TFAMG e sua aplicação em ações relacionadas à política ambiental do Estado.
>
> Dessa forma, entende-se que a utilização dos recursos da TFAMG esteve vinculada à consecução de finalidades diretamente relacionadas ao controle, monitoramento e fiscalização ambiental, inclusive por meio de ações executadas pela PMMG em apoio operacional aos órgãos integrantes do SISEMA, atendendo ao interesse público que fundamenta a existência da taxa.
>
> Não obstante, em observância à determinação exarada e visando conferir maior segurança jurídica e aderência à interpretação dos dispositivos constantes da Lei nº 14.940/2003 e do Decreto nº 44.045/2005, o Estado continuará avaliando mecanismos para aprimorar a execução, a evidenciação e a transparência dessas despesas, de modo a assegurar que a aplicação dos recursos da TFAMG permaneça alinhada às finalidades legalmente estabelecidas e adequadamente demonstrada nos instrumentos de planejamento, orçamento e prestação de contas.
>
> De toda forma, no que se refere à despesa de inativos, considerando o entendimento deste TCE de que, sob a ótica da legislação, o pagamento de proventos de inativos não possui relação direta com o exercício do poder de polícia, a Fonte 52 será submetida a nova análise no que se refere à sua utilização na despesa de inativos relativa à FEAM orçada no FFP.

O Estado ainda apresentou entendimento pela inexistência de arrecadação vinculada no caso da TFAMG. Nesse sentido, embora a taxa seja um tributo vinculado quanto ao fato gerador, sua destinação não possuiria destinação vinculada, sendo possível, assim, que o produto da arrecadação fosse utilizado em fins diversos daqueles que justificaram a sua arrecadação:

> 90. Sem prejuízo, acerca da existência de vinculação ou não do produto das taxas, de acordo com a doutrina de Sacha Calmon:
>
> "As taxas, o fato gerador delas é vinculado não à destinação do produto arrecadado. (...) O Poder Público pode destinar o produto de certas taxas a outros fins que não ao da sua estrita aplicação no serviço público que as gerou, permissa vênia das opiniões abalizadas em contrário." (COELHO, Sacha Calmon, Curso de Direito Tributário Brasileiro, Rio de Janeiro: Forense, 2009, 10ª ed., pág. 421)"
>
> 91. No mesmo sentido, v.g., o Tribunal de Justiça quando tratou da TFRM:
>
> EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TFRM - PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL - DESVIO DE FINALIDADE - INEXISTÊNCIA - TRIBUTO DE ARRECADAÇÃO NÃO VINCULADA - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. 1. A Lei Estadual nº. 19.976/11 instituiu a TFRM, tributo cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia ambiental sobre as atividades de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento minerário. 2. Embora a taxa seja um tributo vinculado à atuação estatal, não tem a sua arrecadação vinculada, de forma que o produto da exação não necessariamente deve ser destinado especificamente à estruturação do aparato estatal correlato à fiscalização da atividade minerária. 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, embora não haja vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, deve-se respeitar os limites do mérito administrativo e privilegiar, sempre que possível, a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo administrador, sob pena de malferimento à separação dos poderes. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.070622-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 28/07/2021, negritei)
>
> 92. E segundo o STF: "(...) 6. A taxa, embora tributo vinculado quanto ao fato gerador, não possui destinação vinculada. A Constituição da República determina a arrecadação de taxa com destinação vinculada apenas na hipótese do art. 98, § 2º. Precedente." (ADI 6145, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 21-10-2022 PUBLIC 24-10-2022).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Ao final, o Estado ponderou que, na hipótese de entendimento diverso por parte da Cfamge, fosse aplicado o art. 76-A do ADCT da Constituição Federal, a fim de permitir a desvinculação de 30% (trinta por cento) das receitas da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais – TFAMG, com os respectivos acréscimos legais, conforme previsto na legislação:

> Art. 76-A. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, 30% (trinta por cento) das receitas dos Estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023).

Análise Técnica

A sugestão de determinação foi no sentido de garantir que os recursos arrecadados a título de TFAMG sejam utilizados exclusivamente pela Semad, pela Feam e pelo IEF, nos termos definidos pela legislação.

Assim, ainda que se admita a tese de que taxas, em regra, não possuem destinação constitucionalmente vinculada, permanece o fato de que o legislador estadual optou por estabelecer vinculação legal específica para a TFAMG.

Portanto, o precedente da ADI 6145 não resolve integralmente a controvérsia examinada. Naquele julgamento, O STF assentou que a Constituição Federal, em regra, não exige que o produto da arrecadação das taxas seja destinado à atividade estatal que constitui seu fato gerador. Tal conclusão, contudo, não afasta automaticamente a eficácia de vinculação expressamente instituída por legislação estadual, a qual permanece aplicável enquanto vigente.

Em análise à legislação, constata-se que foram definidos os próprios destinatários dos recursos. A utilização do IPU preserva o rastreamento contábil da receita, mas não substitui a exigência legal relativa ao destinatário da arrecadação. Portanto, diante dos fundamentos apresentados, mantém-se a proposta de determinação.

No que se refere ao pedido subsidiário formulado pelo Estado, para que seja reconhecida a possibilidade de aplicação do art. 76-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à arrecadação da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais (TFAMG), entende-se que a presente análise não se destina a dirimir, em caráter consultivo, a aplicabilidade de determinado instituto jurídico à situação concreta apresentada, tampouco à emissão de orientação prévia ao gestor quanto aos procedimentos necessários à sua eventual adoção.

Com efeito, o processo de apreciação das Contas do Governador possui finalidade própria, voltada à avaliação da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do Estado no exercício examinado, não se confundindo com os instrumentos destinados à solução de dúvidas interpretativas ou à formulação de consultas em abstrato.

Nesse contexto, compete ao Poder Executivo avaliar, sob sua responsabilidade, a possibilidade de aplicação do art. 76-A do ADCT à luz da legislação e do ordenamento jurídico vigentes, promovendo, caso entenda cabível a adoção do referido mecanismo, sua adequada formalização e evidenciação nos registros orçamentários, financeiros e contábeis correspondentes.

Assim, o argumento subsidiário apresentado pelo Estado não altera a conclusão técnica alcançada quanto à necessidade de observância da destinação estabelecida na Lei nº 14.940/2003 e no Decreto nº 44.045/2005, razão pela qual permanece inalterada a proposta de determinação.

VI – SUGESTÕES DE RECOMENDAÇÕES

Ao Poder Executivo

1.2.1. Planejamento Orçamentário dos Projetos Estratégicos

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

45 - Aperfeiçoe o processo de planejamento para definição das ações classificadas como Projetos Estratégicos, com a indicação clara dos critérios adotados para essa escolha, das razões que justificam a priorização das iniciativas selecionadas e da avaliação de sua viabilidade de execução no exercício, de modo a evidenciar que a atribuição do caráter estratégico esteja associada à expectativa concreta de entrega de resultados compatível com o tratamento prioritário conferido a essas ações na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Esclarecimentos

A AGE (Peça 24), com fundamento no Memorando SEPLAG/SCGAE nº 20/2026 (Peça 26), apresentou as seguintes manifestações em relação à proposta de recomendação:

> As ações que compõem a carteira de Projetos Estratégicos decorrem do planejamento institucional dos órgãos e entidades, elaborado a partir de diagnósticos setoriais e alinhado às diretrizes do PMDI. A seleção considera, entre outros aspectos, sua contribuição para os objetivos estratégicos do Governo, o potencial de geração de valor público, os resultados esperados, a necessidade de coordenação governamental e a viabilidade de implementação no período de planejamento.
>
> A carteira é construída em ciclos de planejamento conduzidos pela Seplag, em conjunto com os órgãos setoriais, nos quais são avaliados escopo, cronograma, riscos, marcos de implementação e disponibilidade de fontes de financiamento, permitindo definir as iniciativas que demandarão acompanhamento estratégico.
>
> Essa avaliação permite, por exemplo, diferenciar iniciativas em fase de estruturação, que demandam principalmente articulação institucional e planejamento, daquelas em fase de execução, que requerem maior programação orçamentária e acompanhamento físico-financeiro.

Análise Técnica

Conforme consignado no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador, a proposta de recomendação teve origem na ausência de informações mais detalhadas acerca dos critérios utilizados para a caracterização das ações como Projetos Estratégicos. Na ocasião, embora o Estado tenha descrito a existência de um modelo de governança alinhado aos instrumentos de planejamento e coordenado pela Seplag, não haviam sido apresentados de forma mais específica os elementos utilizados para justificar a seleção e priorização dessas iniciativas.

Os esclarecimentos ora apresentados complementam as informações anteriormente prestadas a este Tribunal, na medida em que explicitam os principais aspectos considerados na definição desses projetos, incluindo "sua contribuição para os objetivos estratégicos do Governo, o potencial de geração de valor público, os resultados esperados, a necessidade de coordenação governamental e a viabilidade de implementação". Embora não tenham sido apresentados documentos que detalhem a aplicação desses critérios em cada caso concreto, a manifestação esclarece os elementos considerados pelo Estado no processo de seleção das ações estratégicas.

Ressalte-se, contudo, que a adequada definição das iniciativas classificadas como estratégicas permanece relevante para o aperfeiçoamento do processo de planejamento, especialmente considerando que tais ações são tratadas como prioritárias pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e devem guardar compatibilidade com as condições necessárias à sua execução, aspecto que é objeto de análise na recomendação subsequente (46). Dessa forma, entende-se que os esclarecimentos apresentados pelo Estado atendem o objeto que fundamentou a proposta de recomendação. Sendo assim, **propõe-se a desconsideração da recomendação 45 do Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador.**

46 - As ações classificadas como Projetos Estratégicos sejam incluídas na programação orçamentária anual com dotação inicial compatível com o custo estimado de sua execução e com fontes de financiamento minimamente asseguradas, evitando-se a utilização de janelas orçamentárias e a dependência de captação futura e incerta de recursos externos, de modo a garantir a viabilidade de execução do objeto ao longo do exercício e reduzir o risco de iniciativas estratégicas permanecerem sem execução por fatores alheios ao controle do Estado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Esclarecimentos

A AGE (Peça 24), com fundamento no Memorando SEPLAG/SCGAE nº 20/2026 (Peça 26), apresentou as seguintes manifestações em relação à proposta de recomendação:

> A programação orçamentária dos Projetos Estratégicos considera as características de cada iniciativa e suas respectivas fontes de financiamento. Parte dos projetos não demanda execução orçamentária direta, como as políticas de renúncia fiscal, enquanto algumas ações têm seu planejamento estruturado tendo como premissa a captação de recursos externos, como emendas parlamentares e de bancada.
>
> Nesses casos, a utilização de dotações destinadas ao recebimento desses recursos constitui instrumento de gestão orçamentária que viabiliza sua execução quando do efetivo ingresso das receitas. Essa solução mostra-se mais adequada, em determinados contextos, para assegurar transparência, especificidade da ação orçamentária e rastreabilidade da execução do que a concentração de diferentes iniciativas em ações orçamentárias genéricas. Ressalta-se que esse mecanismo é utilizado apenas nas iniciativas cuja execução depende, por sua natureza, do ingresso de recursos externos ou de definições posteriores de financiamento.
>
> O Estado busca aperfeiçoar continuamente a programação orçamentária dos Projetos Estratégicos, promovendo maior alinhamento entre custos estimados, cronograma de execução e fontes de financiamento.

Análise Técnica

A manifestação apresentada pelo Estado esclarece que determinadas ações estratégicas não demandam execução orçamentária direta, a exemplo das políticas de renúncia fiscal, enquanto outras são estruturadas com base na expectativa de captação de recursos externos, como emendas parlamentares e de bancada. Sustenta, ainda, que a utilização de dotações destinadas ao recebimento desses recursos constitui instrumento de gestão orçamentária voltado à viabilização da execução das iniciativas quando houver o efetivo ingresso das receitas correspondentes. Entretanto, tais argumentos não afastam os fundamentos da recomendação proposta. Conforme consignado no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador, os Projetos Estratégicos foram eleitos como prioritários pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 (Lei 24.945/24)[89].

Trata-se, portanto, das iniciativas que o próprio Estado definiu como prioritárias. Em um cenário de recursos limitados e múltiplas demandas, a definição de prioridades tem justamente a finalidade de direcionar esforços para as ações consideradas mais relevantes. Por essa razão, é esperado que os Projetos Estratégicos contem, desde o planejamento inicial, com condições mínimas para sua execução. Afinal, se uma ação foi selecionada como estratégica e prioritária, é razoável pressupor que a viabilidade de sua implementação tenha sido considerada no processo de planejamento.

Sob essa perspectiva, a inclusão de Projetos Estratégicos na lei orçamentária com dotações meramente simbólicas (janelas orçamentárias) ou dependentes exclusivamente de futura e incerta captação de recursos externos pode enfraquecer a relação entre a prioridade atribuída à iniciativa no processo de planejamento e sua efetiva capacidade de execução. A programação orçamentária deve refletir, na medida do possível, a condição prioritária dessas ações, mediante dotações compatíveis com sua implementação. Do contrário, corre-se o risco de atribuir caráter prioritário a iniciativas cuja execução permanece condicionada a fatores externos ou incertos, sem perspectiva suficientemente demonstrada de concretização.

Nessa situação, ações classificadas como estratégicas passam a ter grau de incerteza semelhante ao das demais ações, apesar de terem sido previamente eleitas pelo Estado como prioritárias. Essa situação foi abordada no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador, no qual foram identificadas ações estratégicas com janelas orçamentárias e que encerraram o exercício sem execução de despesas. Ainda que algumas situações tenham sido posteriormente esclarecidas, a existência de ações prioritárias cuja execução depende integralmente de eventos futuros e incertos evidencia oportunidade de aprimoramento do processo de planejamento orçamentário.

[89] Art. 2º – As prioridades e as metas da administração pública estadual para o exercício de 2025, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento dos órgãos e das entidades que compõem o Orçamento Fiscal, correspondem às metas relativas ao exercício de 2025 definidas para os projetos estratégicos inseridos no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2024-2027 – Revisão Exercício 2025, identificados pelo Identificador de Ação Governamental – IAG.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Registre-se que essa preocupação não alcança situações específicas, como ações vinculadas a políticas de renúncia fiscal ou iniciativas cuja natureza se mostra compatível com o conceito de ação não orçamentária. Nessas hipóteses, a ausência de execução de despesas não impede, necessariamente, a execução física da ação ou o alcance dos resultados pretendidos. É o caso, por exemplo, da Ação 1081 – Invista em Minas – Promoção de Investimentos, cuja natureza foi posteriormente reconhecida pelo próprio Estado como compatível com a classificação de ação não orçamentária. Contudo, para as demais ações estratégicas que demandam execução de despesas, permanece pertinente a necessidade de compatibilização entre a prioridade atribuída pela LDO, a programação orçamentária inicial e as condições efetivas de implementação da ação.

Importa destacar que a recomendação proposta não pretende impedir a utilização de recursos externos nem afastar a possibilidade de suplementações orçamentárias ao longo do exercício. Seu objetivo é reforçar a necessidade de que as ações classificadas como Projetos Estratégicos, justamente por sua condição de prioridade, sejam planejadas com maior precisão, contemplando dotação inicial compatível com o custo estimado de sua execução e com fontes de custeio minimamente asseguradas.

Dessa forma, **entende-se que os esclarecimentos apresentados não afastam as conclusões consignadas no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador, motivo pelo qual se considera pertinente a manutenção da recomendação proposta.**

2.5 - Análise Consolidada da Execução Física e Financeira das Ações do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG

47 - Recomenda-se ao Poder Executivo Estadual que a unidade responsável pelo planejamento e execução orçamentária:

i) **promova maior integração entre as áreas de planejamento, orçamento e execução**, de modo a garantir coerência entre as metas estabelecidas, os recursos alocados e os resultados efetivamente alcançados; e

ii) **reavalie, quando necessário, a classificação de ações como Projetos Estratégicos**, evitando a manutenção dessa condição para iniciativas que apresentem, de forma reiterada, baixo nível de execução e eficácia.

Esclarecimentos

Em manifestação à recomendação de promover maior integração entre as áreas de planejamento, orçamento e execução, a Seplag informou, por meio da Nota Técnica nº SEPLAG/SPLOR nº 21/2026 (Peça 28), que já adota medidas voltadas ao fortalecimento dessa articulação institucional, com objetivo de ampliar a coerência entre as metas planejadas e os resultados efetivamente alcançados. Segundo o órgão, a elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental e da Lei Orçamentária Anual ocorre de forma integrada entre os órgãos centrais e setoriais, buscando compatibilizar prioridades governamentais, disponibilidade fiscal e capacidade de execução. Acrescentou que são realizados acompanhamentos periódicos da execução física e orçamentária das ações governamentais, permitindo monitoramento de resultados, revisão de estratégias e adequação das programações ao longo do exercício. Afirmou, ainda, que continuará aprimorando mecanismos de integração, monitoramento e avaliação das políticas públicas.

Quanto à recomendação de reavaliar a classificação de ações como Projetos Estratégicos, a Seplag esclareceu, por meio do Memorando SEPLAG/SCGAE nº 20/2026 (Peça 26), que o modelo de governança do planejamento estadual já contempla atuação integrada das áreas responsáveis pelo planejamento, orçamento e monitoramento da execução, tanto na seleção quanto no acompanhamento dos Projetos Estratégicos. Informou que a carteira estratégica é revisada anualmente, considerando aspectos como a execução das iniciativas, aderência aos objetivos estratégicos, as mudanças de contexto, a maturidade dos projetos e as prioridades governamentais, de modo a preservar sua vinculação às entregas consideradas prioritárias para a sociedade.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Análise Técnica

O ponto central da análise constante do relatório inicial da Cfamge não consistiu na inexistência formal de processos de governança, mas na permanência de resultados insatisfatórios evidenciados pelo Índice de Avaliação do Planejamento – IAP, que apontou grau de eficácia baixo para os Projetos Estratégicos, inclusive com deterioração em relação ao exercício anterior. Entretanto, as recomendações propostas concentraram-se predominantemente em aspectos relacionados aos meios de gestão, especialmente na integração entre as áreas de planejamento, orçamento e execução e na reavaliação da carteira de Projetos Estratégicos, em vez de se voltarem diretamente à melhoria dos resultados aferidos pelo indicador.

Em sua manifestação, o Estado informou que já dispõe de mecanismos formais de integração entre as áreas envolvidas no planejamento e na execução governamental, bem como de procedimentos periódicos de revisão da carteira estratégica, apresentando, desse modo, esclarecimentos que demonstram a existência de práticas alinhadas aos objetivos pretendidos pelas recomendações expedidas.

Assim, considerando que as medidas objeto das recomendações já integram, ao menos formalmente, a estrutura de governança e os procedimentos de planejamento adotados pelo Estado, entende-se que os esclarecimentos apresentados são suficientes para demonstrar que as providências recomendadas já vêm sendo desenvolvidas pela administração, razão pela qual não se mostra necessária a expedição das recomendações constantes dos itens i e ii.

Ressalte-se, contudo, que a retirada das recomendações não implica a superação do achado relacionado ao desempenho dos Projetos Estratégicos. Os resultados aferidos pelo IAP permanecem em patamar baixo e apresentaram deterioração em relação ao exercício anterior, razão pela qual se espera que os mecanismos e práticas descritos pelo Estado se reflitam em melhorias concretas do indicador nos próximos exercícios, aspecto que continuará sendo objeto de acompanhamento e avaliação da Cfamge.

3.7.2 – Sistemas de Custos

48 - Recomenda-se que o Estado promova as alterações necessárias em seus sistemas e rotinas contábeis, de modo a assegurar a observância do regime de competência na apuração dos custos, em conformidade com a NBC TSP 34 e o Mcasp.7.5 – Função Assistência Social e Direitos da Cidadania

Esclarecimentos

Em resposta à recomendação para adequação dos sistemas e rotinas contábeis ao regime de competência na apuração dos custos, o Estado informou[90] que a implementação do reconhecimento por competência da despesa com 13º salário no Siafi-MG demandaria alterações significativas no sistema e em seus módulos integrados, especialmente na sistemática automatizada de apropriação das despesas de pessoal. Importante ressaltar que a AGE reproduziu o mesmo entendimento.

Contudo, tais alterações não vêm sendo realizadas em razão de normas de governança dos sistemas corporativos do Estado, que vedam manutenções evolutivas e novos desenvolvimentos em aplicações abrangidas pelo projeto GRP-Minas. O Estado destacou que essa restrição constava da Resolução Conjunta SEF-SEPLAG-PRODEMGE nº 4.809/15 e foi mantida pela Resolução Conjunta SEF-SEPLAG-CASA CIVIL nº 5.940/25, admitindo-se exceções apenas mediante aprovação das instâncias de governança do projeto. Como medida para solucionar a questão, o Estado esclareceu que o processo de reconhecimento por competência da gratificação natalina já está previsto no novo sistema GRP-Minas, cuja entrada em operação está programada para o exercício de 2027, o que deverá aprimorar os processos e registros atualmente realizados no Siafi-MG.

[90] Nota Técnica nº 12/SEF/STE-SCCG-ATRI/2026. Pág 24.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Além disso, quanto à inconsistência apontada no Boletim de Custos sobre o título do Gráfico 5, o Estado informou que a correção foi realizada em 10/06/26, ajustando o título para refletir corretamente que os dados apresentados abrangem todo o exercício de 2025, e não apenas o primeiro semestre.

Análise Técnica

O Estado atribui a não implementação do reconhecimento por competência da gratificação natalina a restrições de alteração do Siafi-MG decorrentes do projeto GRP-Minas. Entretanto, limitações sistêmicas não justificam o descumprimento dos procedimentos contábeis exigidos pelas normas vigentes. A recomendação expedida não se limita à modernização tecnológica dos sistemas corporativos, mas se refere à necessidade de que a apuração dos custos da administração estadual observe adequadamente o regime de competência, requisito fundamental para a produção de informações contábeis fidedignas, comparáveis e úteis à tomada de decisões, conforme preconizado pela NBC TSP 34.

Nesse contexto, eventual limitação operacional do sistema informatizado não constitui justificativa suficiente para a manutenção de registros incompatíveis com os critérios normativos aplicáveis. A responsabilidade pela adequada mensuração e evidenciação dos custos recai sobre a Administração, que deve adotar os procedimentos, controles e ajustes necessários para assegurar a integridade das informações produzidas, ainda que por meio de soluções transitórias ou controles complementares, enquanto não implementadas melhorias sistêmicas definitivas.

Ademais, o GRP-Minas vem sendo apresentado há vários exercícios como solução para fragilidades dos sistemas corporativos estaduais. Embora o projeto seja relevante para a modernização da gestão pública, sua futura implantação não afasta as exigências normativas atualmente vigentes. A previsão de entrada em operação do sistema em 2027 não justifica a manutenção de procedimentos incompatíveis com o regime de competência, bem como não elimina os efeitos decorrentes da apuração inadequada dos custos.

Diante do exposto, considera-se que os esclarecimentos apresentados não afastam o mérito da recomendação, permanecendo, portanto, a necessidade de adoção de medidas capazes de garantir a observância do regime de competência na apuração dos custos, independentemente da futura implantação do GRP-Minas. Nesse contexto, subsistem fragilidades que podem comprometer a consistência e a confiabilidade das informações contábeis produzidas pelo Estado, razão pela qual se entende pertinente a manutenção da recomendação.

Por outro lado, quanto à inconsistência formal identificada no Gráfico 5 do Boletim de Custos de 2026, verifica-se que o Estado informou a correção do título em 10/06/26, adequando-o ao conteúdo efetivamente apresentado. Considerando que a falha possuía natureza meramente formal e que a providência corretiva foi comprovadamente adotada, entende-se que esse apontamento específico pode ser considerado sanado.

4.5.4.1 – Crédito Adicional

49 - Recomenda-se que, em conformidade com o arcabouço normativo vigente, os decretos de abertura de créditos adicionais que utilizarem recursos da Reserva de Contingência identifiquem essa fonte de forma segregada, distinguindo-a das demais anulações de dotações apresentadas em sentido amplo.

Esclarecimentos

Em resposta à recomendação do Tribunal de Contas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag[91] esclareceu que a utilização de recursos da Reserva de Contingência para abertura de créditos adicionais já é evidenciada de forma específica nos respectivos decretos de alteração orçamentária.

[91] Nota Técnica nº SEPLAG/SPLOR nº. 21/2026. Pág 8.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Segundo a Seplag e a AGE, o procedimento adotado está alinhado à legislação e aos normativos aplicáveis à gestão orçamentária e fiscal, especialmente à Lei 4.320/64, à LRF e às normas de contabilidade pública. Nesse contexto, quando ocorre a utilização de recursos da Reserva de Contingência, a correspondente anulação de dotação é registrada de forma individualizada nos anexos dos decretos, mediante identificação da Unidade Orçamentária 1991 – Reserva de Contingência.

A Seplag destaca que essa sistemática permite identificar diretamente o montante transferido da Reserva de Contingência para financiar os créditos adicionais, não havendo incorporação indistinta desses recursos ao conjunto das demais anulações orçamentárias. Dessa forma, segundo o órgão, a origem dos recursos pode ser rastreada a partir do detalhamento constante dos próprios decretos. Com base nesses elementos, o Estado sustenta que o modelo atualmente adotado atende aos requisitos de transparência, publicidade, clareza e rastreabilidade das informações orçamentárias, possibilitando o controle e o acompanhamento da utilização da Reserva de Contingência.

Análise Técnica

Os esclarecimentos apresentados demonstram que a utilização de recursos da Reserva de Contingência para abertura de créditos adicionais pode ser identificada nos anexos dos respectivos decretos, visto que a anulação das dotações da Unidade Orçamentária 1991 é registrada de forma segregada. Dessa forma, verifica-se que a sistemática adotada permite a rastreabilidade da origem dos recursos e atende, ao menos em parte, ao objetivo de possibilitar o acompanhamento de sua utilização pelos órgãos de controle e demais usuários das informações orçamentárias.

Contudo, embora a informação esteja disponível nos detalhamentos dos decretos, não se verifica sua evidenciação de forma destacada ou consolidada, o que limita a transparência e a compreensão do montante efetivamente utilizado da Reserva de Contingência em cada ato de abertura de crédito. Assim, verifica-se que os esclarecimentos prestados demonstram a existência de mecanismos que permitem a identificação dos recursos, mas não afastam integralmente as razões que motivaram a proposição inicial. Dessa forma, entende-se pertinente a manutenção da recomendação, com vistas ao aprimoramento da transparência e da evidenciação dessas informações nas futuras publicações.

7.5.3.2 - Fundo Estadual de Erradicação da Miséria - FEM

50 - Recomenda-se o aprimoramento do planejamento orçamentário, de modo a assegurar que a vinculação e a execução de despesas com recursos da Fonte 71 – Fundo Estadual de Erradicação da Miséria ocorram somente após a aprovação prévia do Grupo Coordenador, em conformidade com o art. 5º, § 2º, da Lei 19.990/11.

Esclarecimentos

Em resposta à proposta de recomendação[92], o Estado sustenta que a situação observada decorreu de circunstâncias associadas à reinstalação e à estruturação do Grupo Coordenador do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria – FEM, cuja primeira reunião ocorreu em 11 de outubro de 2024.

Segundo a defesa, a programação orçamentária de 2025 foi aprovada pelo Grupo Coordenador em 27/03/25, após sucessivas discussões e observância dos procedimentos de participação e deliberação previstos em seu Regimento Interno. Assim, o intervalo entre a elaboração da programação e sua aprovação seria consequência do processo de estruturação do colegiado e do regular funcionamento de suas instâncias decisórias.

O Estado acrescenta que buscou submeter a programação orçamentária à apreciação do Grupo Coordenador antes da execução das ações financiadas pelo Fundo, mas enfrentou condicionantes relacionadas à reorganização institucional do colegiado e aos prazos próprios do ciclo orçamentário.

[92] Conforme Relatório Técnico 6/SEF/STE/2026 - Peça 25 – item R50. Fundo Estadual de Erradicação da Miséria - FEM.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Por fim, informa que foram adotadas medidas para aprimorar a governança do FEM e conferir maior tempestividade às deliberações futuras, destacando a definição prévia de um cronograma de reuniões para 2026 e a realização de reuniões extraordinárias sempre que necessário.

Análise Técnica

Os esclarecimentos apresentados pelo Estado mostram-se consistentes diante do contexto fático relatado. Conforme exposto pela defesa, o Grupo Coordenador do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria – FEM foi reinstalado apenas em outubro de 2024, circunstância que demandou a retomada de suas atividades institucionais, a aprovação do Regimento Interno e a reorganização de sua dinâmica decisória. Nesse contexto, a cronologia dos fatos apresentada indica que a deliberação sobre a programação orçamentária de 2025 ocorreu após sucessivas discussões no âmbito do colegiado.

Ademais, embora não abrangido pelo período de análise do BGE 2025, verificou-se que o orçamento do FEM para o exercício de 2026 foi aprovado pelo Grupo Coordenador em 12/09/25, conforme registrado na Ata da 12ª Reunião do colegiado, em data anterior à publicação da LOA para o referido exercício, ocorrida em 14/01/26, por meio da Lei 25.698/26. Tal fato indica avanço no alinhamento entre as deliberações do Grupo Coordenador e o ciclo orçamentário estadual, em consonância com o objetivo da recomendação formulada.

Dessa forma, considerando a cronologia dos eventos apresentados, a recente reinstalação do Grupo Coordenador e as medidas adotadas para o aperfeiçoamento da governança do Fundo, reputam-se satisfatórios os esclarecimentos prestados pelo gestor e, por conseguinte, **afastada a proposta de recomendação**. Não obstante, esta Coordenadoria continuará acompanhando a matéria nos próximos exercícios, com especial atenção à aprovação tempestiva da programação orçamentária do FEM pelo Grupo Coordenador, de modo a verificar a manutenção da aderência aos procedimentos de aprovação orçamentária.

51 - Recomenda-se a priorização da elaboração e implementação do Plano Mineiro de Combate à Miséria, em atendimento ao art. 8º, § 4º, I, da Lei 19.990/11.

Esclarecimentos

Em resposta à recomendação, o Estado esclarece que, na 4ª reunião do Grupo Coordenador, realizada em novembro de 2024, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese apresentou o Estudo Multidimensional da Pobreza, considerado importante subsídio técnico para a construção do Plano Mineiro de Combate à Miséria e para a definição das estratégias de enfrentamento à pobreza no Estado.

Segundo a defesa, as reuniões subsequentes do Grupo Coordenador foram prioritariamente dedicadas à discussão e aprovação da programação orçamentária do FEM para o exercício de 2025, concluída em março de 2025. Após essa etapa, o tema voltou a ser discutido especificamente na 9ª reunião do colegiado, realizada em junho de 2025, ocasião em que foram apresentados os avanços do Fórum Técnico Minas Sem Miséria, promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O Estado esclarece que a Sedese já dispõe de estudos e propostas voltados à estruturação do Plano Mineiro de Combate à Miséria, mas ressalta a necessidade de compatibilizar esses trabalhos com as contribuições produzidas no âmbito do Fórum Técnico, que conta com a participação de diversos segmentos da sociedade civil, representantes regionais, conselhos estaduais e instituições públicas. Destaca ainda que o plano em discussão na Assembleia Legislativa possui escopo mais amplo do que as ações financiadas exclusivamente pelo FEM, o que exige articulação entre as diferentes iniciativas em curso.

Por fim, informa que o Grupo Coordenador deliberou acompanhar a conclusão do processo conduzido pela Assembleia Legislativa antes de avançar na consolidação do Plano Mineiro de Combate à Miséria, de modo a incorporar as contribuições oriundas desse processo participativo. Nesse sentido, sustenta que o colegiado permanece monitorando a

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

tramitação do relatório final do Fórum Técnico e aguarda a conclusão formal dessa etapa para dar prosseguimento à elaboração do plano previsto na Lei 19.990/11.

Análise Técnica

Os esclarecimentos apresentados pelo Estado evidenciam a existência de iniciativas destinadas à construção do instrumento previsto no art. 8º, § 4º, I, da Lei 19.990/11.

Todavia, os esclarecimentos não afastam o fato de que o Plano Mineiro de Combate à Miséria, embora previsto legalmente desde 2011, ainda não foi concluído e implementado. Conforme consignado na análise técnica, a ausência desse instrumento dificulta a definição formal de prioridades, metas e diretrizes para orientação da aplicação dos recursos do FEM, limitando a capacidade de direcionamento das ações voltadas ao público prioritário definido na própria legislação do Fundo.

Além disso, verifica-se que os recursos do FEM vêm sendo regularmente executados sem que o Plano tenha sido elaborado, situação que reduz a capacidade de aferição do alinhamento entre a aplicação dos recursos do Fundo e os objetivos estratégicos de combate à pobreza e à extrema pobreza estabelecidos pela Lei 19.990/11.

Dessa forma, considerando que o Plano Mineiro de Combate à Miséria permanece pendente de elaboração e implementação, **mantém-se a proposta de recomendação** para que o Estado priorize a conclusão e a efetiva execução desse instrumento de planejamento, em conformidade com o disposto no art. 8º, § 4º, I, da Lei 19.990/11.

52 - Recomenda-se a implementação de melhorias no modelo de controle orçamentário do FEM, preferencialmente com a instituição de Unidade Orçamentária específica; caso tal medida não seja possível, recomenda-se que sejam adotados mecanismos destinados ao fortalecimento do controle por Fonte de Recursos, segmentando as diversas origens previstas na Lei 19.990/11, de modo a assegurar a rastreabilidade e compatibilidade com a legislação aplicável à ASPS e MDE, notadamente no que se refere à receita vinculável.

Esclarecimentos

Considerando a relevância da justificativa apresentada pelo Estado para o exame da matéria, reproduz-se integralmente, a seguir, o trecho pertinente da Nota Técnica Seplag/SPLOR nº 21/2026:

> A Lei 19.990/2011, que rege o FEM, não determina percentuais específicos de aplicação dos recursos em ASPS e MDE. Ademais, é possível cumprir as obrigações constitucionais de aplicação mínima em ASPS e MDE utilizando outras fontes de recursos. Por fim, no sistema orçamentário atual, SIAFI, não há disponibilidade para criação de novas fontes de recurso, o que seria possível apenas com a implementação do novo sistema Gestão de Recursos e Processos (GRP).

Análise Técnica

Inicialmente, observa-se que a justificativa apresentada pelo Estado se concentra na inexistência, nos termos da Lei 19.990/11, de fixação de percentuais para aplicação dos recursos do FEM em ASPS e MDE.

Contudo, esse ponto não foi objeto de questionamento por esta Coordenadoria no Relatório de Macrogestão e Contas do Governador. Conforme consignado na análise técnica, a proposta de recomendação decorre da estrutura de financiamento prevista na Lei 19.990/11, que admite o ingresso de múltiplas fontes de recursos no FEM, as quais podem possuir naturezas distintas e produzir diferentes efeitos na apuração dos índices constitucionais.

Embora a atual composição das receitas do Fundo não tenha gerado incompatibilidades relevantes, a eventual ampliação das fontes de financiamento previstas em lei poderá exigir mecanismos de controle mais robustos para assegurar a adequada rastreabilidade dos recursos e a correta identificação para compor as bases de cálculo de ASPS e MDE.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

Nesse sentido, a recomendação não decorre de exigência legal de aplicação dos recursos do FEM nessas áreas, mas da necessidade de fortalecer os mecanismos de segregação e acompanhamento das diversas origens de recursos admitidas pela legislação do Fundo, reduzindo riscos de inconsistências futuras e ampliando a transparência da gestão orçamentária.

Dessa forma, embora os esclarecimentos contribuam para compreender a limitação operacional decorrente da impossibilidade de incluir novas fontes de recursos no Siafi, eles não enfrentam os fundamentos consignados na análise técnica. Assim, **mantém-se a proposta de recomendação** para aperfeiçoamento do modelo de controle orçamentário do FEM, seja mediante a instituição de unidade orçamentária específica, seja por meio da adoção de mecanismos que fortaleçam a segregação e a rastreabilidade das diferentes fontes de financiamento previstas na Lei 19.990/11.

VII – CONCLUSÃO

Em observância ao § 2º do art. 79 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, procedeu-se ao reexame da Prestação de Contas Anual do Excelentíssimo Senhor Romeu Zema Neto, referente ao exercício de 2025, que ora se encaminha ao Ministério Público junto ao Tribunal para parecer conclusivo, em cumprimento ao despacho de Peça 6.

PAULO HENRIQUE BESE LOBATO:06368630698 Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BESE LOBATO:06368630698 Dados: 2026.08.27 10:52:17 -03'00'

Paulo Henrique Bese Lobato
Auditor de Controle Externo
Coordenador da Cfamge

ANDRE LUIZ LEMOS ANDRADE GOUVEIA:09311026425 Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ LEMOS ANDRADE GOUVEIA:09311026425 Dados: 2026.08.27 12:10:22 -03'00'

André Luiz Lemos Andrade Gouveia
Auditor de Controle Externo

CESIO ANTUNES DIAS JUNIOR:72260866115 Assinado de forma digital por CESIO ANTUNES DIAS JUNIOR:72260866115 Dados: 2026.08.27 08:48:25 -03'00'

Césio Antunes Dias Júnior
Auditor de Controle Externo

DANIELA SOARES TOLEDO GUERRA:07786679600 Assinado de forma digital por DANIELA SOARES TOLEDO GUERRA:07786679600 Dados: 2026.08.27 09:58:18 -03'00'

Carla de Faria
Auditor de Controle Externo

Daniela Soares Toledo Guerra
Auditor de Controle Externo

EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA GOMES:12361366673 Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA GOMES:12361366673 Dados: 2026.08.26 18:35:47 -03'00'

Eduardo José de Oliveira Gomes
Auditor de Controle Externo

ELIANA VILACA BRINA:42064775668 Assinado de forma digital por ELIANA VILACA BRINA:42064775668 Dados: 2026.08.27 13:41:26 -03'00'

Eliana Vilaça Brina
Auditor de Controle Externo

FABIO PORCHER ALVES:97369438015 Assinado de forma digital por FABIO PORCHER ALVES:97369438015 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=31375316000191, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=FABIO PORCHER ALVES:97369438015 Dados: 2026.08.27 12:00:01 -03'00'

Fábio Porcher Alves
Auditor de Controle Externo

Guilherme César Galindo
Auditor de Controle Externo

GUTTENBERG QUINOCA DA SILVA:10037099663 Assinado de forma digital por GUTTENBERG QUINOCA DA SILVA:10037099663 Dados: 2026.08.27 10:13:53 -03'00'

Guttenberg Quinoca da Silva
Auditor de Controle Externo

JOAO BATISTA BARBOSA DE SALES:27573583672 Assinado de forma digital por JOAO BATISTA BARBOSA DE SALES:27573583672 Dados: 2026.08.26 18:30:42 -03'00'

João Batista Barbosa de Sales
Auditor de Controle Externo

LARISSA SILVEIRA CORTES:09456374629 Assinado de forma digital por LARISSA SILVEIRA CORTES:09456374629 Dados: 2026.08.27 11:06:10 -03'00'

Larissa Silveira Cortes
Auditor de Controle Externo

MARIA JULIA FERREIRA E SILVA:08118873676 Assinado de forma digital por MARIA JULIA FERREIRA E SILVA:08118873676 Dados: 2026.08.27 12:03:39 -03'00'

Maria Júlia Ferreira e Silva
Auditor de Controle Externo

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120

MARIA SILVIA REIS:31593526687 Assinado de forma digital por MARIA SILVIA REIS:31593526687 Dados: 2026.08.26 18:36:53 -03'00'

Maria Silvia Reis
Auditor de Controle Externo

Rafael Auad Gama
Auditor de Controle Externo

SUZANA DE ABREU LEMOS:56993188600 Assinado de forma digital por SUZANA DE ABREU LEMOS:56993188600 Dados: 2026.08.26 18:50:12 -03'00'

Suzana de Abreu Lemos
Auditor de Controle Externo

VIVIAN SANTOS DE MORAES:08808284638 Assinado de forma digital por VIVIAN SANTOS DE MORAES:08808284638 Dados: 2026.08.27 09:59:57 -03'00'

Vívian Santos de Moraes
Auditor de Controle Externo

TIAGO LUZ BIBIANO:06468538645 Assinado de forma digital por TIAGO LUZ BIBIANO:06468538645 Dados: 2026.08.27 08:25:39 -03'00'

Tiago Luz Bibiano
Auditor de Controle Externo

Suporte operacional:

Maria Beatriz Moreira dos Santos – Oficial de Controle Externo

MARIA BEATRIZ MOREIRA DOS SANTOS:52391809620 Assinado de forma digital por MARIA BEATRIZ MOREIRA DOS SANTOS:52391809620 Dados: 2026.08.26 18:38:55 -03'00'

Maria Regiane Marques Megale - Analista Administrativo Sênior

MARIA REGIANE MARQUES MEGALE:47035200606 Assinado de forma digital por MARIA REGIANE MARQUES MEGALE:47035200606 Dados: 2026.08.27 08:55:05 -03'00'

Cfamge, 27 de agosto de 2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4719120